

Aula 04

CBM-PE (Oficial) Direito Administrativo

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

30 de Abril de 2026

Índice

1) Deveres e Poderes Administrativos	3
2) Poder Vinculado e Poder Discrecional	10
3) Poder Hierárquico	14
4) Poder Disciplinar	20
5) Poder Regulamentar ou Normativo	25
6) Poder de Polícia	35
7) Uso e Abuso de Poder	58
8) Poderes administrativos (jurisprudência)	60
9) Questões Comentadas - Poderes da Administração Pública - AOCP	63
10) Questões Comentadas - Poderes da Administração Pública - FCC	88
11) Lista de Questões - Poderes da Administração Pública - AOCP	149
12) Lista de Questões - Poderes da Administração Pública - FCC	160



DEVERES E PODERES ADMINISTRATIVOS

Introdução

O regime jurídico administrativo é formado por um conjunto de **prerrogativas** e **sujeições** próprias que colocam a Administração Pública em posição de superioridade na relação com os administrados, ao mesmo tempo em que limitam a sua esfera de liberdade para defender os direitos individuais e preservar o patrimônio público.

Dentre as prerrogativas, encontram-se os **poderes administrativos**, que funcionam como **instrumentos** ou mecanismos por meio dos quais o Poder Público deve perseguir o interesse da coletividade.

Nessa linha, José dos Santos Carvalho Filho define poderes administrativos como **“o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins”**.¹

Eles são os **instrumentos** pelos quais os órgãos públicos cumprem os seus deveres funcionais. Dessa forma, não há poder dissociado da função pública. Portanto, os poderes públicos devem ser utilizados para a realização do fim público que justificou a competência atribuída ao agente, ou seja, todo poder se vincula ao fim público.

Além disso, os poderes que estamos abordando agora são **poderes instrumentais**, na medida que representem o instrumento, o meio, para que os agentes públicos possam fazer valer a vontade estatal. Por outro lado, não devemos confundi-los com os *poderes políticos* – Executivo, Legislativo e Judiciário, pois estes são *estruturais*, já que dizem respeito à estrutura do Estado.

Embora o vocábulo poder dê ideia de faculdade, o certo é que se trata de um **poder-dever**, pois ao mesmo tempo em que representam prerrogativas próprias das autoridades, eles representam um dever de atuação, uma obrigação. Segundo Hely Lopes Meirelles,²

[...] o poder de agir se converte no dever de agir. Assim, se no Direito Privado o poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição, um dever para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exigem sua atuação. Eis porque a Administração responde civilmente pelas omissões lesivas de seus agentes.

A partir desses ensinamentos, podemos discutir os poderes e deveres aos quais à Administração se submete.

¹ Carvalho Filho, 2014, p. 51.

² Meirelles, 2013, p. 112.



Poderes administrativos

Prerrogativas dos agentes públicos

↳ Finalidade do Estado

Instrumentais

↳ ≠ Poderes estruturais

Poder-dever de agir

Os poderes administrativos são outorgados aos agentes públicos para que eles possam atuar em prol do interesse público. Logo, as competências são irrenunciáveis e devem obrigatoriamente ser exercidas. É por isso que o “**poder** tem para o agente público o significado de *dever para com a comunidade e para com os indivíduos*”³. Diz-se, portanto, que são **poderes-deveres**, pois envolvem simultaneamente uma prerrogativa e uma obrigação de atuação.

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, buscando dar ênfase ao caráter impositivo de atuação, diz que o correto é falar em “**deveres-poderes**”, pois as prerrogativas devem ser vistas antes como um dever de atuação em busca da finalidade pública das competências administrativas.

Vale lembrar que os agentes públicos submetem aos **princípios da legalidade** e da **indisponibilidade do interesse público**. Logo, são obrigados a seguir a lei e não dispõe (não são donos) do interesse público, motivo pelo qual não podem abrir mão de uma competência conferida pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o art. 11 da Lei 9.784/1999 determina que a competência atribuída ao agente público “*é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos*”.

Assim, se o administrador se omitir diante de uma situação que necessite de atuação, estará ele cometendo uma ilegalidade. Nesses termos, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo consideram as seguintes decorrências do poder-dever da Administração Pública:⁴

- ✓ os poderes administrativos são irrenunciáveis, devendo ser obrigatoriamente exercidos;
- ✓ a omissão do agente, diante de situações que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder, podendo ensejar, inclusive, responsabilidade civil da administração pública pelos danos que porventura decorram da omissão ilegal.

Apesar de os autores mencionarem apenas a responsabilidade civil, a omissão ilegal do agente público **pode refletir na sua responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa**.

³ Meirelles, 2013, p. 112.

⁴ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 212.





Pela omissão ilegal, o agente público pode ser responsabilizado nas esferas penal, civil e administrativa.



(TRT PE - 2017) Os poderes administrativos são facultados ao administrador, que pode ou não fazer-lhes uso, conforme critério subjetivo e as peculiaridades do caso concreto.

Comentários: os poderes representam, na verdade, poderes-deveres. Logo, não tratam de uma mera faculdade, mas de uma obrigação, pois agente público não pode renunciar às suas competências legais.

Gabarito: errado.

Deveres administrativos

Após a análise do aspecto básico do poder-dever de agir, Hely Lopes Meirelles apresenta os três principais deveres do administrador público: dever de eficiência, dever de probidade, e dever de prestar contas.

Dever de eficiência

O dever de eficiência representa a necessidade de atuação administrativa com qualidade, celeridade, economicidade, atuação técnica, controle, etc. Pode-se resumir, portanto, na “**boa administração**”.

O dever de eficiência vai além da exigência de produtividade, abrange também a perfeição do trabalho, ou seja, a adequação técnica aos fins desejados pela Administração. Dessa forma, a atuação eficiente envolve aspectos quantitativos e qualitativos.

Recentemente, com a Emenda Constitucional 19/1998, a eficiência foi elevada ao posto de princípio constitucional. Assim, a Reforma Administrativa realizou algumas modificações no texto constitucional para permitir a exigência de uma atuação eficiente. Podemos mencionar, por exemplo: (i) a possibilidade de perda do cargo do servidor efetivo por insuficiência em procedimento de avaliação periódica de desempenho (CF, art. 41, §1º, II); (ii) obrigatoriedade de avaliação especial de desempenho como condição para a aquisição da estabilidade (CF, art. 41, §4º); (iii) exigência de participação dos servidores públicos em cursos de formação e aperfeiçoamento como requisito para promoção na carreira (CF, art. 39, §2º); (iv) possibilidade de aumentar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta por meio de contrato de gestão, com o objetivo de fixação de metas de desempenho (CF, art. 37, §8º).



Dever de probidade

Pelo dever de probidade, exige-se dos agentes públicos a observância de padrões éticos de comportamento. Assim, o dever de probidade se pauta na exigência da atuação segundo o princípio constitucional da moralidade. Os agentes públicos, além de observarem a lei, devem ser probos, honestos, leais ao interesse público.

É muito difícil distinguir **probidade** de **moralidade**. Os dois princípios tratam, basicamente, da mesma coisa, ou seja, exigem que a Administração atue de maneira ética e honesta. Dessa forma, como princípio, podemos dizer que a probidade é a mesma coisa que moralidade. Portanto, a probidade é relacionada à moralidade, no sentido de que os agentes públicos devem atuar de forma honesta.

Todavia, quando nos referimos à infração, **improbidade** trata de um conceito mais amplo e preciso do que **imoralidade**. Esta última trata apenas das ofensas aos padrões de honestidade, ao passo que a improbidade recebeu um sentido muito mais amplo na Lei de Improbidade Administrativa, pois alcança, além de atos imorais e desonestos, várias formas de ilegalidade.

Nesse contexto, a Constituição Federal determina que *“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”* (CF, art. 37, §4º). A Lei 9.784/1999, no mesmo sentido, exige *“atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”* (art. 2º, parágrafo único, IV).

Buscando dar efetividade ao mencionado dever constitucional, a Lei 8.429/1992 estabelece os atos de improbidade administrativa, classificando-os em três grupos (arts. 9º, 10, e 11):

- a) que importam **enriquecimento ilícito**;
- b) que **causam prejuízo ao erário**;
- c) que **atentam contra os princípios da Administração Pública**.

Nos dois primeiros grupos, a Lei de Improbidade descreve exemplos de atos de improbidade, uma vez que não é possível descrever todas as condutas desonestas que podem ocorrer. No caso do art. 11, atualmente, consta uma lista taxativa de condutas que podem configurar atos que atentam contra os princípios

Por fim, a Lei 4.717/1965, que regulamenta a ação popular, em consonância com o que dispõe o art. 5º, LXXIII⁵, da CF, prevê a possibilidade de anulação de ato administrativo com lesão aos bens e interesses públicos. Segundo Hely Lopes Meirelles, este tipo de ato pode ser anulado pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário por **vício de probidade**, *“que é uma ilegitimidade como as demais que nulificam a conduta do administrador público”*.⁶

⁵ Art. 5º. [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à **moralidade administrativa**, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

⁶ Meirelles, 2013, p. 115.



Dever de prestar contas

O exercício da atividade administrativa pressupõe a administração, gestão e aplicação de bens públicos. Os agentes públicos administram o patrimônio público em nome da sociedade e, portanto, devem prestar contas de sua atuação.

Vale dizer, o povo é o titular do patrimônio público, sendo que os agentes apenas fazem a administração desses bens. Por conseguinte, é obrigação constitucional prestar contas e comprovar a boa aplicação dos recursos públicos.

Nesse contexto, a Constituição Federal dispõe que ***“Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”*** (CF, art. 70, parágrafo único).

Essa é uma regra universal, que alcança não só os agentes públicos, mas qualquer um que *“utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos”*. Por exemplo, um estudante que receba recursos para realizar um estudo, deverá comprovar a sua boa aplicação.

O dever republicano de prestar contas é tão importante que alguns autores⁷ entendem que ele faz a inversão do ônus da prova, ou seja, não é necessário que o órgão de controle comprove que o recurso foi mal aplicado para punir o gestor, pois a obrigação é contrária, isto é, quem **utilizou o recurso é que deve comprovar a sua boa aplicação**.

O art. 93 do DL 200/1967 e o art. 66 do Decreto 93.872/1986 também estabelecem a obrigação de comprovar a boa aplicação de recursos públicos no âmbito federal:

Decreto-Lei 200/1967:

Art. 93. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

Decreto 93.872/1986:

Art. 66. Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas, direta ou indiretamente, inclusive mediante acordo, ajuste ou convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, campanhas e obras sociais ou para qualquer outro fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem como os resultados alcançados.

Todavia, apesar de ser mais acentuado no controle dos recursos públicos, o dever de prestar contas alcança **todos os atos de governo e de administração**. Nesse contexto, a Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de obter certidões em repartições públicas *“para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”* (CF, art. 5º, XXXIV, “b”). Além disso, diversas leis administrativas obrigam a publicidade como condição de eficácia dos atos de efeitos externos ou que afetem o patrimônio público. Ademais, a transparência administrativa foi significativamente

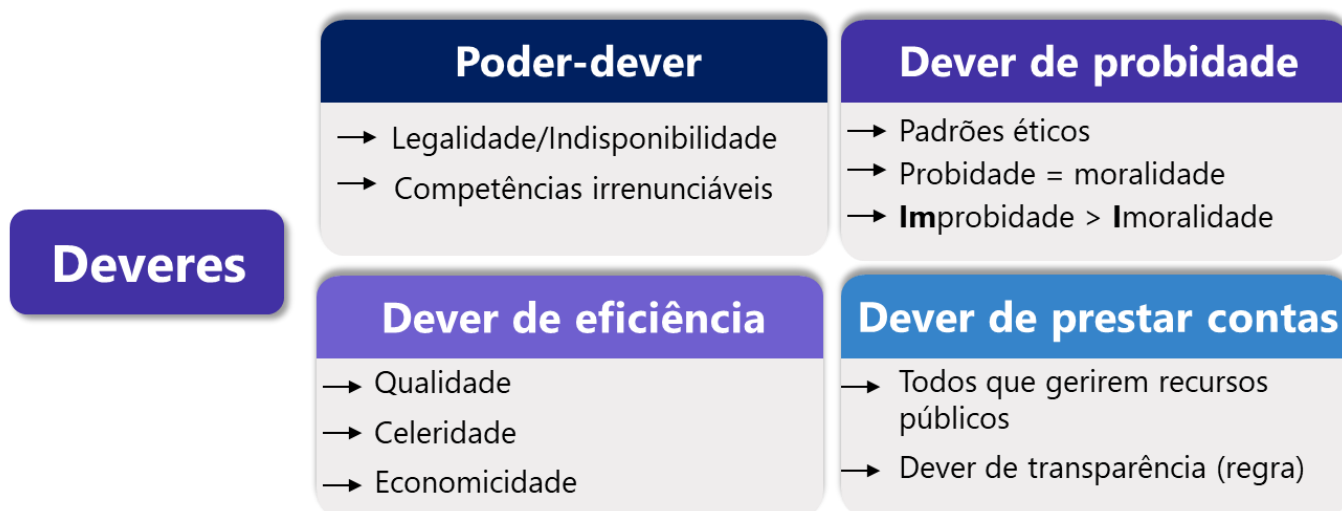
⁷ e.g. Furtado (2012, p. 541); Meirelles (2013, p. 116).



ampliada com a publicação da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) que estabeleceu, entre outras, as seguintes diretrizes para assegurar o direito constitucional de acesso à informação (art. 3º):

- observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
- fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
- desenvolvimento do controle social da administração pública.

Em resumo, a regra é a publicidade, enquanto o sigilo só se aplica em situações excepcionais.



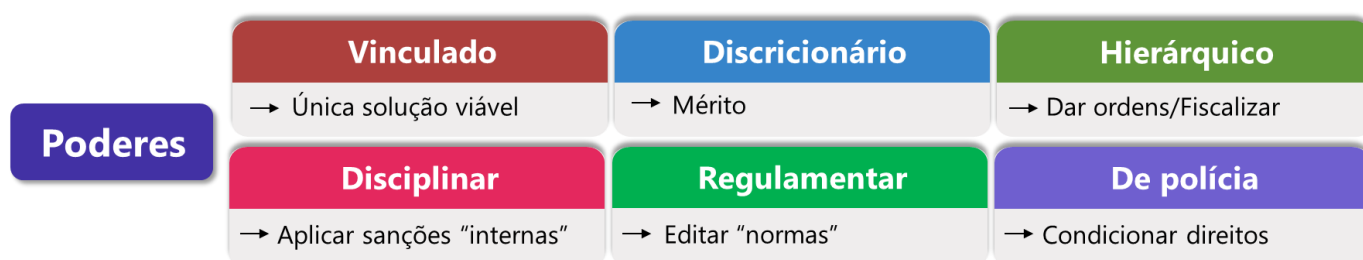
DEVERES ADMINISTRATIVOS	
Poder-dever	▪ legalidade e indisponibilidade do interesse público ▪ o agente tem não só um poder para agir, mas também dever de agir
Dever de eficiência	▪ necessidade de atuação administrativa com qualidade, celeridade, economicidade, atuação técnica, controle
Dever de probidade	▪ observância de padrões éticos de comportamento ▪ probidade = moralidade; improbidade + amplo que imoralidade
Dever de prestar contas	▪ todos que gerirem recursos públicos devem prestar contas ▪ dever de transparência (regra)



PODERES ADMINISTRATIVOS

Não há uma lista exaustiva dos poderes administrativos. Porém, os que mais frequentemente constam em questões de prova são os poderes:

- a) vinculado e discricionário;
- b) hierárquico
- c) disciplinar
- d) regulamentar (ou normativo);
- e) de polícia



Poder vinculado e poder discricionário

O **poder vinculado** ou **regrado** ocorre quando a lei, ao outorgar determinada competência ao agente público, **não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício**. Assim, quando se deparar com a situação prevista na lei, caberá ao agente decidir exatamente na forma prevista na lei.

Por exemplo: se a lei determinar que, pela ofensa de determinada norma, será aplicada multa de exatos R\$ 500,00, não haverá qualquer margem de liberdade. Nesse caso, à autoridade pública caberá apenas verificar se houve, no mundo real, ofensa à norma legal e, confirmada a irregularidade, será aplicada a multa de **exatos** R\$ 500,00, nem mais nem menos!

Cumpra-se anotar, todavia, que “poder vinculado” não é sinônimo de “ato vinculado”. O ato vinculado é uma manifestação do poder vinculado, que ocorre quando todos os elementos dos atos administrativos são vinculados. Assim, a **competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto** do ato administrativo são inteiramente vinculados.

No entanto, quando são editados atos discricionários, os elementos competência, finalidade e forma são também vinculados, ao passo que o motivo e o objeto poderão ser discricionários. Logo, na edição de um ato discricionário teremos a manifestação simultânea do poder vinculado (competência, finalidade e forma) e do poder discricionário (motivo e objeto).

Ato vinculado				
Poder Vinculado				
V	V	V	V	V
Com.	Fi.	For.	M.	Ob.

Ato discricionário				
Poder Vinculado			Poder Discricionário	
V	V	V	D	D
Com.	Fi.	For.	M.	Ob.

Diversamente, no **poder discricionário**, o agente público possui **alguma margem de liberdade** de atuação. No caso em concreto, o agente poderá fazer o seu juízo de **conveniência e oportunidade** e decidirá com base no **mérito administrativo**. Assim, haverá para a autoridade pública uma **margem de liberdade dentro dos limites da lei e da razoabilidade e proporcionalidade**.

Em geral, há liberdade (discricionariedade) quando a lei expressamente prevê tal possibilidade, utilizando conceitos como “poderá”, ou “a juízo da autoridade competente”, ou “por até ‘x’ dias”, ou “se houver interesse da Administração”, ou qualquer outro termo que denote uma liberdade de escolha.

Por exemplo: se a lei estabelecer uma sanção de suspensão de “um a noventa dias”, haverá liberdade para a autoridade definir o conteúdo do ato. No caso concreto, ocorrendo ofensa à norma legal, a autoridade poderá aplicar, justificadamente, a sanção de “um dia”, ou “cinco dias” ou “quarenta dias”, ou qualquer outro prazo até o limite de “noventa dias”. Portanto, há um limite mínimo e um máximo a seguir, e a autoridade terá “liberdade” para definir o conteúdo (o prazo) da sanção.

Há ainda a presença do poder discricionário quando a lei utiliza os chamados **conceitos jurídicos indeterminados**, que denotam situações em que a autoridade terá liberdade para enquadrar, ou não, uma situação dentro deste conceito legal. Por exemplo: quando uma lei impõe a aplicação de uma sanção ao servidor que cometer “falta grave”, a autoridade terá certa margem de liberdade para definir o que é falta grave. Assim, há autores que defendem que, quando o legislador emprega conceitos jurídicos indeterminados, haverá discricionariedade no caso concreto. Por ora, não vamos nos preocupar em discutir



o assunto de forma mais aprofundada, pois a abordagem não é tão complexa em questões de poderes administrativos.

Basta destacar, portanto, que o poder discricionário se manifesta quando há expressa liberdade concedida pelo legislador, ou quando são empregados conceitos jurídicos indeterminados.

Todavia, ainda que tenha uma margem de liberdade, a autoridade deverá observar os **limites legais** e também não poderá impor uma sanção desproporcional à infração cometida ou uma restrição exagerada quando comparada ao fim que se quer alcançar.

Logo, a discricionariedade é limitada, em linhas gerais, pelo próprio ordenamento jurídico. Diz-se, assim, que o juízo discricionário encontra limites:

- a) **na lei**: o próprio legislador define os limites mínimos e máximos para a prática do ato;
- b) **nos princípios**, em especial os da **proporcionalidade** e da **razoabilidade**: um ato não pode ser desarrazoado, exagerado, desproporcional ao fim que se quer alcançar.

Um ato que não observe estes parâmetros será um **ato arbitrário** e, conseqüentemente, será um ato passível de anulação. Vale lembrar que este não é um controle de mérito do ato, pois a arbitrariedade é uma forma de ilegalidade. Justamente por isso que o Poder Judiciário tem a prerrogativa de anular um ato administrativo desproporcional. Por exemplo: se um servidor cometer uma infração leve, mas lhe for aplicada uma sanção “grave”, a punição será desproporcional à infração, situação que poderá ensejar a anulação do ato.

Vale acrescentar que a **discricionariedade** ocorre tanto na edição do ato como na sua **revogação**. Isso porque a revogação é o desfazimento de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Seria como um pai que autoriza o filho a sair de casa para brincar com os amigos (edição de ato discricionário), mas que depois resolve ligar para o filho e mandar ele voltar para casa, pois soube que ele tirou notas ruins na escola (revogação do ato anterior). Houve discricionariedade na autorização para o filho sair; e depois houve uma nova discricionariedade quando o pai resolveu mandar o filho voltar para casa.

Por fim, destacar um último ponto explicado pela Prof. Maria Sylvania Zanella Di Pietro. Para a autora, os poderes discricionário e vinculado não existem como poderes autônomos, pois são, quando muito, atributos de outros poderes ou competências da Administração. Complementa a doutrinadora:

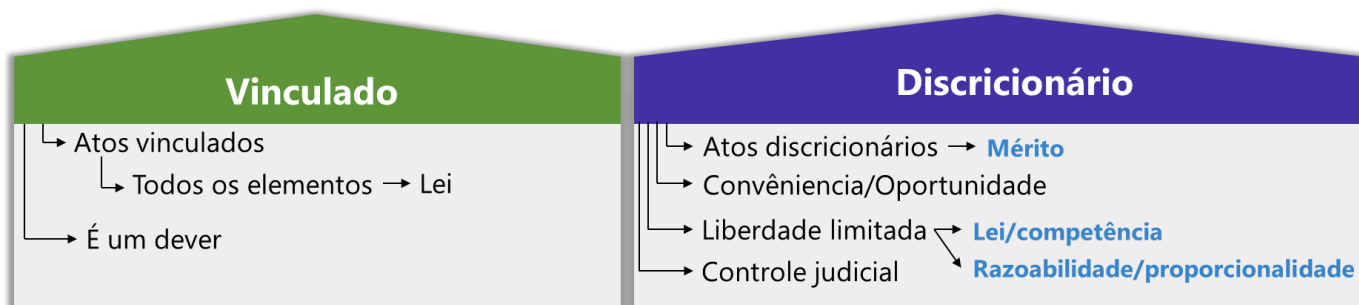
O chamado “poder vinculado”, na realidade, não encerra “prerrogativa” do Poder Público, mas, ao contrário, dá ideia de restrição, pois, quando se diz que determinada atribuição da Administração é vinculada, quer-se significar que está sujeita à lei em praticamente todos os aspectos. O legislador, nessa hipótese, preestabelece todos os requisitos do ato, de tal forma que, estando eles presentes, não cabe à autoridade administrativa senão editá-lo, sem apreciação de aspectos concernentes à oportunidade, conveniência, interesse público, equidade. Esses aspectos foram previamente valorados pelo legislador.

A discricionariedade, sim, tem inserida em seu bojo a ideia de prerrogativa, uma vez que a lei, ao atribuir determinada competência, deixa alguns aspectos do ato para serem apreciados pela Administração diante do caso concreto; ela implica liberdade a ser exercida nos limites fixados na lei. No entanto, não se pode dizer que exista como poder autônomo; o que ocorre é que as



várias competências exercidas pela Administração com base nos poderes regulamentar, disciplinar, de polícia, serão vinculadas ou discricionária, dependendo da liberdade deixada ou não, pelo legislador à Administração Pública.

Por esse motivo, esses dois “poderes” são empregados apenas de maneira tradicional, pois são apenas aspectos das prerrogativas e competências públicas. Vale dizer, na realidade, eles não são poderes. São apenas características dos atos administrativos. Não obstante, é comum as bancas cobrarem esses dois “poderes” em conjunto com os demais, que serão estudados a seguir.



PODER VINCULADO VS. PODER DISCRICIONÁRIO	
Poder vinculado (regrado)	- única solução possível - competência, finalidade e forma (sempre vinculados)
Poder discricionário	- margem de liberdade - quando a lei autorizar (“pode”, “juízo da autoridade”, “de tanto a tanto”) - conceitos jurídicos indeterminados - motivo e objeto (vinculados ou discricionários) - limitada pelo ordenamento jurídico (leis, princípios) - razoabilidade e proporcionalidade - presente na edição e na revogação do ato
Observação	tecnicamente, não são “poderes”, mas características dos atos administrativos



(MPE AL - 2018) Determinada norma jurídica dispõe sobre a prática de ato administrativo, sob a forma de decreto, e permitiu, ao agente competente, que escolhesse a melhor solução considerando as



peculiaridades do caso concreto. O ato que venha a ser praticado, em razão da liberdade na valoração dos motivos e na escolha do objeto, será considerado um ato discricionário.

Comentários: se há liberdade de escolha para valorar os motivos e, com isso, definir o objeto do ato, diz-se que o ato é discricionário. Logo, estaremos diante da manifestação do poder discricionário.

Gabarito: correto.



Poder hierárquico

A **hierarquia** é a **relação de subordinação** existente entre os vários órgãos e agentes administrativos, com a **distribuição de funções** e a **gradação de autoridade** de cada um.

Segundo Hely Lopes Meirelles, o **poder hierárquico** “é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal”. Apesar de o renomado autor falar do “Executivo”, o mais adequado é falar em “Administração Pública”, uma vez que o **poder hierárquico se manifesta no exercício da função administrativa**.

Nesse contexto, o poder hierárquico tem por **objetivo**:

- dar ordens;
- editar atos normativos internos para ordenar a atuação dos subordinados;
- fiscalizar a atuação e rever atos;
- delegar competências;
- avocar atribuições; e
- aplicar sanções.

Temos como consequência lógica da hierarquia o poder de **comando** realizado entre as instâncias superiores sobre as inferiores. Essas, por sua vez, possuem o **dever de obediência** para com aqueles, devendo, portanto, executar as tarefas em conformidade com as determinações superiores. Dessa forma, pelo poder de **dar ordens**, os superiores fazem determinações aos subordinados para praticar atos ou tomar determinadas condutas no caso concreto.

Os subordinados se vinculam às determinações superiores, não lhes cabendo avaliar a conveniência e oportunidade da decisão superior, mas cumpri-las. Essa é a base para o desenvolvimento da função administrativa, que pressupõe a existência de hierarquia. No entanto, os subordinados podem **se negar a cumprir ordens manifestamente ilegais**. Isso porque a própria Constituição Federal estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CF, art. 5º, II). Na esfera federal, o art. 116, IV, da Lei 8.112/1990, estabelece que é dever do servidor “*cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.*” Assim, um servidor público deve se negar, por exemplo, a cumprir uma ordem de destruir um bem público sem nenhum motivo.



Lucas Rocha Furtado apresenta outras três situações excepcionais que afastam ou, ao menos, mitigam o dever de cumprir as ordens dadas:

quando a lei tiver conferido **competência exclusiva** para a prática do ato ao órgão subordinado;



quando se tratar de atividade de **consultoria jurídica ou técnica**, uma vez que esses atos, que muitas vezes se pronunciam na forma de pareceres, dependem do convencimento pessoal do agente que o pratica e podem ensejar sua responsabilidade pessoal; em razão da própria natureza consultiva desses órgãos, eles devem gozar de ampla autonomia de atuação, o que afasta ou mitiga o dever de cumprir ordens;

quando se tratar de **órgão incumbido de adotar decisões administrativas** (por exemplo: o Conselho de Contribuintes da Receita Federal – Carf se encontra subordinado administrativamente ao superintendente da Receita, mas este não pode definir como as decisões do Conselho devem ser adotadas).¹

Exceções ao P. Hierárquico

1. Ordem manifestadamente ilegal
2. Competência exclusiva
3. Consultoria (jurídica/técnica)
4. Órgãos especializados

A edição de **atos normativos internos destinados a ordenar a atuação dos subordinados** nada mais é do que uma faceta do poder de dar ordens. Tais atos, em regra, produzem efeitos apenas dentro da própria estrutura administrativa, destinando-se a padronizar ações dos subordinados em um órgão ou entidade público. Eles são os famosos atos administrativos ordinatórios, dos quais são exemplos as portarias, ofícios, circulares, etc.

A **fiscalização** corresponde ao acompanhamento permanente dos atos dos subordinados com o intuito de mantê-los dentro dos padrões de legalidade e legitimidade previstos para a atividade administrativa. Como consequência da fiscalização, surge a competência para **rever atos**, também chamada de **poder de controle**, que permite que o superior hierárquico **anule** ou **revogue** os atos de seus subordinados. Dessa forma, o poder hierárquico permite que um superior, de ofício ou por provocação, anule os atos ilegais ou avalie a conveniência e oportunidade para revogar os atos de seus subordinados ou simplesmente mantê-los da forma como praticados, caso concorde com a sua edição. É cabível, ainda, realizar a **convalidação** dos atos com defeitos sanáveis, desde que seja possível e conveniente. Por fim, da revisão, o superior pode simplesmente concordar com o ato do subordinado, mantendo-o exatamente como foi praticado.

A **delegação** ocorre quando se confere a um terceiro atribuições que originalmente competiam ao delegante. Por exemplo: João é um prefeito municipal e resolver delegar a atribuição de emitir ordens de pagamentos aos seus secretários. Logo, o prefeito delegou parcela do exercício de suas competências aos seus secretários

A delegação é um ato **discricionário, temporário e revogável** a qualquer momento. Logo, a autoridade competente é que decide se vai ou não delegar, e poderá desfazer o ato de delegação a qualquer momento.

¹ Furtado, 2012, p. 576.



Além disso, **não** se admite a delegação de atos de natureza política, como o poder de sancionar uma lei. Também **não** é possível a delegação de competência de um Poder ao outro, salvo quando a Constituição Federal autorizar expressamente.² Também não se admite a delegação de atribuições especificamente atribuídas em lei a determinado órgão ou agente (competência exclusiva), ou quando houver expressa vedação legal (por exemplo: a Lei 9.784/99 veda a delegação de determinadas competências).³ Ademais, a delegação só alcança o exercício da competência, uma vez que a sua titularidade é irrenunciável.

É preciso ressaltar que é possível delegar uma competência **mesmo quando não haja relação hierárquica**, ou seja, a delegação *não é exclusividade do poder hierárquico*. Por exemplo: se as secretarias de educação e de saúde de um município resolverem promover, um programa em conjunto, poderia ocorrer de esta última delegar competências para aquela coletar informações e executar atividades da área da saúde. Nesse caso, um órgão teria delegado atribuição a outro do mesmo patamar, sem relação de hierarquia entre eles.

A diferença é que a delegação para o subordinado normalmente ocorre por ato administrativo e não pode ser recusada (o subordinado terá que “aceitar” a delegação). Por outro lado, quando não há hierarquia, a delegação ocorrerá por meio de ato bilateral, como um convênio, já que as duas partes terão que concordar com a delegação.

Por fim, a **subdelegação** (delegação da delegação) só é permitida com a concordância expressa do delegante.

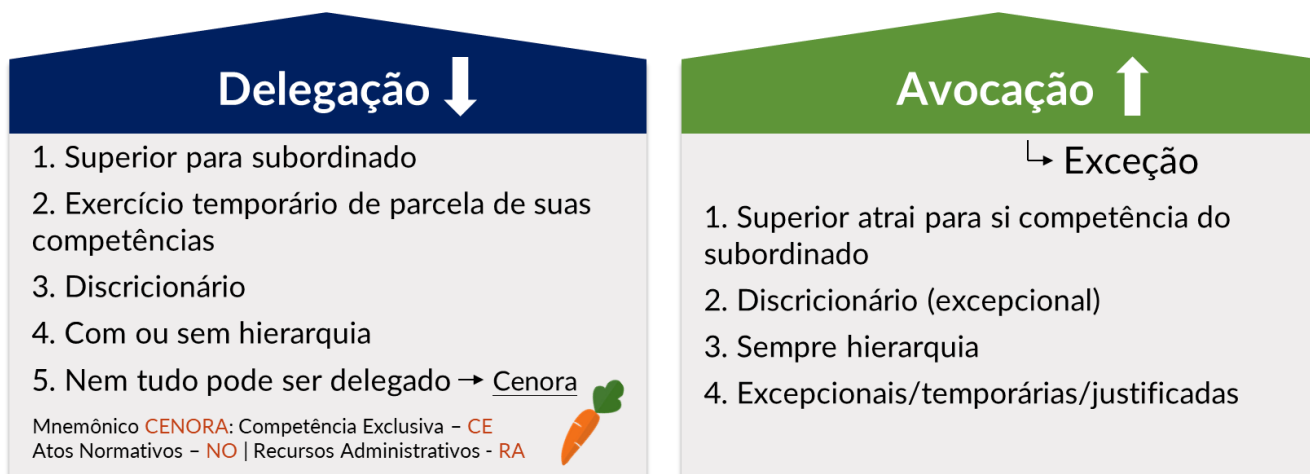
Avocar é chamar para si funções que originalmente foram atribuídas a um subordinado. A avocação só é possível em caráter excepcional, por motivos relevantes, devidamente justificados e por tempo determinado. Com efeito, diferentemente da delegação, **pressupõe a existência de relação hierárquica**. Finalmente, o superior não pode avocar uma competência atribuída por lei como exclusiva de seu subordinado.

² Hely Lopes Meirelles entende que não se pode delegar competências de um poder ao outro (2013, p. 131). Porém, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2011, p. 222) afirmam que é possível a delegação, desde que a Constituição assim autorize expressamente (eles mencionam como exemplo o caso de leis delegadas, previstas no art. 68 da Constituição Federal).

³ Lei 9.784/99, art. 13: Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de atos de caráter normativo; II - a decisão de recursos administrativos; III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.



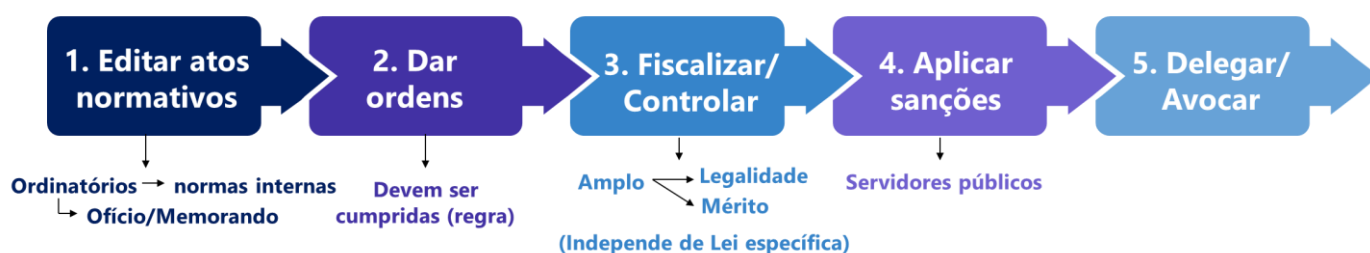
Delegação e avocação



Outra consequência do poder de fiscalização é a **aplicação de sanções**. Isso porque, pela fiscalização, o superior poderá identificar irregularidades na atuação de seus subordinados. Além disso, da relação de hierarquia é que surge a competência para aplicar as sanções. Por exemplo: o chefe do Executivo pode aplicar a pena de demissão aos servidores do Poder Executivo, mas não pode demitir os servidores do Poder Legislativo, pois nesse caso não haveria a relação de hierarquia.

Vale lembrar que a aplicação de sanções não é a essência do poder hierárquico, mas apenas uma consequência dessa relação. Daí porque costuma-se dizer que a aplicação de sanções decorre **mediatamente** (ou indiretamente) do poder hierárquico. Vamos notar, adiante, que a aplicação de sanções também decorre do poder disciplinar, mas lá de forma mais específica (direta).

Poder hierárquico



Agora, vamos tratar de algumas situações em que a hierarquia não estará presente, ou pelo menos será relativizada.

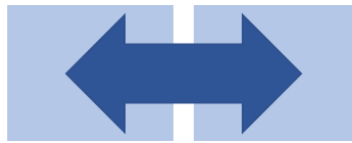
Primeiramente, é importante destacar que a hierarquia só ocorre **dentro da mesma pessoa jurídica**, ou seja, não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Nessa linha, não se pode confundir **subordinação** com **vinculação**. No primeiro caso, há hierarquia; no segundo, **não há hierarquia, mas apenas tutela**. O poder hierárquico se aplica nas relações de subordinação, permitindo o exercício de todas as formas de controle. Por outro lado, a vinculação gera uma forma de controle restrita, em geral sob o aspecto político, podendo ser realizada apenas quando expressamente prevista em lei. Um bom exemplo de vinculação ocorre na relação entre a Administração direta sobre a indireta. Nesse caso, não há hierarquia, mas apenas vinculação.



Subordinação



Vinculação



Com efeito, também não se fala em hierarquia entre os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) ou entre a Administração e os administrados (particulares).

Além disso, o poder hierárquico **não se apresenta nos Poderes Legislativo e Judiciário quando no exercício de suas funções típicas** (legislar e julgar, respectivamente). Porém, quando se tratar das *atividades meio* (licitar, contratar, comprar, etc.), que se expressam pelo exercício da **função administrativa**, aí o poder hierárquico também estará presente nos órgãos do Judiciário e do Legislativo. Por exemplo: o diretor de um fórum exerce hierarquia sobre os servidores públicos, em sentido funcional ou em virtude do desempenho de atividade administrativas.

Ainda sobre o Poder Judiciário, como dito, não há hierarquia, em regra, no exercício de sua função típica. Um juiz de instância superior não pode simplesmente “mandar” no juiz da instância inferior. Contudo, essa ausência de hierarquia não é absoluta. Desde a Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional 45/04), defende-se a ideia de uma “**hierarquia parcial**” ou **mitigada** entre o STF e todos os demais órgãos do Poder Judiciário, pois as matérias constitucionais decididas em **súmulas vinculantes** passam a obrigar as demais instâncias do Judiciário. O mesmo se aplica nas decisões proferidas em **ações diretas de inconstitucionalidade** ou em **ações declaratórias de constitucionalidade**, que produzem eficácia *erga omnes*⁴ e, por isso, obrigam também as demais instâncias do Poder Judiciário.

Poder Hierárquico

O que é? ➡ **Relação de coordenação e comando**

Não há hierarquia

1. Pessoas jurídicas distintas
2. Administração direta vs. indireta
3. Entre os poderes do Estado
4. Entre a administração e particulares
5. Funções típicas (Legislativo/judiciário)

⁴ Eficácia “*erga omnes*” significa que a decisão “produz efeitos contra todos”. Em regra, as decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes do processo (eficácia *inter partes*). Todavia, em casos específicos, elas produzirão efeitos para todos. Assim, quando o STF declara uma lei inconstitucional, tal decisão gera efeitos contra todos (*erga omnes*), de tal forma que nenhum juiz poderá julgar um processo com base na lei que foi declarada inconstitucional.





PODER HIERÁRQUICO	
Conceito	distribuição e escalonamento de funções dentro da Administração Pública, numa relação de coordenação e subordinação
Dar ordens	- o subordinado deve obedecer ao superior - salvo ordens manifestamente ilegais ou situações específicas (competência exclusiva, consultoria jurídica e técnica)
Atos normativos internos	- disciplinar internamente a atuação dos subordinados - atos ordinatórios
Fiscalizar	superior pode controlar os atos dos subordinados (legalidade e mérito)
Delegar	atribuir a terceiro (subordinado ou não) parcela de suas atribuições.
Avocar	atrair para si a competência de um subordinado (medida excepcional e temporária, depende de justificativa)
Aplicar sanções	decorre do poder de fiscalização; competência mediata (indireta); somente os servidores.
Não há hierarquia	- na vinculação: Administração direta sobre a indireta - entre a Administração e particulares - nas funções típicas do Legislativo e do Judiciário (em regra)

Visto isso, vamos resolver algumas questões.



(CAGE RS - 2018) O poder hierárquico pode ser exercido pela União sobre uma sociedade de economia mista da qual ela seja acionista.

Comentários: entre a Administração direta e as entidades administrativas (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista) não existe hierarquia, mas apenas vinculação. Logo, não há poder hierárquico da União sobre uma sociedade de economia mista.

Gabarito: errado.



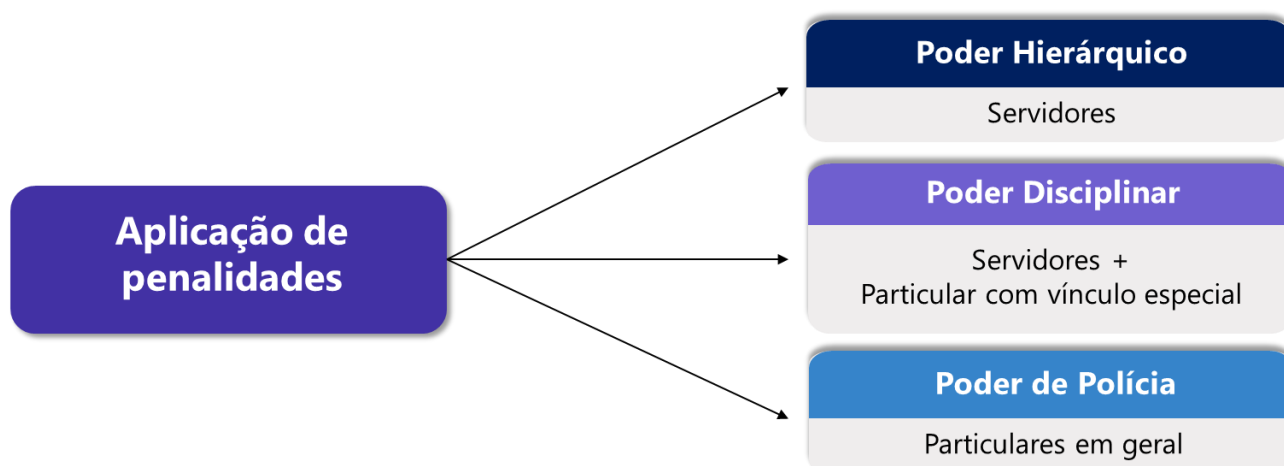
Poder disciplinar

O **poder disciplinar** é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.

Não podemos confundir **poder disciplinar** com **poder punitivo** do Estado. Este último é gênero, do qual o poder disciplinar é apenas uma espécie. O poder punitivo pode se referir à capacidade punitiva do Estado contra os **crimes e contravenções penais**, sendo competência do Poder Judiciário; ou, no direito administrativo, pode designar a capacidade punitiva da Administração Pública que se expressa no **poder disciplinar** ou no **poder de polícia**.¹

Vale dizer, o **poder punitivo**, no âmbito administrativo, se manifesta no *poder disciplinar* e no *poder de polícia*. Os poderes disciplinar e de polícia distinguem-se por atuarem em campos distintos.

O **poder de polícia** se insere na *esfera privada*, permitindo que se apliquem restrições ou condicionamentos nas atividades privadas. Assim, o vínculo entre a Administração e o particular é *geral*, ou seja, é o mesmo que ocorre com toda a coletividade. Por exemplo, é o poder de polícia que fundamenta a aplicação de uma multa de trânsito ao particular que cometa infrações contra o Código de Trânsito Brasileiro (você não firma um “contrato” com o Poder Público para poder receber uma multa de trânsito, certo?).

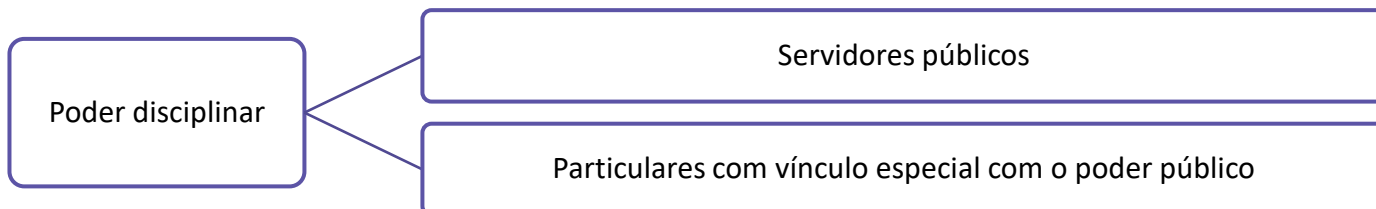


Por outro lado, o **poder disciplinar** permite a aplicação de punições em decorrência de infrações relacionadas com atividades exercidas **no âmbito da própria Administração Pública**. Assim, o poder disciplinar se aplica somente **aos servidores públicos** ou aos **particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração**. São exemplos de particulares sujeitos a um vínculo específico com a Administração (e, portanto, sujeitos ao poder disciplinar):

- a) uma empresa particular que tenha firmado algum contrato administrativo;

¹ Alguns autores utilizam a expressão “poder punitivo do Estado” para se referir **apenas ao exercício da capacidade punitiva em decorrência de crimes e contravenções penais**. Nesse caso, o poder punitivo é realizado pelo Poder Judiciário e não pela Administração Pública. Adotamos, todavia, a designação de Lucas Rocha Furtado, que utiliza a expressão para designar a capacidade punitiva tanto no Direito Penal quanto no Direito Administrativo, que, neste último caso, apresenta-se no poder disciplinar e no poder de polícia (Furtado, 2012, pp. 576-577).

- b) o aluno de uma rede pública de ensino;
- c) um detento que tenha cometido infração disciplinar durante o regime de execução da pena.²



Como destacamos acima, o poder disciplinar se relaciona com o poder hierárquico. Assim, muitas vezes, quando se aplica uma punição ao agente público, diz-se que a sanção decorre **diretamente (ou imediatamente) do poder disciplinar e mediamente do poder hierárquico**.

Vale lembrar, no entanto, que o poder disciplinar também trata da aplicação de sanções a particulares com vínculo especial, ou seja, alcança uma situação não decorrente de hierarquia. Logo, não há total convergência entre os poderes disciplinar e hierárquico no que se refere à aplicação de sanções.

Servidores	Particulares (com vínculo especial)
Poder disciplinar + Poder hierárquico	Poder disciplinar

O exercício do poder disciplinar é em **parte vinculado** e em **parte discricionário**.

Nesse contexto, o agente público tem o **poder-dever** de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, se não for competente para puni-lo, é obrigado a dar conhecimento do fato à autoridade competente. Caso não o faça, estará cometendo crime de condescendência criminosa, previsto no art. 320 do Código Penal. Dessa forma, pode-se dizer que é **vinculada** a competência para **instaurar o procedimento administrativo** para apurar a falta ou dar conhecimento à autoridade competente para fazê-lo e, se comprovado o ilícito administrativo, a autoridade é obrigada a **responsabilizar o agente faltoso**.

Por outro lado, em regra, é **discricionária** a competência para **tipificação da falta** e para a **escolha e gradação da penalidade**. A tipificação se refere ao enquadramento da conduta do agente em algum dispositivo legal. Isso porque, no direito administrativo, ao contrário do que ocorre no direito penal, não há uma tipificação exaustiva das infrações. Existem diversas condutas que podem ser enquadradas em uma ou outra infração. Às vezes, o legislador se utiliza de expressões genéricas, ou conceitos jurídicos indeterminados, para descrever alguma infração administrativa.

² Tome cuidado com esse exemplo, pois não estamos falando da aplicação da pena restritiva de liberdade (que decorre do poder punitivo no âmbito penal). Uma vez preso, o detento deve manter um comportamento adequado no estabelecimento prisional. Se, eventualmente, ele não mantiver bom comportamento, cometendo infrações administrativas, sujeitar-se-á a processo administrativo disciplinar que poderá ensejar a aplicação de sanções, que inclusive poderão gerar reflexo no regime de execução da pena.



Por exemplo, o art. 132, VI, da Lei 8.112/1990 prevê que a pena de demissão será aplicada no caso de “insubordinação grave em serviço”. Mas *o que vem a ser insubordinação “grave”*? Mesmo que se comprove a insubordinação, caberá à autoridade competente enquadrar ou não a conduta do agente como grave. Eis porque, em regra, é discricionária a competência para a tipificação das faltas.

Da mesma forma, a discricionariedade se apresenta quando a lei prevê um limite máximo e mínimo para a sanção. Por exemplo, a lei pode prever a aplicação de multa “entre R\$ 1.000,00 e R\$ 10.000,00”. No caso concreto, a autoridade deverá analisar os fatos e decidir, discricionária e fundamentadamente, qual o valor adequado da multa.

Assim, a escolha da gradação da multa é discricionária, por se inserir no mérito administrativo. Todavia, não se pode confundir discricionariedade com a arbitrariedade. Os exageros cometidos pelas autoridades administrativas na aplicação de sanções podem ser invalidados pelo Poder Judiciário, pois, nesses casos, não estaremos diante de análise de conveniência e oportunidade, mas sim de legalidade e legitimidade da sanção.



Na verdade, há divergência na doutrina sobre a discricionariedade do poder disciplinar. Alguns autores defendem que a avaliação que o administrador faz para aplicar uma punição **não contém discricionariedade**, pois não se reveste do juízo de conveniência e oportunidade. Nesse caso, o administrador estaria vinculado aos elementos do processo administrativo, reduzindo a sua avaliação ao mínimo de subjetividade. Como consequência, o Poder Judiciário poderia exercer o controle do ato sancionatório em sua integralidade.

Por fim, é importante tecer alguns comentários sobre o **direito de defesa e a motivação dos atos de aplicação de penalidades**.

Antes da aplicação de qualquer medida de caráter punitivo, deve a autoridade competente proporcionar o **contraditório e a ampla defesa** do interessado. Não se admite, desde a égide da CF/88, a aplicação de sanções sem direito de defesa, nem mesmo quando não houver qualquer dúvida sobre a ocorrência da infração. Diz-se, assim, que **não se admite a aplicação de sanções com base na “verdade sabida”**.

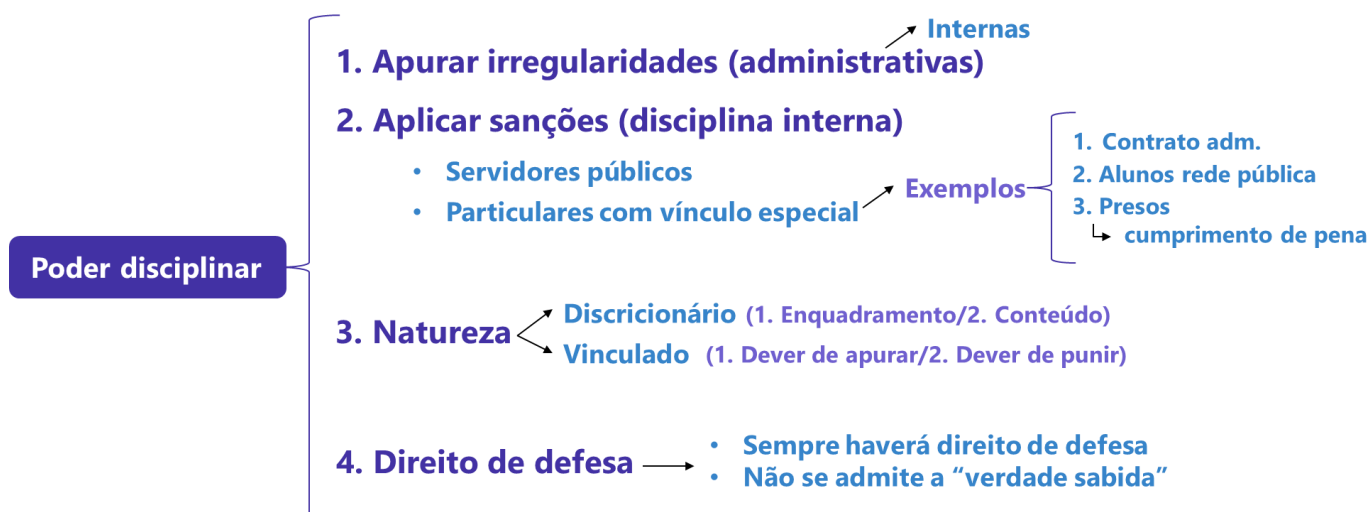
Por exemplo: imagine que um servidor deu uma porrada na cara de um cidadão, que simplesmente estava no local protocolando um requerimento. O servidor admitiu a infração, alegando que o tal cidadão era um desafeto da época de escola. Além disso, as câmeras de segurança gravaram o ato e outros servidores testemunharam o fato. Não obstante a inexistência de dúvida quanto a ocorrência do fato, será obrigatória a instauração de processo administrativo com a concessão do contraditório e ampla defesa antes da aplicação da sanção disciplinar.

No caso dos servidores públicos federais, por exemplo, a Lei 8.112/1990 determina a “autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa” (art. 143). Quanto



à aplicação de sanções aos particulares que tenham firmado contratos administrativos com a Administração Pública, os art. 157 e 158 da Lei 14.133/2021 determinam a concessão de defesa prévia ao contratado.

Finalmente, todo ato de aplicação de penalidade deve ser motivado. **Não há nenhuma exceção dessa regra.** Sempre que decidir punir alguém, a autoridade administrativa deve expor os motivos da punição. A motivação se destina a evidenciar a conformação da penalidade com a falta, sendo pressuposto do direito de defesa do administrado.



RESUMINDO

PODER DISCIPLINAR	
Conceito	poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração
Alcance	- servidores públicos - particulares sujeitos à disciplina interna
Liberdade de ação	vinculado: dever de apurar e punir discricionário: capitulação da sanção; definição do conteúdo, quando houver margem de liberdade na lei divergência: alguns autores entendem que ele é sempre vinculado
Requisitos	- sempre haverá necessidade de contraditório e ampla defesa - toda sanção será motivada
Poderes	- hierárquico: mediato; servidores - disciplinar: imediato; servidores e particulares sujeitos à disciplina interna



Vejamos uma questão sobre o poder disciplinar.



(ALESE - 2018) O poder disciplinar vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.

Comentários: de fato, há relação entre os poderes disciplinar e hierárquico. No entanto, não há total convergência entre eles, ou seja, um não se reduz ao outro. Em alguns momentos, eles tratam de aspectos distintos. Por exemplo, no que se refere aos servidores públicos, o poder hierárquico tem um alcance mais amplo, pois não se limita a aplicar sanções, abrangendo também o poder de revisão, delegação, avocação, etc. Por outro lado, o poder disciplinar alcança um aspecto não abrangido por aquele, já que fundamenta também a aplicação de sanções a particulares sujeitos à disciplinar interna da Administração, enquanto o poder hierárquico só fundamenta aplicação de sanções aos servidores. Assim, não há total convergência e também não podemos afirmar genericamente que um é mais amplo que o outro sem analisar outros aspectos.

Gabarito: errado.



Poder regulamentar ou normativo

Noções gerais

As normas, em sentido amplo, servem disciplinar a vida em sociedade, prescrevendo comandos **gerais e abstratos**.

Elas são **gerais** porque se destinam a **sujeitos indeterminados**, ou seja, a norma não tem um único destinatário, mas um conjunto de destinatários que se enquadrem em determinada situação jurídica. Por exemplo: se uma lei determinar que declare imposto de renda todo aquele que perceber mais do que R\$ 30.000,00 anuais, serão obrigados a declarar todas as pessoas que receberam mais do que este valor. Não importa se é o Pedro, o João, a Maria, seja quem for!

Da mesma forma, são **abstratas** porque não tratam de uma situação específica, mas de situações futuras que poderão acontecer. A Lei não menciona que “o João recebeu R\$ 30.000,00 no ano X e por isso vai declarar o imposto de renda”. Ela dispõe, de forma genérica: “quem perceber mais do que R\$ 30.000,00 terá que declarar o imposto de renda”. Assim, não importa quantas pessoas ou quantas vezes a situação ocorrer, ela será disciplinada pela lei. Ou seja, a norma é um antecedente do fato, que não se esgota em um único caso, mas em situações incontáveis. Por isso é abstrata!

O Estado tem a capacidade de produzir normas que obrigam as pessoas ao seu cumprimento. Com efeito, algumas normas decorrem diretamente do texto constitucional, são normas **primárias**, e por esse motivo podem **innovar na ordem jurídica**, ou seja, podem criar direitos e obrigações. Por exemplo: quando o Estado proíbe o porte de arma de fogo; ou quando cria um requisito para o exercício de determinada atividade profissional; ou quando fixa a remuneração de um cargo público. Nessas situações, o Estado terá que editar uma norma primária, em geral, por intermédio da atuação do Poder Legislativo.

Assim, em regra, esse tipo de ato é formalizado por meio de **lei** (complementar ou ordinária), mas admite outras espécies como as emendas à Constituição e as medidas provisórias, cujo fundamento é diretamente o texto constitucional (CF, art. 59). A edição de tais atos, conforme veremos adiante, não se insere no poder regulamentar, uma vez que não tratam do exercício da função administrativa (decorrem, na verdade, da função legislativa).

Abaixo das normas primárias, encontramos as normas **derivadas** ou **secundárias**, editadas para disciplinar uma situação já prevista em lei. Essas normas são editadas pela Administração Pública, por meio de **atos administrativos normativos** (decretos, regulamentos, resoluções), objetivando regulamentar uma disposição legal. As normas secundárias, portanto, **não podem inovar na ordem jurídica**, dado o seu caráter **infralegal**.

É aqui que entra o **poder regulamentar**.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o **poder regulamentar** é “a prerrogativa conferida à Administração Pública para **editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação**. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando”.



Esse é um conceito **amplo**¹ de poder regulamentar, que alguns autores chamam de poder normativo. Alguns autores utilizam um sentido **restrito** do **poder regulamentar**, explicando tratar-se do **poder conferido ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos) para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução**. Essas “normas complementares à lei”, chamadas de regulamentos, revestem-se na forma de **decreto**.

Nessa linha, quando o Presidente da República regulamenta uma lei, estará ele exercendo o chamado poder regulamentar. São exemplos de aplicação do poder regulamentar: (i) o Decreto 7.724/2012 regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011); (ii) o Decreto 10.024/2019 regulamenta a modalidade pregão (Lei 14.133/2021), na forma eletrônica; (iii) o Decreto 11.462/2023 regulamenta o sistema de registro de preços previsto nos arts. 82 a 86 da Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).

Por outro lado, o **poder normativo** refere-se à toda a capacidade normativa da Administração Pública, envolvendo não só a competência do Chefe do Poder Executivo para editar decretos regulamentares, mas também a competência das demais autoridades administrativas para a edição dos mais diversos tipos de normas administrativas. Logo, é poder normativo a edição de um decreto regulamentar, a edição de uma instrução normativa por um ministro de Estado, ou ainda a edição de uma resolução por determinado órgão público.

Note que, por esse segundo conceito que estamos vendo, o poder normativo é um **gênero**, do qual o poder regulamentar é uma **espécie**. Isso é muito importante, pois vários candidatos erram questões de prova alegando afirmações como “isso não é poder normativo, mas sim regulamentar”. Tal justificativa não se justifica, já que o poder regulamentar é um “pedaço” do poder normativo. Assim, aquilo que é poder regulamentar, também é poder normativo. O contrário, no entanto, não é verdadeiro.²

Temos que tomar muito cuidado com as expressões poder normativo e poder regulamentar. Conforme comentamos acima, alguns autores utilizam “poder regulamentar” para designar toda a capacidade normativa da Administração Pública (o que para alguns seria poder normativo). Outros, no entanto, mencionam o poder regulamentar para se referir apenas à competência do Chefe do Poder Executivo (Presidente, governadores e prefeitos). Para fins de prova, infelizmente, não há uma sistematização adequada das nossas bancas organizadoras. A dica que podemos passar é a seguinte: somente diferencie as expressões quando for necessário. Em regra, isso costuma ajudar muito em prova. Na resolução de questões, vamos notar que esse critério nos ajuda muito, em que pese as bancas cometam, volta e meia, bastante confusão.

Poder regulamentar (Carvalho Filho)	Poder normativo/regulamentar (Di Pietro)
Prerrogativa conferida à Administração Pública para editar atos gerais para complementar as leis (várias autoridades públicas).	Normativo: capacidade normativa da Administração Pública (resoluções, deliberações, instruções, decretos, etc.)

¹ A doutrina não utiliza as expressões “regulamentar em sentido amplo” e “regulamentar em sentido estrito”. Só estamos colocando esta designação porque, na prática, alguns autores dão um conceito amplo para a expressão e outros dão um sentido estrito. Mas as designações forem feitas “por nossa conta”. Por isso, na prova, dificilmente você irá ler as expressões “sentido amplo” e “sentido estrito” do poder regulamentar.

² Exemplo: uma resolução normativa seria poder normativo, mas não poder regulamentar, já que não foi editada pelo chefe do Poder Executivo. Lembro, porém, que isso vale para a doutrina que diferencia poder normativo do regulamentar.



Regulamentar: espécie do poder normativo, referente apenas à competência do Chefe do Poder Executivo (decretos).

Poder regulamentar (ou normativo)



Decretos regulamentares

De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República expedir **decretos e regulamentos para sua fiel execução das leis**. São os chamados decretos executivos ou regulamentares, cujo objetivo é disciplinar as leis. Trata-se de **competência indelegável**, ou seja, o Presidente da República não pode delegá-la aos ministros de Estado ou outras autoridades. Com efeito, em decorrência do princípio da simetria, esse poder se aplica aos demais chefes do Poder Executivo (governadores e prefeitos).

Entende-se por regulamento o “ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias **à execução de lei** cuja aplicação demande atuação da Administração Pública”.³

A edição de decretos regulamentares para a fiel execução não se aplicado a todas as leis. A doutrina ensina que somente as **leis administrativas**, ou seja, aquelas que devem ser executadas pela Administração, é que demandam regulamentação. Dessa forma, as demais leis (processuais, trabalhistas, civis, etc.) são aplicáveis independentemente de qualquer regulamentação.

Com efeito, a regulamentação de lei administrativa pode ocorrer quando há ou não determinação expressa para sua regulamentação. Por exemplo, pode constar na lei uma determinação do tipo: “o Presidente da República deverá regulamentar, por decreto, o conteúdo dessa lei”. Todavia, ainda que não conste tal determinação, é possível que o chefe do Poder Executivo exerça o seu poder regulamentar, pois essa atribuição vem diretamente da Constituição Federal (art. 84, IV).

Nesse contexto, uma coisa que causa divergência na doutrina é se as leis administrativas são exequíveis antes de sua regulamentação. Para não aprofundarmos demais o assunto, vamos acatar o posicionamento

³ Bandeira de Mello, 2013, p. 347.



de Hely Lopes Meirelles, que entende que as *leis que contenham recomendação de serem regulamentadas não são exequíveis* antes da expedição do decreto regulamentar. Dessa forma, o decreto opera como **condição suspensiva da execução da norma legal, sendo que seus efeitos ficam pendentes até a edição do ato normativo do Executivo.**

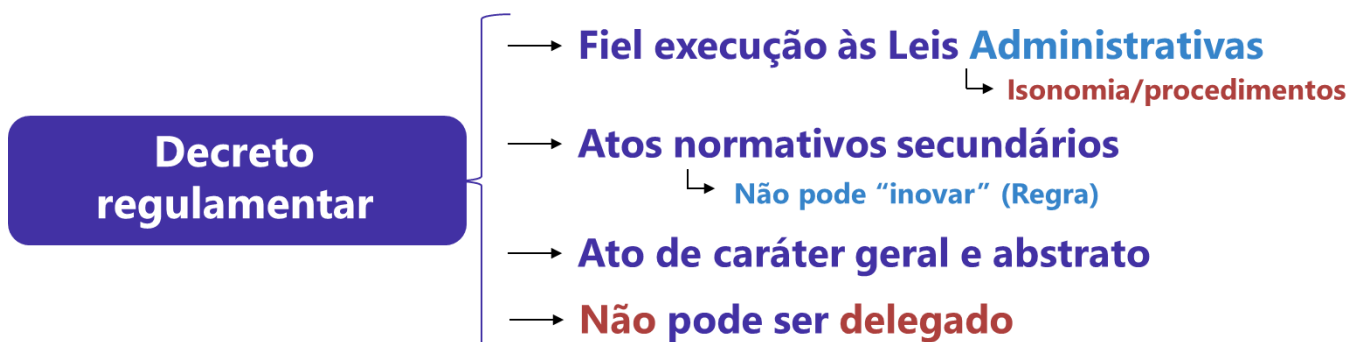
Ademais, parte da doutrina defende a existência de duas situações em que a regulamentação de lei é cabível:

- (i) quando há um **regramento procedimental** que deverá ser observado pelos órgãos e agentes públicos. Por exemplo: o regulamento da Lei de Acesso à Informação existe porque os agentes públicos deverão observar uma série de procedimentos no fornecimento e disponibilização de informações, bem como na classificação do grau de sigilo. Nesse caso, o regulamento tem o objetivo de detalhar como isso ocorrerá.
- (ii) quando a norma utiliza **expressões genéricas**, que dependem de um trabalho interpretativo mais acurado. É o caso, por exemplo, da lei que determina que sejam observados os itens de segurança em um carro – nesse caso, um regulamento técnico poderá explicar quais são esses itens.

Neste último caso, o regulamento fará o “meio do caminho” entre a lei e a atuação dos agentes públicos, padronizando determinada interpretação que, se fosse deixada para os agentes públicos, sofreria distintas interpretações. Por exemplo: um agente entenderia que um carro teria que ter extintor de incêndio, mas o outro entenderia o contrário.

Nesse aspecto, o poder regulamentar tem o objetivo de assegurar o **princípio da isonomia**, na medida que evitaria distintas interpretações sobre uma mesma situação.

Vimos acima que o poder regulamentar, em regra, não pode inovar na ordem jurídica, ou seja, não pode criar direitos e obrigações. Contudo, os regulamentos **podem criar as chamadas obrigações secundárias, subsidiárias, derivadas, que são aquelas que decorrem de uma obrigação primária.** Por exemplo: para obter a licença para dirigir, o candidato deve ter idade mínima e obter a aprovação em testes (aptidão física e mental, teste escrito, primeiros socorros, de direção). O regulamento explicará como o candidato comprovará a aprovação nesses testes, *exigindo* a apresentação de determinados documentos e outros atos necessários para a comprovação dos requisitos. Essas obrigações secundárias são decorrência das obrigações primárias constantes em lei, e só serão legítimas quando houver adequação com as obrigações legais.



Decreto autônomos

Em regra, o poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica. Essa é a regra que devemos usar na maioria das questões de prova.

No entanto, existem situações específicas em que será possível inovar na ordem jurídica, editando verdadeiros atos primários, cujo fundamento direto da Constituição Federal. São os chamados **decretos autônomos**, que são decretos que não se destinam a regulamentar determinada lei. Os decretos autônomos tratam de matérias não disciplinadas em lei, inserindo-se nas restritas hipóteses do art. 84, VI, da CF, vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Os decretos autônomos foram inseridos na Constituição Federal de 1988 por intermédio da Emenda Constitucional 32, de 2001.

É importante notar que os casos são bem limitados. Na alínea “a”, a expedição do decreto autônomo só pode ocorrer quando, simultaneamente: **(a) não implicar aumento de despesa; e (b) não criar nem extinguir órgãos públicos**. Dessa forma, a criação ou extinção de órgãos públicos depende, ainda, de lei. Da mesma forma, as alterações sobre a organização e o funcionamento, caso impliquem em aumento de despesas, também dependerão de lei.

Por fim, na hipótese da alínea “b”, a limitação é que os cargos ou funções devem **estar vagos**.

Logo, **não pode um decreto autônomo aumentar despesa, criar/extinguir órgãos públicos ou extinguir um cargo ou função ocupado**. Estas matérias continuam sujeitas à reserva legal.



Vamos fazer algumas observações sobre os decretos autônomos:

- não se trata de uma autorização genérica para edição de regulamentos autônomos, pois só se aplica nos casos das alíneas “a” e “b” do inc. VI, art. 84, da Constituição Federal.
- por decorrerem diretamente da Constituição Federal, essas são hipóteses restritas de decretos como atos normativos primários;



- essas matérias são de competência privativa do Presidente da República e, portanto, se submetem ao princípio da reserva administrativa. Portanto, o Poder Legislativo não possui competência para disciplinar esses casos;
- se aplica a todos os chefes do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos).
- por determinação do art. 84, parágrafo único, da CF, a atribuição de dispor sobre essas matérias pode ser delegada a outras autoridades (ministros de Estado, Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República).

Perceba que a competência para editar os decretos regulamentares não é passível de delegação, enquanto as matérias que podem ser disciplinadas por decretos autônomos **podem ser delegadas** para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República ou para o Advogado-Geral da União (CF, art. 84, parágrafo único).

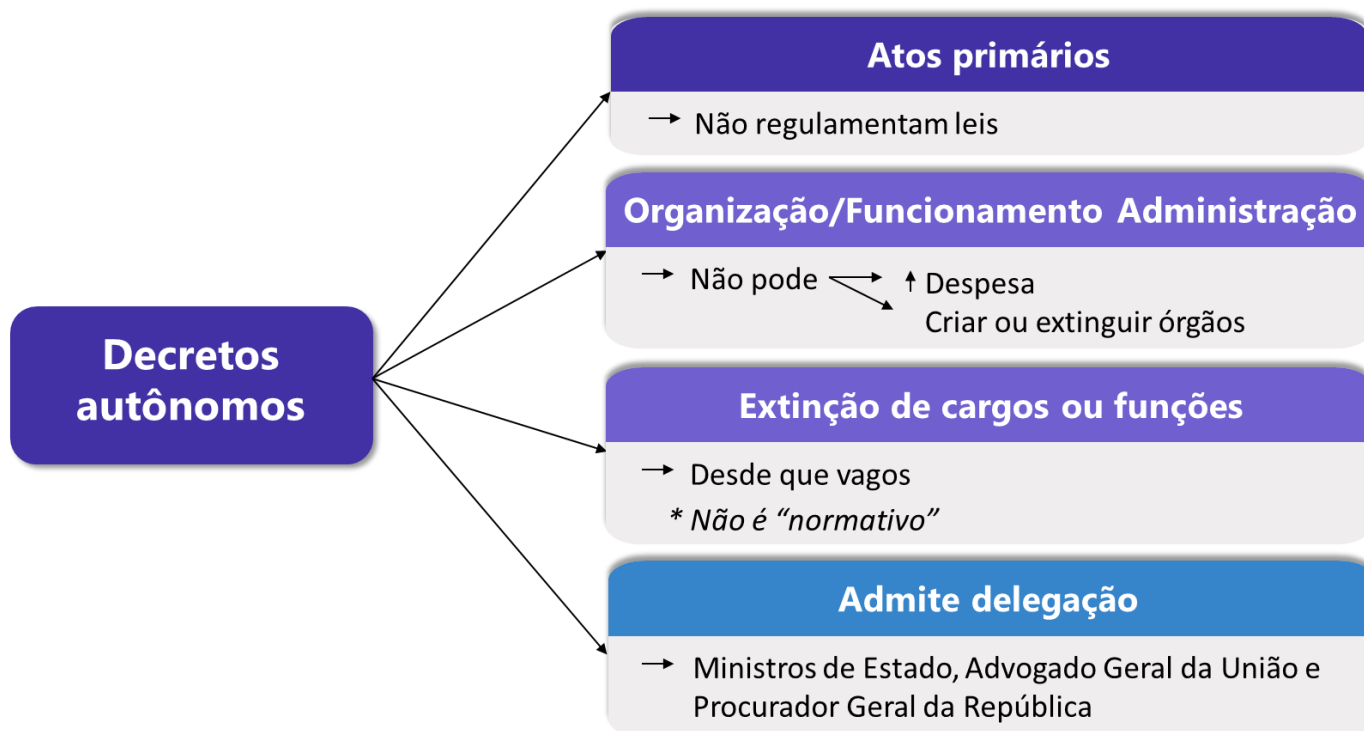
Encerrando o assunto sobre os decretos autônomos, é importante mencionar que, na verdade, somente a competência prevista alínea “a” do art. 84, VI, da CF, se refere à edição de ato normativo. Isso porque o conteúdo da alínea “b” do mesmo inciso é um típico **ato de efeitos concretos**. Isso porque a competência se limita a extinguir os cargos ou funções, quando vagos, mas não há nenhum ato normativo (geral e abstrato). Nesse sentido são os ensinamentos da Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro:⁴

Quanto à alínea b, não se trata de função regulamentar, mas de **típico ato de efeitos concretos**, porque a competência do Presidente da República se limitará a extinguir cargos ou funções, quando vagos, e não a estabelecer normas sobre a matéria.

Logo, efetivamente constitui um regulamento autônomo apenas a competência da letra “a”: “*dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos*”.

⁴ Di Pietro, 2014, pp. 93-94.





Regulamentos autorizados

Um tema de grande polêmica trata da edição dos chamados **regulamentos autorizados** ou **delegados**. Tais regulamentos não se confundem com os simples decretos regulamentares, uma vez que não se destinam simplesmente a regulamentar uma lei, pelo contrário: os regulamentos autorizados efetivamente **suprem lacunas propositalmente deixadas pelo legislador**.

Nesses casos, o legislador irá dispor sobre as linhas gerais do tema, definindo diretrizes e autorizará, na própria lei, o Poder Executivo e disciplinar os assuntos não regulados na lei. Nesse caso, podemos dizer que os regulamentos autorizados chegam a efetivamente inovar na ordem jurídica.

Tal fenômeno é denominado pela doutrina como **deslegalização**. Nesse caso, o legislador, ciente da complexidade social, **delega ao Poder Executivo a competência para editar, por intermédio de seu corpo especializado, normas de caráter eminentemente técnico, ainda que venham a inovar na ordem jurídica**. Nesse caso, não haverá uma substituição ao trabalho do legislador, mas apenas uma complementação de seu trabalho por intermédio de especialistas do setor.

Contudo, é importante frisar que a constitucionalidade de tais regulamentos é duvidosa, uma vez que o tema não é abordado diretamente na Constituição Federal. Vale dizer, diferentemente dos decretos regulamentares (art. 84, IV) e dos decretos autônomos (art. 84, VI), não há previsão expressa na Constituição para a edição dos regulamentos autorizados.

Além disso, esses regulamentos não se confundem com leis delegadas, já que não são atos normativos primários. As leis delegadas são efetivamente leis, delegadas ao Poder Executivo mediante resolução do Congresso Nacional. Dessa forma, as leis delegadas somente poderão ser alteradas mediante a edição de nova lei. Por outro lado, o regulamento autorizado é ato normativo secundário (no sentido de que deriva de uma lei), editado por meio de decreto ou outro tipo de ato administrativo. Consequentemente, a



alteração do conteúdo do regulamento autorizado pode se dar mediante a edição de outro ato administrativo (não precisa de uma lei ou de outro ato com força de lei para modificar seu conteúdo).

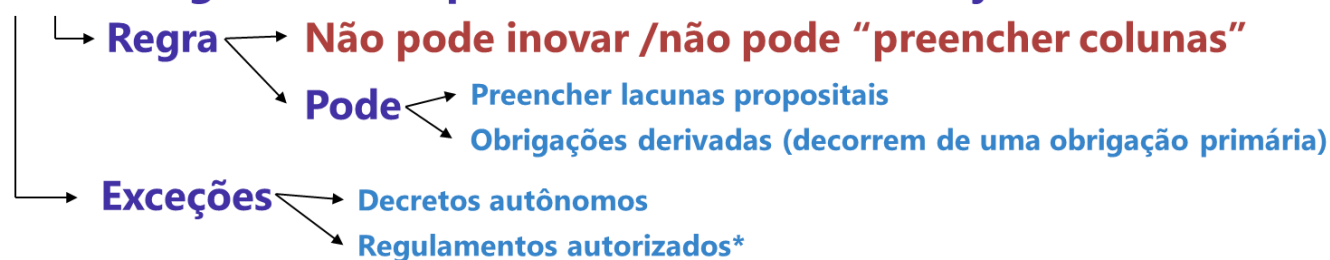
É bastante comum a edição de regulamentos autorizados em matérias estritamente técnicas. Nesse caso, o legislador atribui aos órgãos técnicos do Poder Executivo a competência para disciplinar aspectos técnicos que não seriam atendidos pela capacidade do legislador, dada a especialização da matéria ou as rápidas mudanças que a vida social exige. São exemplos, nesse contexto, os atos editados pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelas agências reguladoras.⁵ Por exemplo: o legislador pode estabelecer as linhas gerais sobre a legislação de trânsito, permitindo de o Conselho Nacional de Trânsito baixe normas sobre determinados aspectos técnicos; da mesma forma, o legislador pode dispor sobre as linhas gerais da atividade de telecomunicações, enquanto a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel irá dispor sobre questões técnicas específicas.

Todavia, é imprescindível explicitar que o tema é recheado de divergências na doutrina, existindo autores que expressamente manifestam-se no sentido da inviabilidade de edição dos regulamentos autorizados. Por isso, para fins de provas, somente considere a possibilidade de edição desse tipo de instrumento quando a questão expressamente tratar do assunto.

De qualquer forma, é importante deixar claro que a edição dos regulamentos autorizados depende de autorização legal, não podendo o legislador simplesmente delegar toda a competência normativo, isto é, não se admite a “delegação legislativa em branco”. Assim, é imprescindível que o legislador estabeleça pelo menos as diretrizes gerais sobre o tema.

Por fim, também não se admite a utilização de regulamentos autorizados quando a Constituição expressamente exigir a edição de lei para tratar do assunto, ou seja, quando a matéria se submeter à reserva legal.

Poder regulamentar pode “inovar” na ordem jurídica?



Controle dos regulamentos

Os regulamentos se submetem ao controle do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e da própria Administração.

Nessa linha, compete ao Congresso Nacional **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar** (CF, art. 49, V). Logo, se um regulamento do Executivo invadir a competência legislativa, caberá ao Congresso Nacional sustá-lo, ou seja, retirar a sua eficácia.

⁵ Alexandrino e Paulo, 2017, p. 289.



Além disso, um regulamento se submete ao **controle de legalidade do Poder Judiciário**. Neste primeiro momento, o fundamento de controle é a lei que ele regulamenta. Por exemplo: se a lei diz que certa conduta é proibida, e o regulamento dispõe o contrário, este será ilegal. Vale lembrar que as leis, hierarquicamente, possuem posição superior aos regulamentos.

O Judiciário também pode exercer o **controle concentrado da constitucionalidade de um regulamento**, ou seja, admite-se a impugnação do conteúdo do regulamento por intermédio de uma *ação direta de inconstitucionalidade* – ADI (CF, art. 102, I, “a”). Todavia, o regulamento somente poderá ser objeto de controle concentrado quando ofender diretamente o texto constitucional, isto é, o regulamento terá um **caráter autônomo** em relação à lei. Isso porque se a ofensa for contra a lei, não caberá controle de constitucionalidade, mas apenas de legalidade. Logo, o regulamento, para ser impugnado em ADI, deve: (i) ter **caráter normativo**, já que não se admite controle concentrado de ato concreto; (ii) ter **caráter autônomo**, o que significa que ele ofende diretamente a Constituição Federal.

Por fim, a própria Administração pública pode exercer **controle de legalidade** e de **mérito**, anulando os regulamentos considerados ilegais ou revogando aqueles que não são mais convenientes e oportunos, por intermédio da autotutela.



PODER REGULAMENTAR	
Conceito	▪ Regulamentar (amplo) ou normativo: prerrogativa conferida à Administração Pública para editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação ▪ Regulamentar (estrito): poder conferido ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos) para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução, por meio dos decretos. É uma espécie (parcela) do poder normativo.
Regulamento	▪ Fiel execução de leis ▪ Derivado, secundário – não pode inovar na ordem jurídica ▪ Pode instituir obrigações secundárias, adequadas à exigência primária ▪ Leis administrativas que disciplinam um procedimento ou que utilizam expressões genéricas (princípio da isonomia) ▪ Competência indelegável do Chefe do Executivo.
Decreto autônomo	▪ EC 32/2001 ▪ Dispor mediante decreto sobre: ▪ (i) organização e funcionamento da Administração, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos; ▪ (ii) extinção de funções ou cargos públicos, quando <i>vagos</i> (não tem caráter normativo)



	- atos normativos primários (fundamento na CF), inova na ordem jurídica, princípio da reserva administrativa; - pode ser delegada aos ministros de Estado, PGR e AGU
Regulamento autorizado	- suprir lacunas propositalmente deixadas pelo legislador ato normativo secundário capaz de inovar na ordem jurídica, mas apenas em situações extremamente técnicas e desde que o legislador tenha estabelecido as diretrizes gerais e autorizado a regulamentação - agências reguladoras, CVM, Conselho Nacional de Trânsito, etc.
Controle	Legislativo: sustar regulamentos que exorbitem da função regulamentar Judiciário: (i) legalidade; ou (ii) constitucionalidade, desde que normativo e autônomo; Administração: autotutela, controle de legalidade ou de mérito

Vejamos uma questão sobre o poder regulamentar.



(SEGEP MA - 2018) Entre os poderes administrativos, pode-se citar o poder regulamentar, que apresenta, como sua principal expressão, a edição de decretos, no exercício de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, para fiel execução de lei em vigor.

Comentários: a principal expressão do poder regulamentar é a edição dos denominados decretos regulamentares, cujo objetivo é estabelecer normas para a fiel execução de lei em vigor. Com efeito, a competência para editar decreto regulamentar é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 84, *caput*, da Constituição Federal.

Gabarito: correto.



Poder de polícia

Introdução e conceito

De todos os poderes administrativos, o que merece maior atenção é o poder de polícia, pois se trata de uma atividade fim da administração, de elevada importância para a preservação do interesse público.

Para Hely Lopes Meirelles, o poder de polícia é “a faculdade de que dispõe a Administração Pública para **condicionar e restringir** o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.¹ Para o autor, o **objeto** do poder de polícia administrativa é “todo bem, direito ou atividade individual que possa afetar a coletividade ou pôr em risco a segurança nacional, exigindo, por isso mesmo, regulamentação, controle e contenção pelo poder público”, tendo assim a **finalidade** de proteger o interesse público.

Na mesma linha, Carvalho Filho entende que o poder de polícia é a “prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a **restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade**”.

Todavia, podemos analisar o poder de polícia em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo, o poder de polícia representa **toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais**. Nesse sentido, o poder de polícia envolve tanto a atuação do Legislativo como do Executivo. Nesse caso, será **poder de polícia** tanto a edição de uma lei que estabeleça requisitos para o exercício de atividade profissional (função legislativa), como a própria fiscalização dessa atividade (função administrativa).

Por outro lado, em **sentido estrito**, o poder de polícia trata **apenas da atividade da Administração Pública, que regulamenta as leis de polícia ou que exerce atividades concretas de limitação e condicionamento**. Assim, pelo sentido estrito, o poder de polícia envolve: (i) a regulamentação de uma lei de polícia – exemplo: decreto que regulamenta uma lei sobre vigilância sanitária; (ii) a fiscalização do cumprimento das normas e a edição de atos de controle, como os alvarás; (iii) a aplicação de sanções por violação das normas de polícia, como a aplicação de uma multa de trânsito.

Perceba que o poder de polícia também abrange a edição de normas, porém são normas administrativas, secundárias, derivadas das limitações legais.

Vale acrescentar, ainda na parte conceitual, a definição de poder de polícia do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

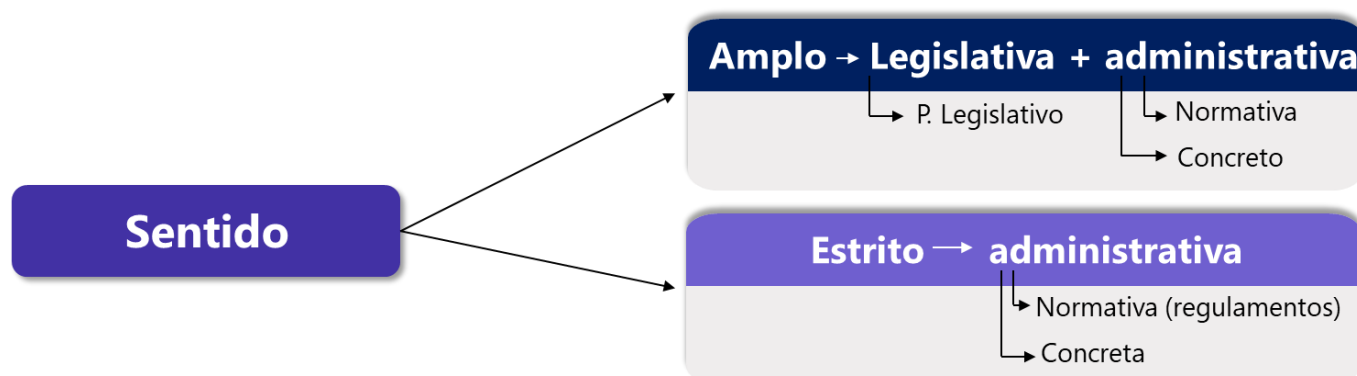
¹ Meirelles, 2013, p. 139.



Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

O conceito apresentado acima abrange apenas o sentido estrito do poder de polícia, isto é, aquele que se insere no âmbito da função administrativa.

Sentido amplo	Sentido estrito
Atividade legislativa e administrativa (Executivo e Legislativo)	Atividade administrativa: normativa ou concreta (Administração Pública)



Feita essa observação, passaremos a analisar o poder de polícia sob o **aspecto estrito**, ou seja, aquele que se desenvolve no âmbito da Administração Pública. Conforme o conceito da Prof.^a Di Pietro, o poder de polícia abrange: (a) **regulamentação** de leis; (b) **controle preventivo** (ordens, notificações, licenças ou autorizações); e (c) **controle repressivo** (imposição de medidas coercitivas).

Com efeito, a aplicação de restrições deve ocorrer **sempre nos limites previstos em lei**, mediante adequada motivação e respeitando o **devido processo legal**.

O exercício do poder de polícia abrange qualquer área de interesse coletivo, inserindo-se nos mais diversos setores, como a segurança pública, a ordem pública, higiene, saúde pública, meio-ambiente, urbanismo, trânsito, defesa do consumidor, patrimônio cultural, propriedade, etc.

Ademais, o fundamento do poder de polícia está no **predomínio do interesse público sobre o particular** (princípio da supremacia do interesse público), que coloca a Administração em posição de hegemonia perante os administrados. Trata-se de uma supremacia geral da Administração, que alcança indistintamente todos os cidadãos que estão sob o império das leis administrativas.



O poder de polícia administrativa se norteia no princípio da *supremacia do interesse público sobre o privado*.

Nesse contexto, conforme já abordamos no tópico sobre o poder disciplinar, o exercício do poder de polícia pressupõe um **vínculo genérico** com os particulares. Este vínculo alcança todos os cidadãos indistintamente. Trata-se, pois, de um **vínculo automático** decorrente do mero fato de a pessoa se encontrar em um território específico. Portanto, a aplicação de penalidades contra as pessoas sem qualquer vínculo específico com a Administração decorre do *poder de polícia*.

Competência

Devemos frisar que o poder de polícia pode ser exercido em todas as esferas de governo (União, estados, Distrito Federal e municípios). Assim, a competência para disciplinar cada matéria vem prevista na Constituição Federal, com base no **princípio da predominância do interesse**.

Segundo Hely Lopes Meirelles, “os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos à regulamentação e policiamento da União; as matérias de interesse regional sujeitam-se às normas e à polícia estadual; e os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos edilícios² e ao policiamento administrativo municipal”.

Nessa esteira, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo apresentam os seguintes exemplos:³

- a) a regulamentação dos mercados de títulos e valores mobiliários, assunto de interesse nacional, compete à União; a ela cabe, portanto, a respectiva fiscalização, exercida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- b) a edição de normas pertinentes à prevenção de incêndios compete à esfera estadual; assim, o poder de polícia relativo ao cumprimento dessas normas será realizado pelos estados-membros, por meio, entre outros, da expedição de alvarás, da realização de inspeções e vistorias, da interdição de edificações ou de estabelecimentos comerciais que se encontram em situação irregular;
- c) a competência para o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo urbano é dos municípios (interesse local); a estes cabe, portanto, o exercício das atividades de polícia relacionadas à concessão de licenças para edificação, localização e funcionamento de estabelecimentos industriais e comerciais; assim como à aplicação de sanções pelo descumprimento de normas editais, etc.

Finalmente, é importante notar que a Constituição Federal atribuiu ao Distrito Federal as competências dos estados e dos municípios (CF, art. 32, §1º).



EXEMPLIFICANDO

Sobre a distribuição de competências no exercício do poder de polícia, são interessantes as súmulas 19 do STJ e 38 (vinculante) do STF. A primeira dispõe que compete à União a competência para regular o horário

² Por “edilício” entenda aquilo que é “local”. Normalmente, designa a atuação das câmaras municipais (daí o porquê de chamarem os vereadores de “edis”. Logo, regulamento edilício é a normatização municipal.

³ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 236.



de funcionamento **bancário**, enquanto a segunda estabelece como competência dos **municípios** fixar o horário de funcionamento dos **estabelecimentos comerciais**.

Súmula 19-STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

Súmula Vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Polícia administrativa e polícia judiciária

Não podemos confundir o poder de polícia com outras atividades desempenhadas pelo Estado.

Nessa linha, a **polícia administrativa** não se confunde com o exercício da **polícia judiciária**. Ambas se inserem no exercício da *função administrativa*, contudo aquela trata dos **bens, direitos e atividades** que serão restritas ou condicionadas em prol do interesse coletivo; enquanto esta insurge sobre as **pessoas** envolvidas no cometimento de **ilícitos penais**.

Nesse contexto, a polícia administrativa apura e pune, quando for o caso, os **ilícitos administrativos** (infração de normas de trânsito, descumprimento de requisitos para construir, etc.), ao passo que a polícia judiciária apura os **ilícitos penais** (crimes e contravenções penais).

Além disso, a polícia administrativa exaure-se em si mesma, ou seja, a atividade de polícia administrativa inicia-se e encerra-se no âmbito da função administrativa. Por outro lado, a polícia judiciária realiza atividades preparatórias para o processo jurisdicional penal; ou seja, a despeito de a atividade da polícia judiciária ocorrer no âmbito da função administrativa, a sua conclusão ocorrerá em um processo jurisdicional.

Com efeito, a polícia judiciária é realizada por **órgãos de segurança** (polícias civil ou militar),⁴ enquanto a polícia administrativa é realizada por diversos **órgãos administrativos com competências fiscalizatórias**, envolvendo toda a Administração Pública de **direito público** (prefeituras, na emissão de alvarás; entidades de fiscalização de profissão; órgãos de fiscalização de trânsito, etc.).

Outra diferença relevante é que a polícia administrativa realiza uma atividade predominantemente **preventiva**, com buscar a evitar a ocorrência de comportamentos nocivos à coletividade. Por outro lado, a polícia judiciária atua predominantemente de forma **repressiva**, uma vez que tem por objeto apurar a ocorrência dos ilícitos penais. Essa, no entanto, não é uma característica absoluta. Existem várias atividades de polícia administrativa repressiva (exemplo: interdição de estabelecimento; apreensão e destruição de

⁴ Em regra, a polícia militar não exerce polícia judiciária, mas polícia ostensiva. Não obstante, os textos de direito administrativo costumam dividir genericamente a polícia administrativa da judiciária, incluindo as atividades da polícia militar dentro desta última. Devemos lembrar que, em casos específicos, a polícia militar de fato irá exercer atividade de polícia judiciária, em especial nos inquéritos policiais militares. Assim, especificamente no direito administrativo, lembre-se que alguns textos/questões podem considerar, de forma genérica, que a polícia militar “faz parte” da polícia judiciária, ainda que seja naturalmente um órgão de polícia ostensiva. Por outro lado, a polícia civil e a polícia federal são típicos órgãos de polícia judiciária, uma vez que exercem atividade de apoio ao exercício da função jurisdicional, como os inquéritos policiais.



mercadorias); ao mesmo tempo em que também existe atividade de polícia judiciária preventiva (exemplo: monitoramento de atividades).



<u>Polícia</u>	<u>Administrativa</u>	<u>Judiciária</u>
Atua sobre...	Bens, direitos e atividades	Indivíduos
Tipo de ilícito/sanção	Administrativa	Penal (crimes e contrav.)
Quem realiza	Órgãos e entidades da Adm. Pública de direito público	Órgão de segurança (polícias civil e militar)
Natureza predominante	Preventiva	Repressiva



(TRE BA - 2017) A polícia administrativa e a polícia judiciária se exaurem em si mesmas, ou seja, se iniciam e se completam no âmbito da função administrativa de caráter fiscalizador, tendo em vista que essas atividades se enquadram no âmbito da função administrativa, representando atividade de gestão de interesse público.

Comentários: tanto a polícia administrativa como a polícia judiciária tem início no âmbito da função administrativa (isso desconsiderando o sentido amplo da expressão, pois nesse caso teríamos também a atividade legislativa). No entanto, a polícia administrativa encerra-se em si mesma, pois a própria autoridade pública tem condições de emitir atos de polícia, fiscalizar a atuação e até mesmo impor sanções. Por outro lado, a polícia judiciária é apenas uma atividade de preparação, pois tem continuação no âmbito da função jurisdicional. Assim, a polícia administrativa encerra-se em si mesma, mas a polícia judiciária não.

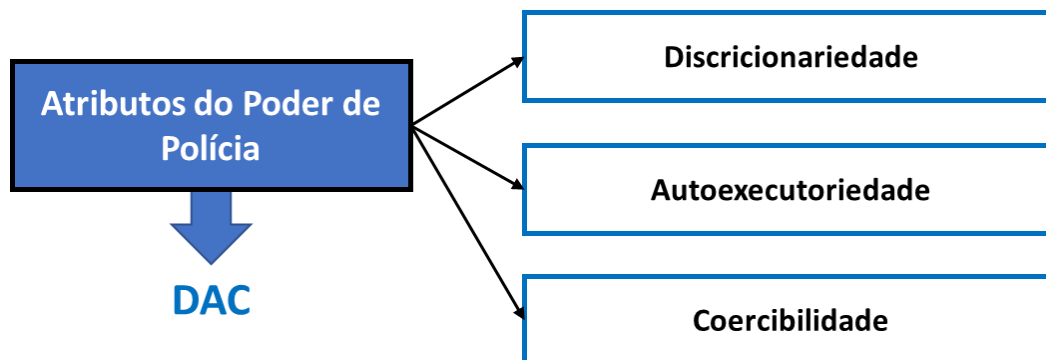
Gabarito: errado.

Atributos do poder de polícia

Segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia:

- discricionariedade;
- autoexecutoriedade; e
- coercibilidade.





A **discricionariedade** deve ser analisada em linhas gerais, pois, em casos específicos o poder de polícia administrativa poderá se expressar de forma vinculada. Assim, a discricionariedade se apresenta no momento da escolha do que se deve fiscalizar e, no caso em concreto, na escolha de uma sanção ou medida dentre diversas previstas em lei. Por exemplo, a norma pode facultar à Administração apreender ou destruir um produto que se encontre fora dos padrões de segurança. Diante dessa situação, o agente público deverá analisar a conveniência e oportunidade e decidir entre uma alternativa ou outra.

Existem situações, porém, que o poder de polícia se tornará vinculado. Por exemplo, na concessão de licença para construir, estando presentes todos os requisitos previstos em lei, o agente público é obrigado a conceder o a licença ao particular.

Segundo Hely Lopes Meirelles, a **autoexecutoriedade** é “a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário”.

Por vezes, a autoexecutoriedade é dividida em **exigibilidade** e **executoriedade**. Pela exigibilidade a Administração se utiliza de meios *indiretos* de coação, como a aplicação de multas ou a impossibilidade de licenciar um veículo enquanto não pagas as multas de trânsito. Por outro lado, pela executoriedade a Administração compele materialmente o administrado, utilizando-se de meios *diretos* de coação – por exemplo, dissolução de uma reunião, apreensão de mercadorias, interdição de uma fábrica.

Segundo a Prof.^a Maria Sylvia Zanella Di Pietro a autoexecutoriedade não está presente em todas as medidas de polícia. Para ser aplicada, é necessário que a **lei a autorize expressamente**, ou que **se trate de medida urgente**. Conclui a autora, por fim, que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas a executoriedade não.

O último atributo é a **coercibilidade**,⁵ que é a característica que torna o ato obrigatório independentemente da vontade do administrado. Praticamente não há diferença entre autoexecutoriedade e coercibilidade, ao ponto de a Professora Di Pietro afirmar que:⁶

⁵ Na verdade, a coercibilidade é uma característica dos atributos da imperatividade e da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Um ato tem força coercitiva porque pode ser imposto a terceiros. Por esse sentido, poderíamos dizer que ele é imperativo. Além disso, um ato tem força coercitiva porque podemos executá-lo, ainda que a outra parte não concorde e sem precisar de ordem judicial: logo, o ato é autoexecutório. Consequentemente, alguns autores utilizam a coercibilidade como sinônimo de imperatividade e outros como sinônimo de autoexecutoriedade.

⁶ Di Pietro, 2014, p. 128.



A coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade. O ato de polícia só é autoexecutório porque dotado de força coercitiva. Aliás, a autoexecutoriedade, tal como conceituamos, não se distingue da coercibilidade, definida por Hely Lopes Meirelles (2003:134) como “a imposição coativa das medidas adotadas pela Administração.”

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ensinam que nem todos os atos de polícia ostentam o atributo de autoexecutoriedade e coercibilidade. Assim, os atos preventivos (como a obtenção de licenças ou autorizações) e alguns atos repressivos (como a cobrança de multa não paga espontaneamente) não gozam a autoexecutoriedade e coercibilidade.



Alguns autores também consideram como atributo ou característica do poder de polícia o seu **aspecto negativo**. Nessa linha, o poder de polícia diferencia-se do serviço público. Este representa uma prestação (positiva) do Estado para a população, como os serviços públicos de saúde e educação quando prestados pela Administração. Por outro lado, o poder de polícia tem a finalidade de impedir a prática de atos nocivos ao interesse público – exemplos: você não pode dirigir acima do limite de velocidade; você não pode portar arma de fogo; você não pode exercer livremente determinadas atividades profissionais. Em todos esses exemplos, o Estado está impedindo, limitando ou restringindo atividades em benefício da população, daí o caráter negativo do poder de polícia.

O mesmo acontece quando um particular tem que comprovar requisitos para construir ou para exercer uma atividade profissional. Você pode pensar que isso tem caráter positivo pelo “ato” de levar os documentos e pedir o alvará. No entanto, até aqui o aspecto é negativo. Isso porque o Estado não deseja os documentos em si, mas sim impedir que você exerça livremente uma atividade que pode ser nociva à população.

Todavia, há casos em que, de fato, o poder de polícia seria positivo. São os casos em que o Estado exige o cumprimento da **função social da propriedade**, como por exemplo a adequada utilização do solo. Esse tipo de situação tem conotação positiva, uma vez que o proprietário terá que dar uma destinação útil para a sua propriedade.⁷

⁷ Alguns autores consideram que o cumprimento da função social da propriedade insere-se na intervenção do Estado sobre a propriedade privada, situação que não seria parte do poder de polícia. Seriam atividades autônomas, distintas, do Estado. Nesse caso, a polícia administrativa teria sempre o aspecto negativo.



Atributos (DAC)

- **Discrecionalidade** → Margem de liberdade
 - ↳ Quem? Conteúdo?
- **Autoexecutoriedade** → Executar
 - ↳ Sem ordem judicial
- **Coercibilidade** → Uso força

Nem todo ato de polícia é DAC

Exemplos:

- > licença é **vinculado**;
- > multa **não é autoexecutória**
- > atos negociais **não são coercitivos**



(DPE RS - 2018) A autoexecutoriedade e a coercibilidade são características do poder de polícia.

Comentários: os atributos do poder de polícia formam o mnemônico: DAC – discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Lembre-se: questão incompleta não é errada, salvo se houver um limitador (somente, apenas, exclusivamente).

Gabarito: correto.

Meios de atuação da Administração

1.1.1.1 Atos normativos e concretos

Os atos de polícia administrativa, conforme já anotamos, podem ser **normativos** ou **concretos**.

São **normativos** aqueles que prescrevem normas gerais, abstratas e impessoais, que regulamentam uma lei ou disciplinam determinada atuação que trate de um condicionamento ou restrição de direitos ou de atividades. Esses atos adotam formas como os decretos, regulamentos, resoluções, instruções ou outros atos.

Por outro lado, são atos **concretos** aqueles que atingem determinados indivíduos devidamente identificados. São exemplos as multas, os atos de consentimento (autorizações e licenças) ou ainda a realização de uma fiscalização em determinado estabelecimento.

Vejamos um exemplo: quando a Administração baixa um regulamento sobre o comércio de armas de fogo, editará um regulamento; por outro lado, quando realiza uma fiscalização no estabelecimento que vende as armas, estará realizando um ato concreto.



1.1.1.2 Atos preventivos e repressivos

Os atos de polícia manifestam-se de **forma preventiva** por intermédio dos **atos de consentimento**⁸, que representam um controle prévio do Estado sobre o exercício de determinada atividade. Nessa linha, a Administração emite um ato de consentimento ao deferir um requerimento ou solicitação apresentado por particulares para exercer determinada atividade, que dependa do referido consentimento para se mostrar legítima.

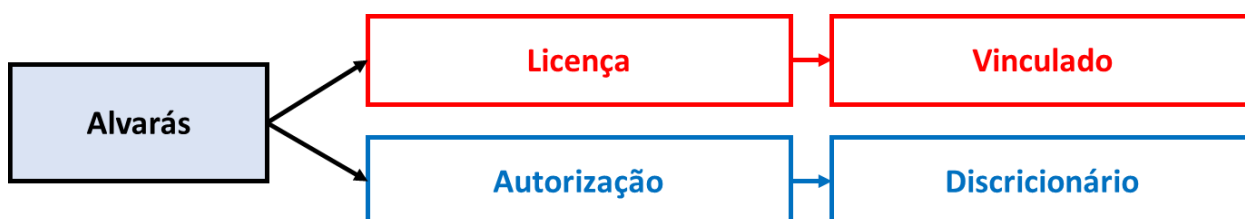
Por exemplo: você só pode dirigir um veículo automotor se tiver uma licença para dirigir. Nesse caso, previamente foi necessário apresentar um requerimento ao poder público e se submeter a um conjunto de testes. Após obter a aprovação, o Estado emite a licença para dirigir, deferindo o seu pedido e tornando legítima a atividade.

Os atos de consentimento são editados por intermédio de licenças e autorizações.

A **licença** é o ato administrativo **vinculado** e unilateral pelo qual a Administração faculta ao particular que **preencha os requisitos legais** o exercício de uma atividade. As licenças, portanto, dizem respeito aos direitos individuais, como, por exemplo, o exercício de uma profissão, ou a construção de um edifício em terreno de propriedade do particular.

Já a **autorização**, no exercício do poder de polícia, é um ato administrativo pelo qual a Administração Pública possibilita ao particular a realização de uma atividade privada com predominante interesse deste, ou a utilização de um bem público. Nesse caso, o particular possui o interesse, mas não o direito subjetivo. Por isso mesmo que a autorização é ato **discricionário**, pois pode ser negado, e **precário**, uma vez que permite a revogação a qualquer momento.

Os atos de licença e autorização se formalizam por intermédio dos **alvarás**. Por isso, quando você quer construir, precisa de um *alvará de licença*; ou quando deseja realizar uma feira em praça pública precisa de um *alvará de autorização*. Apesar de ser mais comum o alvará, os atos de consentimento também podem ser formalizados por outros documentos, como os certificados, carteiras e declarações (exemplos: certificado de registro de arma de fogo e carteira nacional de habilitação).



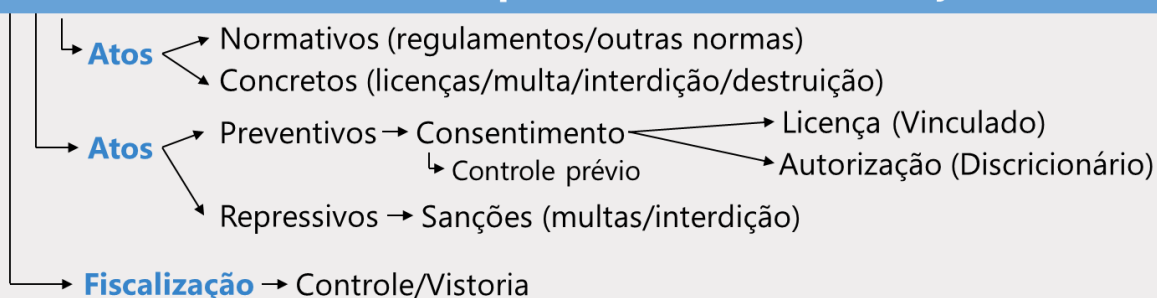
Os **atos repressivos**, por outro lado, **manifestam-se após a ocorrência de uma infração**. Assim, enquanto o ato preventivo é um controle prévio, que busca evitar a ocorrência do ato danoso, o ato repressivo é posterior e tem o objetivo de punir o infrator para evitar a ocorrência de futuras infrações. Uma vez identificada a infração, a autoridade competente deve lavrar um auto de infração, conceder o contraditório e a ampla defesa, se confirmada a irregularidade, **aplicar a sanção**.

⁸ De certa forma, os atos normativos também são atos preventivos, uma vez que são editados antes da ocorrência do fato. Por exemplo: quando se edita uma norma sobre o exercício de atividade profissional, ela só irá fundamentar a fiscalização de atos futuros. Daí o porquê de os atos normativos também serem atos preventivos.



Por fim, devemos falar também da **fiscalização**. Alguns autores consideram que a fiscalização é atividade **preventiva**, na medida em que é realizada com o objetivo de **prevenir a ocorrência de infrações**. Para esse grupo, a aplicação da sanção não constitui fiscalização, mas apenas uma consequência desta. Assim, quando um órgão ambiental fiscaliza uma empresa, estará realizando uma atividade preventiva; se, no entanto, constatar uma infração, aplicará a sanção (atividade repressiva), que é uma decorrência da fiscalização, mas com esta não se confunde.⁹

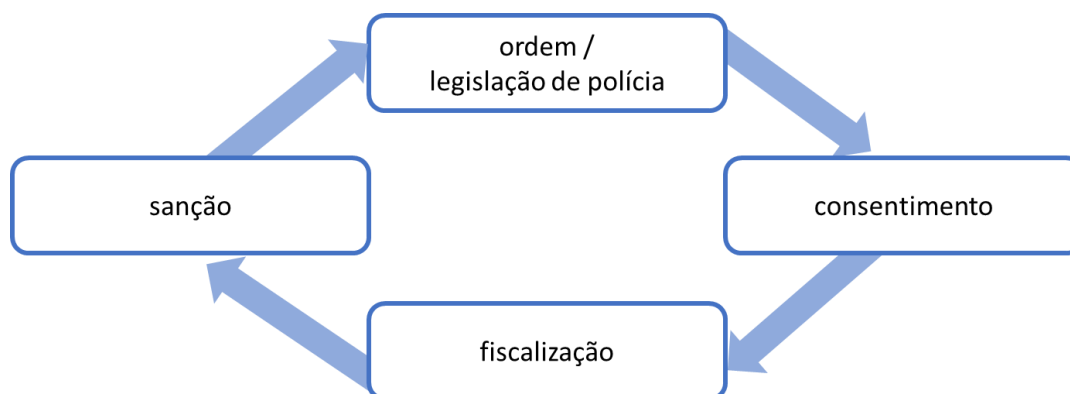
Poder de polícia (Meios de atuação)



Ciclo ou fases de polícia

A doutrina e a jurisprudência nacionais consagraram a expressão **ciclo de polícia** para descrever as atividades que envolvem a atividade de polícia, quais sejam:

- legislação ou ordem de polícia;
- consentimento de polícia;
- fiscalização de polícia;
- sanção de polícia.



A **legislação** ou **ordem de polícia** representa a edição de normas que condicionam ou restringem direitos. É nessa fase que as restrições ou limitações são criadas e disciplinadas. Com efeito, qualquer restrição ou

⁹ José dos Santos Carvalho Filho, no entanto, advoga que a fiscalização tem duplo aspecto: (i) **preventivo**: através do qual os agentes públicos procuram evitar um dano social; (ii) **repressivo**: em virtude da irregularidade identificada, o que ensejará a aplicação de sanção de polícia.

condicionamento depende de previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade, contudo posteriormente poderão ser regulamentadas por atos normativos infralegais.

O **consentimento de polícia**, por outro lado, corresponde à anuência prévia da Administração, que possibilita ao particular exercer a atividade privada, aplicando-se aos casos em que a ordem de polícia exige prévio controle do poder público para o uso do bem ou exercício de determinada atividade. Ademais, a anuência ocorre por meio das licenças e autorizações.

Ressalta-se, porém, que nem sempre o ato de consentimento estará presente no ciclo de polícia, mas apenas quando há necessidade de prévio controle do Estado. É o caso, por exemplo, do uso da propriedade, que deverá cumprir a sua função social. O proprietário não depende de um prévio consentimento de que a sua propriedade cumpre a função social, mas poderá sofrer a fiscalização do Estado, posteriormente.

A **fiscalização de polícia**, por sua vez, ocorre quando se fiscaliza o cumprimento das normas constantes na ordem de polícia ou dos requisitos previstos no consentimento. Por exemplo: a fiscalização do cumprimento das regras de trânsito como requisito para a permanência do direito de dirigir.

Por fim, a **sanção de polícia** ocorre quando são impostas coerções ao infrator das ordens de polícia ou dos requisitos previstos no consentimento.

Nesse contexto, o próprio STJ já exemplificou a ocorrência dessas fases do ciclo de polícia, utilizando um caso do Código de Trânsito Brasileiro – CTB: “o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (**legislação**); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (**consentimento**); a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (**fiscalização**); e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (**sanção**)”.¹⁰

¹⁰ STJ, REsp 817534/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 10/11/2009.





Legislação ou ordem

Edição das normas de polícia, como as leis (poder de polícia em sentido amplo) e os regulamentos e demais atos normativos

01

02

Consentimento

Anuência prévia do poder público para que o administrado possa exercer legitimamente determinadas atividades

@profherbertalmeida

Fiscalização

Controle realizado para averiguar se a legislação de polícia e as regras de consentimento estão sendo observadas

03

04

Sanção

Aplicação de penalidades pelo descumprimento das normas de polícia e das condições de consentimento.

Poder de polícia originário e poder de polícia delegado

O poder de polícia pode ser classificado em **originário** e **delegado** ou **outorgado**.

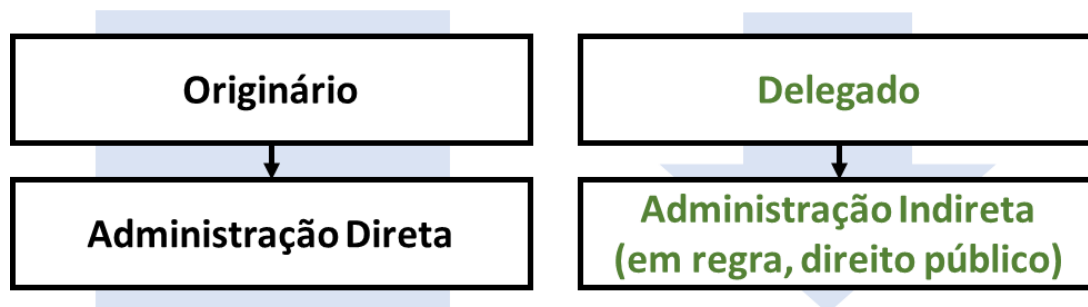
O poder de polícia originário é aquele desempenhado diretamente pelas entidades políticas (União, estados, Distrito Federal e municípios), por intermédio de seus órgãos administrativos. Em termos mais simples, o poder de polícia originário é aquele exercido pela Administração Pública direta.

Por outro lado, o poder de polícia **delegado** ou **outorgado** é aquele desempenhado pelas entidades da Administração Pública indireta, que receberam tal competência por meio de outorga legal. Nesse caso, a entidade polícia procede a descentralização por outorga, criando uma entidade administrativa para o desempenho de atividade de polícia.

Cumpra observar que, em linhas gerais, tal descentralização deve ocorrer para as **entidades administrativas de direito público** (autarquias e fundações autárquicas), uma vez que a atividade de império somente pode ser realizada por pessoas jurídicas de direito público. Veremos adiante, todavia, que o STF admite a delegação de parte do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado integrantes do Estado. Logo, apesar de ser usual afirmar que o poder de polícia delegado caberia às entidades de direito público, haverá casos em que ele será desempenhado por entidades administrativas de direito privado.

São exemplos do exercício do poder de polícia originário a fiscalização da importação de produtos perigosos realizada pelo Exército e o deferimento de um alvará de construção por uma prefeitura municipal. Por outro lado, são exemplos do exercício do poder de polícia delegado a fiscalização de atividade profissional realizada pelos conselhos de fiscalização (exceto a OAB) e as atividades desempenhadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.





(SERES PE - 2017) Denomina-se originário o poder de polícia que abrange leis e atos administrativos provenientes de pessoas políticas da Federação.

Comentários: o poder de polícia originário é aquele exercido diretamente pelas pessoas políticas, que integram a Federação. Ademais, envolve leis e atos administrativos, uma vez que não se limita ao exercício da função administrativa, alcançando também a atividade legislativa de limitar e condicionar o gozo de direitos. Logo, o item está devidamente correto.

Gabarito: correto.

Delegação do poder de polícia

Um dos assuntos que mais causa discussão trata da possibilidade de se delegar o poder de polícia. Há muita discussão na doutrina e na jurisprudência e, em alguns casos, o tema não é pacífico.

O poder de polícia, em linhas gerais, envolve o desempenho do poder de império do Estado e, como tal, “somente” poderia ser desempenhado por entidades administrativas de direito público (administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público).

Dessa forma, não há dúvidas de que **é possível delegar o exercício do poder de polícia para as entidades administrativas de direito público (autarquias e fundações autárquicas), em todas as suas fases**. Lembramos, no entanto, que a delegação da ordem / legislação de polícia limita-se ao âmbito normativo, uma vez que as entidades administrativas não gozam de competência política para legislar em sentido estrito.

Contudo, a discussão torna-se relevante em relação à delegação do poder de polícia para entidades da Administração Pública que possuem **personalidade de direito privado**, isto é, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado.

Parte da doutrina entende que não é possível delegar o exercício do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que integrantes da Administração Pública. Outros autores, porém, entendem ser possível tal delegação, desde que por intermédio de lei. Por fim, uma terceira corrente entende que é possível delegar parte das atividades do ciclo de polícia, especialmente a fiscalização.



Todavia, a corrente que efetivamente nos interessa é o posicionamento do STF. Para a nossa Corte Suprema, admite-se a delegação, por meio de lei, das fases de **consentimento**, **fiscalização** e **sanção** de polícia, desde que observados determinados requisitos.

Assim, o STF pacificou o tema ao editar a seguinte tese com repercussão geral (Tema 532):¹¹

É constitucional a **delegação do poder de polícia**, por meio de **lei**, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem **exclusivamente serviço público** de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

Dessa forma, a delegação a entidades administrativas de direito privado deverá atender aos seguintes requisitos:

- 1) deverá ocorrer por **meio de lei**;
- 2) a entidade deverá integrar a **administração pública indireta**;
- 3) o capital social será **majoritariamente público**;
- 4) a entidade deverá prestar exclusivamente **serviços públicos** de atuação estatal e em **regime não concorrencial**;
- 5) as fases sejam de **consentimento, de fiscalização ou de sanção**.

Vamos explicar por partes esse posicionamento. Primeiro, a delegação exigirá sempre lei. O motivo aqui é claro: o poder de polícia é condicionado ao princípio da legalidade. Logo, uma entidade somente exercerá o poder de polícia se houver previsão em lei.

Além disso, a entidade deverá integrar a administração pública indireta. Portanto, o STF não tratou da delegação do poder de polícia a entidades privadas, ou seja, entidades que não fazem parte da administração pública. Mas tenha calma: na verdade, o STF não disse que “pode”, mas também não disse que “não pode”. Vamos conversar sobre isso no final deste capítulo.

Ademais, na tese do STF, consta que o capital social da entidade deverá ser “**majoritariamente público**”. Essa expressão, a meu ver, poderia ter ficado de fora da tese, pois se a entidade compõe a administração indireta, logo o seu capital será, em qualquer caso, totalmente público ou majoritariamente público. Porém, essa parte “ficou” na tese porque o caso debatido pelo STF tratava de uma sociedade de economia mista, cujo capital social poderá ser formado pela administração ou por particulares. Assim, mesmo que se trate de uma sociedade de economia mista, será possível a delegação do poder de polícia, nas condições que estamos observando agora.

Todavia, a tese não exclui a possibilidade de delegação para as empresas públicas, que são entidades cujo capital é **totalmente público**. Isso porque o debate do STF era para saber se seria possível a delegação do poder de polícia às “**entidades administrativas de direito privado**”, sendo que os argumentos que conduziram à conclusão aplicam-se, igualmente, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

¹¹ RE 633.782, tema 532, julgamento em 26/10/2020.



Nesse contexto, se é possível delegar o poder de polícia quando o capital for “majoritariamente público”, não há motivo para proibir a delegação quando o capital for “totalmente público”, já que nesse caso a presença estatal seria ainda mais evidente.

Portanto, podemos afirmar que se admite a delegação do poder de polícia tanto para as sociedades de economia mista, como para as empresas públicas, dentro das condições que estamos debatendo nesse capítulo. Com efeito, pelos mesmos argumentos acima, entendemos que também se admite a delegação, nessas condições, para as **fundações públicas de direito privado**.

Ademais, a entidade deverá ser exclusivamente **prestadora de serviços públicos** de atuação própria do Estado e **em regime não concorrencial**. A compreensão dessa disposição é mais simples do que aparenta. Primeiro, “de cara”, já podemos excluir as empresas estatais exploradoras de atividade econômica. Portanto, não se admite a delegação do poder de polícia, em qualquer de suas fases, às empresas estatais que atuam na exploração de atividade econômica, como, por exemplo, a Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc.

Com efeito, a entidade deverá ser **prestadora de serviços públicos de atuação estatal**. O sentido do termo “serviços públicos”, no âmbito da decisão do STF, foi utilizado em sentido um tanto amplo,¹² abrangendo não só os serviços públicos propriamente ditos (como, por exemplo, a distribuição de energia elétrica ou o saneamento básico), mas também outras atividades estatais, como a fiscalização de trânsito.

Além disso, esse serviço público deverá ser prestado em **regime não concorrencial**. Logo, deverá ser alguma atividade em que o Estado presta sem “competir” com particulares. Por exemplo: a fiscalização de trânsito é uma atividade realizada apenas pelo Estado, sem que haja uma competição com uma empresa privada.

Nesse caso, de forma mais específica, no voto condutor da decisão do STF, consta a menção de que esse tipo de empresa estatal tem um regime jurídico híbrido, que se aproxima do regime aplicável à Fazenda Pública. Nessa esteira, são diversas as decisões do STF que estendem às empresas estatais prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial às prerrogativas da Fazenda Pública, como a impenhorabilidade dos seus bens;¹³ a aplicação do regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais¹⁴ e a imunidade tributária recíproca.¹⁵

Esse fenômeno é descrito pelo STF e pela doutrina como a “**autarquização**” ou “**feições autárquicas**” das **empresas estatais prestadoras de serviço públicos**. Assim, se estas empresas estatais gozam dessas prerrogativas próprias das entidades de direito público – como a impenhorabilidade, imunidade tributária recíproca e sujeição ao regime de precatórios – não haveria motivo para impedi-las de exercer o poder de polícia.

¹² Na verdade, em sentido técnico, não poderíamos confundir o **poder de polícia** (atividade de limitação) com o **serviço público** (atividade positiva, de prestação). Por exemplo: a fiscalização de trânsito (caso discutido pelo STF) é poder de polícia (e não serviço público). Por outro lado, o transporte público municipal seria exemplo de serviço público, pois trata da prestação de uma comodidade material (o transporte) para a população. Assim, na tese do STF, o termo “serviço público” foi utilizado no sentido amplo, abrangendo “atividades” ou “serviços estatais”. Nesse contexto, a fiscalização de trânsito seria um “serviço público estatal”.

¹³ RE 229.696.

¹⁴ RE 852.302.

¹⁵ RE 407.099.





Sem perder a objetividade, vamos deixar um único ponto de reflexão. Teoricamente, a decisão do STF não abrange todas as empresas estatais. Nesse caso, uma empresa estatal que preste serviços públicos em regime “**concorrencial**” não poderá exercer o poder de polícia. É difícil imaginar um caso concreto sobre isso, pois, conforme vimos, a decisão do STF mistura o conceito de “poder de polícia” e de “serviço público”. Mas apenas para tentar exemplificar: se houvesse uma empresa estatal prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, em regime de competição com empresas privadas distribuidoras de energia elétrica, tal entidade não poderia exercer o poder de polícia, já que estaria atuando em “concorrência” com entidades privadas.

Logo, o poder de polícia **não** poderá ser exercido por:

- a) empresas estatais **exploradoras de atividade econômica**;
- b) empresas estatais **prestadoras de serviços públicos em regime concorrencial**.

Por fim, precisamos delimitar as atividades que podem ser delegadas: **consentimento, fiscalização e sanção**. A tese do STF, em si, não delimita essas fases.¹⁶ Porém, podemos perceber essa limitação ao longo do voto do Ministro Luiz Fux, que foi o relator do caso. Ao final do voto, o Ministro afirma que:

[...] a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável: a **ordem de polícia, ou seja, a função legislativa**. Os atos de **consentimento**, de **fiscalização** e de **aplicação de sanções** podem ser delegados a estatais que, à luz do entendimento desta Corte, possam ter um regime jurídico próximo daquele aplicável à Fazenda Pública.

Há, ainda, mais um tema que podemos debater: **é possível delegar o poder de polícia a particulares?**

Esse tema ainda não tem uma resposta absoluta. No julgamento do STF, que levou à edição da tese que mencionamos acima, não se debateu a possibilidade de delegação do poder de polícia a particulares. Logo, ao deliberar sobre o RE 633.782, o Supremo não disse “que pode”, mas também não disse que “não pode” delegar o poder de polícia a particulares. O tema, simplesmente, não foi debatido de forma aprofundada.

Porém, por enquanto, prevalece o entendimento de que **não é possível delegar o poder de polícia a particulares**. Esse entendimento decorre de dois debates do STF:

¹⁶ Fique muito atento a isso. Na tese fixada pelo STF, não constam as fases que podem ser objeto de delegação. A redação cita diretamente: “é constitucional a delegação do poder de polícia”. Logo, se a questão de prova colocar diretamente a “delegação do poder de polícia”, sem delimitar (fiscalização, consentimento e sanção), seguindo a redação literal do RE 633.782, é bastante provável que a banca considere a assertiva como certa. Sempre se lembre que é comum, em questões de prova, seguir as redações literais dos posicionamentos do STF. Agora, se a questão afirmar que é possível delegar, a entidades administrativas de direito privado, “todas as fases” do poder de polícia, ou mencionar expressamente a fase de ordem de polícia, ela estará incorreta, conforme vimos acima.



- 1) na ADI 1.717, a Corte se manifestou “**no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia**, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas”;
- 2) no próprio RE 633.782, ainda que o debate não tenha abrangido a delegação a particulares, os argumentos permitem a delegação para as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, mas afastam a delegação a empresas estatais que exploram atividade econômica. Consequentemente, também poderíamos deixar de fora, pela lógica, as entidades privadas. Ora, não poderíamos imaginar a admissão de delegação a entidades “privadas”, mas não a admitir para empresa estatais que exploram atividade econômica. Assim, ao excluir estas, também estamos excluindo aquelas.

Entretanto, o STF entende que é possível a **terceirização de atividades materiais, preparatórias ou sucessivas da atuação dos entes públicos**. É possível, por exemplo, a contratação de uma empresa para instalar equipamentos de fiscalização de velocidade (atividade preparatória) ou para demolir uma obra (atividade material sucessiva do poder de polícia). São exemplos desse tipo de “terceirização” a contratação de empresa para “tirar fotografias”, imprimir formulários, realizar destruição de materiais apreendidos, etc. Normalmente, tais atividades não gozam de poder decisório e não atingem diretamente os direitos dos administrados.



- Delegação para entidades administrativas de **direito público** (autarquias e fundações públicas): **é possível** (todas as fases).
- Delegação para entidades administrativas de **direito privado, prestadoras de serviços públicos**, em regime não concorrencial (empresas públicas e sociedades de economia mista): **consentimento, fiscalização e sanção**;
- Delegação para entidades administrativas de **direito privado, exploradoras de atividade econômica**: **não pode**.
- Delegação para particulares: **não pode**. É possível terceirizar apenas atividades materiais (ex.: demolição) e preparatórias (ex.: instalação de equipamentos).



Delegação do poder de polícia

- Ent. admin. de d. público (autarq. e fund. autarq.): todas as fases
- Ent. administrativas de d. privado (empresas estatais):
 - consentimento, fiscalização e sanção;
 - desde que:
 - por meio de lei;
 - integrante da adm. indireta;
 - capital majoritariamente público
 - prest. de serv. públ. em regime não concorrencial

@profherbertalmeida

Não pode delegar para:

- ent. admin. d. privado exploradora de atu. econômica
- ent. privadas (não integrantes da administração)
- * admite-se a atribuição de atividades materiais, preparatórias (ex.: manutenção de equipamentos, impressão de formulários)



(Inédita – Prof. Herbert Almeida) Admite-se a delegação do poder de polícia, no aspecto sancionatório, a entidades administrativas de direito privado, desde que a delegação ocorra por meio de lei, o Estado detenha a maioria do capital social da entidade e esta seja prestadora exclusivamente de serviços públicos em regime não concorrencial.

Comentários: esse é o novo posicionamento do STF. Admite-se a delegação do poder de polícia, a entidades administrativas de direito privado, quando: (i) a delegação ocorrer por lei; (ii) a entidade seja integrante da administração pública; (iii) o capital social seja majoritariamente público; (iv) a entidade seja prestadora de serviço público em regime não concorrencial; (v) as atividades que tratem de consentimento, de fiscalização ou de sanção.

Gabarito: correto.

Sanções de polícia e seus limites

As **sanções de polícia** são espécie das chamadas sanções administrativas. Nessa linha, aquele que cometer uma infração administrativa¹⁷ submete-se ao sancionamento administrativo do Estado. Se a infração administrativa ocorrer no âmbito do poder de polícia, aí a sanção será uma sanção de polícia.

¹⁷ Uma infração administrativa não ocorre apenas no âmbito do poder de polícia, pois também temos as infrações administrativas disciplinares (exemplo: um servidor que comete uma infração funcional). Logo, lembramos que a infração administrativa pode envolver tanto infrações funcionais como infrações de polícia.



É importante fazer essa diferenciação, pois nem toda infração/sanção administrativa é de polícia. Cita-se, nesta linha, as infrações funcionais dos servidores públicos ou as infrações em contratos administrativos, que possuem natureza administrativa, mas não decorrem do poder de polícia. Tais sanções serão aplicáveis com base no poder disciplinar.

Com efeito, qualquer sanção depende de previsão legal. A observância do **princípio da legalidade** é fundamental, uma vez que somente a lei é instrumento hábil para instituir sanções e definir as condutas passíveis de punição. Os atos administrativos, nesse caso, terão um papel apenas de permitir a execução da lei ao caso concreto.

Além disso, não se pode aplicar sanção sem o **devido processo legal**, no qual seja concedido o contraditório e a ampla defesa acusado (CF, art. 5º, LIV). Por isso, qualquer sanção aplicável sem o direito de defesa será passível de anulação pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Com efeito, até mesmo o pagamento da multa não significa uma “confissão”. Um motorista, por exemplo, pode pagar a multa para poder renovar o documento do seu veículo, mas isso não significa que ele está reconhecendo o “seu erro”. Nada o impedirá de discutir judicialmente o débito, caso em que terá direito à devolução do dinheiro, se restar vencedor da ação. Este é o entendimento do STJ sobre a matéria (Súmula 434): “o pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito”.

Ademais, além de observar a lei e o devido processo legal, a sanção de polícia deve observar os já mencionados **princípios da razoabilidade e da proporcionalidade**, na medida em que nenhuma restrição de polícia pode ser exagerada ao ponto de limitar mais do que irá gerar de benefício e nenhuma sanção pode ser desproporcional ao conteúdo da infração cometida.

Falando especificamente das sanções de polícia, a legislação prevê os mais diversos tipos, dos quais enumeramos os seguintes:¹⁸ (i) multas administrativas; (ii) interdição de estabelecimentos comerciais; (iii) suspensão do exercício de direitos; (iv) demolição de construções irregulares; (v) embargo administrativo de obra; (vi) destruição de gêneros alimentícios impróprios para o consumo; (vii) apreensão de mercadorias irregularmente entradas no território nacional.

Ademais, parcela da doutrina diferencia as **sanções de polícia** das **medidas de polícia**. Aquelas têm o objetivo, de fato, de punir aqueles que descumprirem as regras de polícia (exemplo: multa ao motorista que infringir as normas de trânsito). Já as medidas de polícia são providências administrativas que, ainda que decorrentes de uma infração de polícia, têm na verdade o objetivo de proteger a coletividade de um mal maior. É o caso da interdição de um estabelecimento, que pode ocorrer simplesmente para evitar maiores danos à população.

Ocorre que, na prática, é quase impossível diferenciar uma sanção de uma medida de polícia, já que, em alguns casos, a própria medida de polícia é também uma sanção. Note: quando um estabelecimento é interditado por não cumprir uma norma da vigilância, o Estado estará promovendo a segurança da coletividade, evitando um prejuízo à saúde pública (medida de polícia), mas também estará punindo o infrator (sanção de polícia). Por isso que, muitas das vezes, esta diferenciação não será viável.

¹⁸ Alexandrino e Paulo, 2017, p. 297.



Prescrição

Prescreve em **cinco anos** a **ação punitiva da Administração Pública federal**, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, com o objetivo de apurar possíveis infrações à legislação em vigor. Tal prazo conta-se da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.¹⁹

Reforçando, portanto, o prazo prescricional **inicia-se da data em que o ato foi praticado**, ou, em se tratando de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Por outro lado, quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal (art. 1º, § 2º).

Com efeito, esse prazo refere-se à **instauração do processo de apuração e não à aplicação da sanção em si**. Assim, se a Administração instaurar o processo e notificar o acusado dentro do prazo de cinco anos, nada impede de a sanção vir a ser aplicada após mais de cinco anos do cometimento da infração.

Nesse contexto, o STJ já firmou entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental” (Súmula 467). Assim, percebe-se que uma coisa é o prazo prescricional para a instauração do processo (vimos acima que o prazo é de cinco anos contado da data do ato), e outra coisa é o prazo para a cobrança da multa, que conta do término do processo administrativo.

Existem vários outros detalhes sobre a prescrição do poder de polícia. No entanto, não vamos aprofundar o tema neste momento, em virtude da baixa incidência em provas.

Sanções de polícia



Taxa de polícia

A **taxa** é uma espécie tributo cujo fundamento encontra-se no art. 145, II, da Constituição Federal, que estabelece que os entes da Federação poderão instituir “taxas, em razão do exercício do **poder de polícia** ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao

¹⁹ A infração permanente é aquela que se prolonga no tempo, a exemplo da empresa que está poluindo o ambiente derramando permanentemente resíduos tóxicos em um rio. Por outro lado, a infração continuada decorre de várias condutas sucessivas, de mesma espécie, de tal forma que uma infração pareça mera continuação da anterior. Por exemplo: uma empresa utiliza produtos inadequados no abate de animais; a cada novo abate, temos uma nova conduta; porém a infração ocorre como se uma infração fosse mera continuação da anterior.

contribuinte ou postos a sua disposição”. Não nos interessa falar, agora, dos serviços públicos, mas apenas do exercício do poder de polícia.

Nesse contexto, a **taxa é o meio utilizado para custear o exercício do poder de polícia**. Por exemplo, quando um colecionador se dirige ao Exército para obter um certificado de registro para exercer a atividade esportiva terá que recolher uma taxa. Da mesma forma, quando você precisa de um alvará para construir será obrigado a pagar uma taxa. Enfim, o tributo utilizado para custear o exercício do poder de polícia é a taxa.

Não é necessário, todavia, a comprovação e visita *in loco* para que se justifique a cobrança da taxa de polícia. Basta, na verdade, a comprovação da **existência de órgão e estrutura competente para realizar a fiscalização**. Segundo o STF, “é constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela **existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício**”.²⁰ Devemos destacar, porém, que não basta a mera existência do órgão, esta é apenas uma condição, pois também se exige que o órgão disponha de estrutura capaz de realizar a fiscalização.

Por exemplo: uma prefeitura não precisa ir até o local da obra para cobrar a taxa de polícia pela emissão de licença para construir. Basta, todavia, que haja um órgão, com servidores e demais condições para que possa efetuar tal fiscalização. Vale lembrar que o controle pode ser realizado por outros meios além da mera visita ao local, como por exemplo pela conferência de documentação, fotos de satélite e até mesmo a disponibilização de meios para receber denúncias passíveis de fiscalização.



PODER DE POLÍCIA	
Conceito	▪ Amplo: atividade legislativa e administrativa de restrição de direitos ▪ Estrito: atividade normativa e concreta da Administração Pública para condicionamento e restrição de direitos em prol da coletividade
Competência	▪ princípio da predominância do interesse ▪ nacional: União; regional: estados; local: municípios. DF: regional e local.
Administrativa vs. Judiciária	▪ Administrativa: bens, direitos e atividades; infração administrativa; inicia e termina na função administrativa; diversos órgãos; em regra: preventiva. ▪ Judiciária: pessoas – ilícitos penais; infração penal; inicia na função administrativa, prepara a função jurisdicional; corporações policiais (civil, federal, militar); em regra: repressiva.
Atributos (DAC)	▪ discrecionalidade: liberdade para definir quem será fiscalizado e, em certos casos, para definir o conteúdo da sanção.

²⁰ RE 588322, julgado em 16/06/2010.



	▪ autoexecutoriedade: prerrogativa de executar as decisões, sem precisar de ordem ou autorização judicial. ▪ coercibilidade: possibilidade de impor as decisões de forma coativa. ▪ aspecto negativo: em geral, consiste em limitar ou impedir que se faça algo abuso para a coletividade. ▪ há atos de polícia que não são discricionários (ex.: licenças), não são autoexecutórios (cobrança de multa) e não são coercitivos (atos de consentimento).
Meios de atuação	▪ normativo: geral e abstrato, caráter preventivo ▪ concreto: atingem determinadas pessoas, devidamente identificadas ▪ preventivo: atos de consentimento, alvarás ▪ licença: vinculado ▪ autorização: discricionário ▪ repressivos: consequência de uma infração (ex.: multa) ▪ fiscalização: busca verificar o cumprimento das normas de polícia.
Ciclo	a) legislação ou ordem: edição de normas que condicionam ou restringem direitos b) consentimento: anuência prévia da Administração, que possibilita ao particular exercer a atividade c) fiscalização: fiscalização do cumprimento das normas d) sanção: coerções impostas ao infrator das ordens de polícia ou dos requisitos previstos no consentimento
Originário vs. delegado	▪ originário: administração direta ▪ delegado: administração indireta (em regra: entidades de direito público)
Delegação	▪ para entidades administrativas de direito público (autarquias e fundações públicas): é possível (todas as fases). ▪ para entidades administrativas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, em regime não concorrencial (empresas públicas e sociedades de economia mista): consentimento, fiscalização e sanção; ▪ para entidades administrativas de direito privado, exploradoras de atividade econômica: não pode. ▪ para particulares: não pode. É possível terceirizar apenas atividades materiais (ex.: demolição) e preparatórias (ex.: instalação de equipamentos).
Sanções	▪ princípio da legalidade: dependem de previsão em lei ▪ devido processo legal: o acusado tem o direito ao contraditório e ampla defesa ▪ razoabilidade e proporcionalidade: sem exageros



	▪ exemplos: multas, interdição, apreensão, demolição, destruição, etc.
Prescrição	▪ Federal: 5 anos, contados do fato.

Vejamos uma questão sobre o poder de polícia.



(TRT 2 - 2018) Constitui exemplo de atuação da Administração pública fundada no exercício do poder de polícia a Interdição e demolição de construção com risco de desabamento.

Comentários: nesse caso, há um conflito do interesse individual do proprietário, que certamente não quer ver a sua construção demolida, e o interesse da coletividade, que não pode ser afetada pelo risco do desabamento. Nesse caso, quando a Administração faz a interdição e determina a demolição da construção haverá o exercício do poder de polícia.

Gabarito: correto.



USO E ABUSO DE PODER

O princípio da supremacia do interesse público justifica o exercício dos poderes administrativos na **estrita medida em que sejam necessários** ao atingimento dos fins públicos. Por outro lado, o exercício ilegítimo das prerrogativas previstas no ordenamento jurídico à Administração Pública se caracteriza, de forma genérica, como **abuso de poder**, que é uma espécie de ilegalidade.

Nesse contexto, o **abuso de poder** é gênero que comporta duas categorias:

- a) **excesso de poder**: quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência;
- b) **desvio de poder (desvio de finalidade)**: quando o agente atua dentro de sua esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou o ato. Nesse caso, será desvio de poder a tanto conduta contrária à finalidade geral (interesse público, finalidade mediata) quanto à finalidade específica (imediata).

Por exemplo: quando uma autoridade aplica uma sanção além da sua alçada de competência, estará configurado o excesso de poder. Na mesma linha, também será excesso de poder quando a autoridade concede uma licença para um servidor sem ter competência ou sem receber a delegação da autoridade competente para fazê-lo.

Por outro lado, quando uma autoridade remove um servidor de uma unidade para outra, com o objetivo de puni-lo, estará a autoridade cometendo desvio de poder, uma vez que o ato de remoção (em regra) tem o fim de adequar a quantidade de servidores em cada unidade, não se prestando ao fim de punir um servidor. Da mesma forma, quando um prefeito desapropria um bem para beneficiar ou prejudicar alguém, estará praticando o ato com desvio de finalidade, pois o ato de desapropriação deve ter uma finalidade pública.

O abuso de poder pode se manifestar por meio de condutas comissivas (fazer) e também por condutas **omissivas** (não fazer).

O ato cometido com abuso é arbitrário e, consequentemente, ilícito, sujeitando a autoridade competente à responsabilização civil, penal e administrativa. Além disso, o ordenamento jurídico assegura mecanismos para coibir o abuso de poder. Nessa linha, a Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou **abuso de poderes** (CF, art. 5º, XXXIV). Na mesma linha, será concedido **mandado de segurança** para proteger direito líquido e certo quando o responsável pelo **abuso de poder** for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, XXXIV).





(STJ - 2018) O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática.

Comentários: se o agente não tem competência para a prática do ato, haverá o chamado excesso de poder. O desvio de poder, por sua vez, configura-se quando o ato é praticado com uma finalidade diversa do interesse público ou do seu fim específico definido em lei.

Gabarito: errado.

COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA

Súmulas

Súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Súmula Vinculante 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

Súmula 19 (STJ): A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

Teses e julgados recentes relevantes

Delegação do poder de polícia (muito importante)

*É **constitucional** a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*

RE 633.782-MG (Tema 532), julgado em 26/10/2020.

Para o STF, é possível delegar para as entidades administrativas de direito privado as fases de consentimento, fiscalização e sanção, não se admitindo a delegação da ordem de polícia:

[...] a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável: a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. Os atos de consentimento, de fiscalização e de aplicação de sanções podem ser delegados a estatais que, à luz do entendimento desta Corte, possam ter um regime jurídico próximo daquele aplicável à Fazenda Pública.

(Voto do Min. Luiz Fux, RE 633.782)

Não é possível delegar a função sancionadora do exercício do poder de polícia à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE por ser uma associação privada que não integra a Administração Pública.

(REsp 1.950.332-RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 26/9/2023, DJe 2/10/2023.)



Guarda municipal e poder de polícia de trânsito

É constitucional a atribuição às **guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito**, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

STF. Plenário. RE 658570/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 6/8/2015.

Cobrança de taxa de polícia sem realização de vistoria *in loco*

É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.

RE 588322, julgado em 16/06/2010.

Cobrança de taxa de segurança para eventos

É inconstitucional a cobrança de taxa de segurança para eventos, visto que a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos, já que constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, independentemente de contraprestação.

(ADI 2692/DF, j. 30/9/2022)

Poder regulamentar

Vedação à extinção de órgão colegiado por meio de decreto

É proibida a extinção, por ato unilateralmente editado pelo chefe do Poder Executivo, de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal, ainda que ausente a expressa referência “sobre a competência ou a composição”.

STF. Plenário. ADI 6121 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12 e 13/6/2019 (Info 944).

Inconstitucionalidade de fixação de prazo para o Executivo exercer o poder regulamentar

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 1.601/2011, do Estado do Amapá. Instituição da Política Estadual de Prevenção, Enfrentamento das Violências, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Preliminar. Ausência de impugnação específica dos dispositivos da lei questionada. Não conhecimento, em parte. Art. 9º. Estabelecimento de prazo para o Poder Executivo regulamentar as disposições legais constantes de referido diploma normativo. Impossibilidade. Violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República.

[...] 3. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da **incompatibilidade de dispositivos normativos que estabeleçam prazos, ao Poder Executivo, para apresentação**



de projetos de lei e regulamentação de preceitos legais, por violação dos arts. 2º e 84, II, da Constituição da República.

ADI 4728, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (INSTITUTO AOCP / UFS / 2024) Na condição de agente público representante do Estado na Universidade Federal de Sergipe, você exerce alguns poderes cujos efeitos incidem sobre a administração pública. Quais são esses poderes?

- A) Poder administrativo e poder delegado.
- B) Poder hierárquico e poder disciplinar.
- C) Poder de polícia e poder fiscalizador.
- D) Poder de ação e poder discricionário.
- E) Poder decisório e poder executor.

Comentário:

a) **Errada:** poder administrativo é o gênero que envolve vários outros poderes. Logo, não define, quais são os poderes. Já o poder delegado não é um termo adotado para designar os poderes administrativos.

b) **Certa:** o **poder hierárquico** é aquele que decorre da subordinação existente entre órgãos e agentes administrativos. Por outro lado, por meio do **poder disciplinar**, a Administração aplica penalidades aplicadas a particulares submetidos a relações jurídicas específicas com o Poder Público. Ambos os poderes se manifestam na atuação de um agente público que integra a Universidade Federal, o que torna correta a assertiva.

c) **Errada:** o **poder de polícia** atribui à Administração uma faculdade para restrição e condicionamento de bens, direitos e atividades privadas em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Todavia, não há uma nomenclatura de “poder fiscalizador” na doutrina sobre poderes administrativos.

d) **Errada:** o **poder discricionário** é aquele que se manifesta quando o agente público possui alguma margem de liberdade na atuação, dentro de limites definidos pela lei e pautado pela razoabilidade e proporcionalidade. Logo, possibilitam o poder discricionário as leis que utilizam conceitos como “a juízo da autoridade competente”, “poderá”, “por até ‘X’ dias”. Exemplo: a suspensão “até 90 dias”, na Lei 8.112/1990. Esse poder existe no âmbito de uma Universidade Federal. No entanto, não há um “poder de ação” na doutrina, o que torna errada a assertiva.

e) Errada: poder decisório e executar não são termos que designam os poderes administrativos.

Gabarito Letra B.



2. (INSTITUTO AOCP / MPE-RR / 2023) Em ação popular, o autor pede a invalidação do contrato administrativo celebrado entre empresa de sociedade de economia mista municipal, criada por lei para promover o gerenciamento do sistema de trânsito local, e empresa privada contratada para fixação e manutenção de radares ao longo das vias do território municipal. Sustenta que a contratação é inválida por embutir hipótese de delegação ilegal do poder de polícia, a par da lesividade com a potencial invalidação de milhares de multas de trânsito. Menciona, de passagem, que a própria delegação do poder de polícia para sociedade de economia mista enseja dúvida acerca da sua validade jurídica. Em vista da situação narrada, é correto afirmar que

A) o poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de personalidade jurídica de direito privado, de modo que tanto a empresa de sociedade de economia mista quanto a empresa por ela contratada, exercem indevidamente atividade típica do Estado.

B) o poder de polícia pode ser delegado à sociedade de economia mista no caso em discussão, uma vez que esta integra a estrutura da Administração Indireta, presta serviço público e foi criada por lei. Porém, a delegação do poder de polícia feita à pessoa da iniciativa privada, por meio do referido contrato administrativo, deve ser invalidada.

C) o poder de polícia pode ser delegado à sociedade de economia mista no caso em discussão, uma vez que esta integra a estrutura da Administração Indireta, presta serviço público e foi criada por lei. O contrato administrativo em questão envolve apenas fixação e manutenção de detectores de velocidade, configurando meros atos materiais preparatórios à prática do ato de polícia, não se verificando, no ponto, invalidade do ajuste.

D) o poder de polícia pode ser delegado à sociedade de economia mista no caso em discussão, uma vez que esta integra a estrutura da Administração Indireta, presta serviço público, foi criada por lei, possuindo, ainda, função legislativa para criar sanções administrativas de trânsito. O contrato administrativo em questão envolve apenas fixação e manutenção de detectores de velocidade, configurando meros atos materiais preparatórios à prática do ato de polícia, não se verificando, no ponto, invalidade no ajuste.

Comentário:

O STF firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 532):

É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

Considerando essa jurisprudência, é **válida** a delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista municipal, pois ela presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Ademais, em se falando de poder de polícia, o STF entende que é possível a terceirização de atividades materiais, preparatórias ou sucessivas da atuação dos entes públicos. Um exemplo desse tipo de atividade é justamente a mencionada na questão, prestada pela empresa privada contratada pela sociedade de economia mista municipal.



A partir disso, a resposta certa é a opção C e estão erradas as opções A e B. No entanto, é necessária uma observação: embora a banca afirme que a sociedade de economia mista foi criada por lei, isso não é correto. A referida empresa estatal teve a criação **autorizada** por lei.

O erro da opção D é afirmar ser possível a delegação à sociedade de economia mista da função legislativa para criar sanções administrativas de trânsito. A essa entidade só são atribuídas as seguintes fases do poder de polícia: consentimento, fiscalização e sanção. A fase de legislação (ou ordem) não é delegável.

Gabarito Letra C.

3. (INSTITUTO AOCP / PC-GO / 2023) Considerando os poderes administrativos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() No poder hierárquico, a submissão hierárquica retira do inferior a atuação política, isto é, despoja o subordinado da ação de comando, permitindo-lhe, tão somente, agir no estrito âmbito de suas atribuições específicas.

() No uso do poder regulamentar, a Administração Pública controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas.

() Em relação ao poder de polícia distribuído entre as entidades estatais, a regra é a concorrência do policiamento administrativo dos municípios, estados e união, e a exceção é a exclusividade do policiamento.

() Por meio do poder disciplinar, a Administração atua atendendo o benefício do serviço e, por esse objetivo, julga a conveniência e oportunidade da punição do servidor, dentro das normas específicas da repartição.

A) V – F – V – F.

B) V – V – F – V.

C) V – F – F – V.

D) F – V – V – F.

E) F – F – V – V.

Comentário:

(Verdadeiro): *No poder hierárquico, a submissão hierárquica retira do inferior a atuação política, isto é, despoja o subordinado da ação de comando, permitindo-lhe, tão somente, agir no estrito âmbito de suas atribuições específicas.*

Essa é uma afirmação correta, apoiada na doutrina do prof. Hely Lopes Meirelles.

(Falso): *No uso do poder regulamentar, a Administração Pública controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas.*

É no uso do poder **hierárquico** que a Administração controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas. Nesse caso também temos a aplicação do poder disciplinar, quando se trata da aplicação de penalidades.

(Falso): *Em relação ao poder de polícia distribuído entre as entidades estatais, a regra é a concorrência do policiamento administrativo dos municípios, estados e união, e a exceção é a exclusividade do policiamento.*



O poder de polícia é exercido pela entidade política que tem o poder de legislar sobre o assunto. Por exemplo: a União detém competência para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Por conseguinte, a União exerce o poder de polícia sobre as telecomunicações (a Anatel, por exemplo, participa desse trabalho). Porém, algumas matérias são de competência concorrente, como ocorre com saúde. Logo, a **regra é a exclusividade** do policiamento administrativo e a **exceção é a sua concorrência**.

(Verdadeiro): *Por meio do poder disciplinar, a Administração atua atendendo o benefício do serviço e, por esse objetivo, julga a conveniência e oportunidade da punição do servidor, dentro das normas específicas da repartição.*

O poder disciplinar é discricionário e vinculado ao mesmo tempo. É **discricionária** a competência para **tipificação da falta** e para a **escolha e gradação da penalidade**. Por outro lado, é **vinculada** a competência para **instaurar o procedimento administrativo** para apurar a falta ou dar conhecimento à autoridade competente para fazê-lo e, se comprovado o ilícito administrativo, a autoridade é obrigada a **responsabilizar o agente faltoso**.

Da forma como a questão foi montada, não há como avaliar objetivamente o item. Não dá para saber exatamente sobre o que se trata a discricionariedade. Com efeito, há também autores que defendem que o poder disciplinar é sempre vinculado e a jurisprudência de alguns tribunais também faz tal afirmação (vide a Súmula 650 do STJ).

Porém, o trecho final da questão (“dentro das normas específicas da repartição”) dá uma indicação de discricionariedade. Ainda assim, não vejo como suficiente para tornar o item objetivo. O melhor seria anular, mas a banca deu o tópico como verdadeiro. Faz parte do jogo!

Gabarito Letra C.

4. (Instituto AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) Os poderes administrativos representam os instrumentos que a Administração Pública pode utilizar para cumprir seus objetivos e suas finalidades. Um exemplo desses poderes é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O enunciado refere-se ao poder

- a) de polícia.
- b) regulamentar.
- c) normativo.
- d) hierárquico.
- e) disciplinar.

Comentário: pelo enunciado, facilmente identificamos que se trata do poder de polícia, como consta da alternativa A. Esse poder, segundo Hely Lopes Meirelles, representa justamente “a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.

Agora vamos relembrar os conceitos dos demais poderes trazidos nas outras alternativas:



b) o poder regulamentar, para Carvalho Filho, “é a prerrogativa conferida à Administração Pública para editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando” – ERRADA;

c) o poder normativo representa um sentido mais amplo do que o de poder regulamentar. Nesse sentido, refere-se à toda a capacidade normativa da Administração Pública, envolvendo não só a competência do Chefe do Poder Executivo para editar decretos regulamentares, mas também a competência das demais autoridades administrativas para a edição dos mais diversos tipos de normas administrativas – ERRADA;

d) o poder hierárquico manifesta-se no exercício da função administrativa, estabelecendo relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes administrativos, com a distribuição de funções e a gradação de autoridade de cada um – ERRADA;

e) o poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

5. (Instituto AOCF – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) Na administração pública, a utilização do poder deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. Diante dessa afirmação, é correto afirmar que se o agente público não agir de acordo com a lei poderá incorrer em qual situação?

- a) Uso do Poder.
- b) Abuso do Poder.
- c) Omissão do Poder.
- d) Ação comissiva.
- e) Ação omissiva.

Comentário: os agentes públicos devem agir de acordo com a lei, utilizando-se dos poderes administrativos na estrita medida em que sejam necessários ao atingimento dos fins públicos. A violação, o exercício ilegítimo dessas prerrogativas se caracteriza, de forma genérica, como **abuso de poder**, que é uma espécie de ilegalidade.

O abuso de poder é um gênero, que se divide em excesso e desvio de poder, quando se relacionar com a competência ou a finalidade, respectivamente.

As demais alternativas não guardam relação com o que foi destacado no enunciado. O “uso do poder” representa a utilização efetiva dos poderes conferidos ao Estado. A omissão seria a não utilização desses poderes. De certa forma, a omissão de poder também é uma forma de abuso de poder. Porém, como a questão disse que o agente “não agiu de acordo com a lei” (no sentido de fazer algo diferente do que a lei prevê), vamos considerar que não se tratava especificamente de uma omissão.

E a ação comissiva ou omissiva seriam um fazer ou não fazer de modo geral, não se relacionando especificamente com os poderes, como pediu o enunciado.



Gabarito: alternativa B.

6. (Instituto AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) Qual é o significado da expressão “Uso do Poder” na administração pública?

- a) É o poder administrativo representando uma prerrogativa especial de direito público outorgada aos agentes do Estado.
- b) É quando o Estado está realizando seus atos.
- c) É o Estado interferindo nos poderes legislativo e judiciário para suprir suas demandas.
- d) É quando o Estado percebe que deve agir de forma imediata.
- e) Apenas utiliza-se do Uso do Poder nos casos em que a lei silencia.

Comentário: os poderes representam prerrogativas especiais conferidas ao Estado. Quando o Estado faz uso dessas prerrogativas, está fazendo um “uso do poder”. Assim, essa situação ocorre quando a Administração utiliza sua prerrogativa especial, através de seus agentes, como dito na alternativa A.

As demais alternativas trazem situações que podem ocorrer na atuação normal administrativa, mas que não necessariamente se relaciona com o exercício dos poderes ou de suas prerrogativas.

As letras B e D representam simples ações do Estado. A letra C, de certa forma, é um pouco complexa, pois poderia ensejar várias interpretações. Com efeito, o Judiciário e o Legislativo são parte do Estado. Logo, é estranho falar em intervenção do Estado nesses poderes.

Quanto à alternativa E especificamente, o Estado deve fazer uso dos seus poderes em todo seu atuar, quando se fizer necessário, e não apenas nos casos em que a lei silencia.

Gabarito: alternativa A.

7. (Instituto AOCP – Prefeitura de Betim - MG/2020) Um dos poderes administrativos é aquele instrumento disponibilizado à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Tal poder denomina-se

- a) poder militar.
- b) poder regulamentar.
- c) poder hierárquico.
- d) poder disciplinar.
- e) poder de polícia.

Comentário: quando falamos em apuração de infrações e aplicação de penalidades a servidores e pessoas ligadas à administração, devemos logo pensar no **poder disciplinar**, como consta da alternativa D, nosso gabarito.

Isso porque o poder disciplinar permite a aplicação de punições em decorrência de infrações relacionadas com atividades exercidas no âmbito da própria Administração Pública, aplicando-se somente aos servidores públicos ou aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração.



Os conceitos dos poderes previstos nas letras B, C e E nós vimos nas questões anteriores. Por outro lado, o “poder militar” não é especificamente um poder administrativo definido pela doutrina.

Gabarito: alternativa D.

8. (Instituto AOCP – UFFS/2019) O Escalonamento na relação jurídica estabelecida entre os agentes da Administração tem por objetivo a organização da função administrativa, bem como possibilita o controle dos atos praticados pela Administração Pública e seus agentes. Nesse aspecto, a relação de superioridade e subordinação entre os diversos órgãos de um mesmo ente da Administração Pública pode ser modificada temporariamente e, em caráter excepcional, em virtude de motivos relevantes devidamente justificados com o deslocamento da competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior a órgão hierarquicamente superior. No que se refere a tal modificação de competência, é correto afirmar que houve

- a) Delegação.
- b) Avocação.
- c) Mitigação.
- d) Subordinação.
- e) Verticalização.

Comentário: o “deslocamento da competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior a órgão hierarquicamente superior” caracteriza a **avocação** de competência. Nesse sentido, avocar é chamar para si funções que originalmente foram atribuídas a um subordinado, somente sendo possível em caráter excepcional, por motivos relevantes, devidamente justificados e por tempo determinado. Ademais, pressupõe a existência de relação hierárquica, conforme dito no enunciado.

Portanto, nosso gabarito é a alternativa B.

Com relação à alternativa A, a delegação ocorre quando se confere a um terceiro atribuições que originalmente competiam ao delegante, e independe de relação de hierarquia.

A alternativa C fala em mitigação, que significa atenuação de algo, e não tem relação com o enunciado, já que não se fala em “mitigação” de competência. A alternativa D está errada, pois a subordinação é a própria relação de hierarquia, em que há um superior com poder de comando sobre os subordinados. Aqui pode ter uma pequena “cilada”, pois o aluno pode pensar: a avocação exige subordinação. Isso é verdade, mas a subordinação é um requisito, mas não se confunde com o ato de avocação.

Por fim, a expressão “verticalização” pode ser usada para explicar a relação de hierarquia (verticalizada), mas novamente não se confunde com o ato de avocar competência.

Gabarito: alternativa B.

9. (Instituto AOCP – Prefeitura de São Bento do Sul - SC/2019) Sobre o poder de polícia atribuído à administração pública, assinale a definição correta.



- a) O poder de polícia consiste na possibilidade de os chefes do Poder Executivo editarem atos administrativos gerais e abstratos, ou gerais e concretos, expedidos para dar fiel execução à lei.
- b) O poder de polícia consiste na possibilidade de a Administração aplicar punições aos agentes públicos que cometam infrações funcionais.
- c) O poder de polícia é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes.
- d) O poder de polícia representa uma atividade estatal restritiva dos interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do interesse público.

Comentário:

- a) esse conceito se relaciona com o poder regulamentar, e não de polícia. Normalmente, apenas se fala em atos "gerais e abstratos", ainda que exista autor que adote também o termo "atos gerais e concretos" – ERRADA;
- b) a assertiva trata do poder disciplinar – ERRADA;
- c) esse é o conceito de poder hierárquico – ERRADA;
- d) isso mesmo, o poder de polícia consiste na faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado – CORRETA.

Gabarito: alternativa D.

10. (Instituto AOCP – UFPB/2019) Um servidor público de uma Instituição de Ensino deslocou-se, com o veículo da Instituição, para uma cidade vizinha, para realizar um trabalho de campo com estreito interesse público envolvido. Ao terminar o serviço na cidade vizinha antes do prazo previsto, resolveu aproveitar o tempo vago para fazer um tour pela cidade, conhecendo os pontos turísticos. O Gestor da Instituição de Ensino tomou conhecimento de tal atitude e deverá aplicar uma sanção disciplinar ao servidor. Essa atitude da administração pública está pautada em seu poder

- a) discricionário.
- b) absoluto.
- c) disciplinar.
- d) normativo legal.
- e) de polícia.

Comentário:

- a) o poder discricionário se relaciona com certa margem de liberdade conferida ao atuar do administrador público, sendo que, no caso em concreto, o agente poderá fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade e decidirá com base no mérito administrativo, dentro dos limites da lei e da razoabilidade e proporcionalidade – ERRADA;



- b) não se fala, no ordenamento jurídico atual, em um poder absoluto – ERRADA;
- c) a aplicação de sanção disciplinar a um servidor decorre do poder disciplinar. Esse poder autoriza a punição de infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração – CORRETA;
- d) o poder normativo refere-se à toda a capacidade normativa da Administração Pública, englobando o conceito de poder regulamentar e também a competência das demais autoridades administrativas para a edição dos mais diversos tipos de normas administrativas – ERRADA;
- e) o poder de polícia consiste na faculdade da Administração de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

11. (Instituto AOCP – UFPB/2019) Com o poder disciplinar atribuído à Administração Pública, busca-se punir seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional, com abrangência

- a) para sanções administrativas e penais.
- b) apenas para sanções administrativas.
- c) para sanções administrativas, penais e civis.
- d) para sanções penais e civis.
- e) apenas para sanções penais.

Comentário: o poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as **infrações funcionais** dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.

Não falamos aqui de infrações penais e civis, portanto, somente de infrações funcionais cometidas no exercício das funções administrativas. Nesse caso, quando falamos em infrações penais ou civis, costuma-se adotar o termo "poder punitivo do Estado", que não se confunde com o poder disciplinar.

Gabarito: alternativa B.

12. (Instituto AOCP – UFPB/2019) Os poderes da Administração Pública surgem como ordenamentos jurídicos para que o Estado possa preservar o interesse público; ou seja, são as prerrogativas que a Administração possui para atingir a finalidade pública. Dentre os poderes relacionados a seguir, assinale a alternativa que apresenta um poder inerente à Administração Pública.

- a) Poder de polícia.
- b) Poder desvinculado.
- c) Poder informativo.
- d) Poder discriminatório.
- e) Poder liberal.



Comentário: não existem os poderes desvinculado, informativo, discriminatório e liberal no âmbito da administração.

A única alternativa que trata realmente de um poder administrativo é a A, poder de polícia, que se refere à prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade.

Gabarito: alternativa A.

13. (Instituto AOCP – PC ES/2019) O poder conferido à Administração para restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares, a fim de preservar os interesses da coletividade, denomina-se

- a) Poder Regulamentar.
- b) Poder Normativo.
- c) Poder de Polícia.
- d) Poder Vinculado.
- e) Poder Discricionário.

Comentário: mais uma questão sobre o conceito de poder de polícia, nosso gabarito, alternativa A. Quando a questão mencionar restrição e condicionamento de direitos, em benefício da coletividade, já podemos ter esse poder em mente.

■
Em relação às demais alternativas:

a) em um sentido restrito, **poder regulamentar** é aquele conferido ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos) para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução – ERRADA;

b) o **poder normativo** caracteriza a competência genérica de elaboração de normas pela administração, abrangendo toda a capacidade normativa da Administração Pública, a exemplo da edição de um decreto regulamentar, a edição de uma instrução normativa por um ministro de Estado, ou ainda a edição de uma resolução por determinado órgão público – ERRADA;

d) o **poder vinculado** se manifesta quando a lei, ao outorgar determinada competência ao agente público, não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício – ERRADA;

e) no **poder discricionário**, o agente público possui alguma margem de liberdade de atuação, podendo fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade e decidir com base no mérito administrativo, respeitados os limites da lei e da razoabilidade e proporcionalidade – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.



14. (Instituto AOCF – PC ES/2019) O desdobramento do Poder Hierárquico pelo qual o agente superior detém a prerrogativa para o exercício de competência de atribuições originárias de seus subalternos denomina-se

- a) Poder Disciplinar.
- b) Avocação
- c) Delegação
- d) Subordinação
- e) Poder Regulamentar.

Comentário: tanto a delegação quanto a avocação relacionam-se com a transferência de competências entre agentes públicos. A diferença principal entre as duas é que a avocação pressupõe uma relação hierárquica, enquanto a delegação não. Além disso, a avocação ocorre quando o superior atrai uma competência para si, ao passo que a delegação ocorre quando a competência é atribuída a terceiro.

Então, como o enunciado trata de um desdobramento do Poder Hierárquico, do "subalterno" para o superior, estamos falando da avocação, e nosso gabarito é a alternativa B (e não C).

Quanto às demais opções, o poder disciplinar se relaciona com a prerrogativa da administração de punir internamente infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Por isso, a alternativa A está errada.

A subordinação relaciona-se com uma relação de hierarquia. Porém, a subordinação é apenas um requisito da avocação, mas com esta não se confunde. Dentro de uma relação de subordinação, podemos encontrar o poder de comando, de fiscalização, de controle, etc.

Por fim, o poder regulamentar consiste na prerrogativa conferida à Administração Pública para editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. Está errada, portanto, a alternativa E.

Gabarito: alternativa B.

15. (Instituto AOCF – PC ES/2019) Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos poderes administrativos.

- a) O poder regulamentar consiste na possibilidade de o chefe do Poder Executivo editar atos administrativos gerais e abstratos, expedidos para dar fiel execução da lei.
- b) A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial.
- c) O poder hierárquico é o poder de que dispõe a administração para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.
- d) O agente público incorre em desvio de poder quando, mesmo dentro de sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público.



e) É possível que o agente administrativo avoque para a sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente de mesma hierarquia, para evitar a ocorrência de decisões eventualmente contraditórias.

Comentário: o enunciado pede a assertiva **incorreta**. Vamos analisar cada uma:

a) esse é exatamente o conceito de **poder regulamentar** – CORRETA;

b) a assertiva trouxe o conceito do **poder de autotutela**, que permite a revisão dos atos administrativos pela própria administração – CORRETA;

c) isso mesmo, pelo **poder hierárquico** a administração pode distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal – CORRETA;

d) perfeito. Quando o agente atua dentro de sua esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou o ato, ocorre um **desvio de poder** ou de finalidade – CORRETA;

e) a **avocação** pressupõe uma relação hierárquica entre as partes. Além disso, só é possível em caráter excepcional, por motivos relevantes, devidamente justificados e por tempo determinado. Um dos "motivos" da avocação pode ser justamente o de evitar decisões contraditórias, pois o processo decisório passa a ser concentrado – ERRADA.

Gabarito: alternativa E.

16. (Instituto AOCP – PC ES/2019) O poder dos Chefes de Executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei denomina-se

a) Poder de Polícia.

b) Poder Regulamentar.

c) Poder Disciplinar.

d) Poder Hierárquico.

e) Poder Discricionário.

Comentário: esse é o exato conceito de **poder regulamentar**. Esse poder é conferido ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos) para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. Nosso gabarito, então, é a alternativa B.

Vamos agora revisar os demais conceitos:

a) o **poder de polícia** é, segundo Carvalho Filho, “a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade” – ERRADA;



c) o **poder disciplinar** é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração – ERRADA;

d) para Hely Lopes Meirelles, o **poder hierárquico** é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal – ERRADA;

e) com base no **poder discricionário**, é conferida ao agente público certa margem de liberdade de atuação. No caso em concreto, o agente poderá fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade e decidirá com base no mérito administrativo, obedecendo os parâmetros da lei, da razoabilidade e proporcionalidade – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

17. (Instituto AOCP – PC ES/2019) A Hierarquia, na Administração Pública, pressupõe uma organização, em escalas, dos agentes e dos órgãos públicos. Qual relação jurídica corresponde à hierarquia na Administração Pública?

- a) Vinculação e Disciplina.
- b) Eficiência e Subordinação.
- c) Subordinação e Disciplina.
- d) Vinculação e Subordinação.
- e) Eficiência e Disciplina.

Comentário: essa é daquelas questões que você lê, e passa para a frente, pois ela não vai contribuir no seu processo de aprendizagem.

A subordinação é uma relação que decorre da hierarquia. Mas a vinculação, não. Com base na doutrina de Carvalho Filho, vinculação e subordinação são relações jurídicas peculiares ao sistema administrativo: a subordinação ocorre em âmbito interno, entre órgãos de uma mesma pessoa administrativa. A vinculação, por outro lado, ocorre em âmbito externo, decorrente do controle que pessoas federativas exercem sobre as entidades da Administração Indireta.

Portanto, a vinculação NÃO tem hierarquia. Infelizmente, o avaliador marcou a letra D como gabarito.

Mas vamos continuar no comentário.

O **poder disciplinar** está relacionado com a possibilidade de aplicação de sanções no âmbito interno da administração, seja em relação aos servidores públicos ou em relação aos particulares sujeitos à disciplina interna da Administração. Até existe uma relação entre o poder disciplinar e o hierárquico, quando falamos dos servidores públicos. Todavia, um poder não se confunde com o outro.

Com isso, eliminamos as alternativas A, C e E.

Por fim, a eficiência, como princípio administrativo, não decorre da hierarquia, sendo aplicável em todas as funções do poder público (inclusive no âmbito de uma relação hierárquica). Então eliminamos as alternativas B e E.



Vou repetir o que eu disse acima: leia essa questão e siga em frente, pois eu considero que é uma questão mal elaborada.

Gabarito: alternativa D.

18. (Instituto AOCB – PC ES/2019-adaptada) Referente aos poderes e deveres dos agentes públicos, bem como a sua utilização, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) De acordo com a doutrina majoritária, no poder, a ilegalidade atua como gênero do qual o abuso de poder é espécie.
- b) O comportamento abusivo de autoridades públicas pode ser eficazmente combatido pelo instrumento do controle, seja qual for o Poder estatal em que seja exercido.
- c) A invalidação da conduta abusiva pode dar-se na própria esfera administrativa (autotutela) ou através de ação judicial, inclusive por mandado de segurança (art. 5º, LXIX, CF). Por outro lado, o abuso de poder constitui, em certas circunstâncias, ilícito penal, como dispõe a Lei nº 13.869/2019, que estabelece sanções para o agente da conduta abusiva.
- d) Nem toda ilegalidade decorre de conduta abusiva; mas todo abuso se reveste de ilegalidade.
- e) No âmbito do direito público, os poderes administrativos são outorgados aos agentes do Poder Público e lhes permitem atuação voltada aos interesses da coletividade. Desse modo, as prerrogativas públicas constituem poderes para o agente público, como o poder de expressar inércia perante a execução de algum ato administrativo.

Comentário:

- a) quando falamos em abuso de poder, falamos em ilegalidade. Então, podemos dizer que a ilegalidade possui um sentido genérico, amplo, do qual o abuso de poder seria uma espécie. O abuso de poder é um vício de finalidade (desvio de poder) ou de competência (excesso de poder), mas a ilegalidade pode ocorrer também em outros elementos dos atos administrativos – CORRETA;
- b) os instrumentos de controle servem justamente para frear abusos no exercício das prerrogativas e poderes públicos – CORRETA;
- c) isso mesmo. A administração pode rever e anular seus próprios atos, e o judiciário pode analisar a legalidade dos atos dos demais poderes, no exercício de sua função típica. Ademais, em alguns casos o abuso de poder pode também caracterizar crime, conforme disposto na lei de abuso de autoridade – CORRETA;
- d) perfeito. Um ato ilegal pode ser praticado sem abuso, mas um ato praticado com abuso sempre será ilegal. Por exemplo: o vício de motivo não é abuso de poder, mas é uma ilegalidade – CORRETA;
- e) a assertiva ia muito bem, até dizer que o agente público possui o poder “de expressar inércia perante a execução de algum ato administrativo”. A omissão do agente quando deva atuar também caracteriza uma situação ilegal, de abuso de poder, razão pela qual a assertiva está errada – ERRADA.

Gabarito: alternativa E.



19. (Instituto AOCB – PC ES/2019) Abuso de poder é toda ação que torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia, contra seu autor, medidas disciplinares, civis e criminais. Sobre o abuso de poder, assinale a alternativa correta.

- a) O abuso de poder pode estar presente somente nos atos discricionários e não nos atos vinculados.
- b) O abuso de poder pode ocorrer tanto por desvio de poder, ou finalidade, como por excesso de poder.
- c) O autor do abuso de poder será responsabilizado somente nas esferas administrativas e criminal e não na esfera cível.
- d) O abuso de poder pode estar presente somente nos atos ilegais e não nos atos legais.
- e) Desvio de finalidade e abuso de poder são expressões sinônimas em termos conceituais.

Comentário:

- a) tanto na edição de atos discricionários quanto vinculados pode haver ilegalidade que caracterize um abuso de poder – ERRADA;
- b) o abuso de poder é o gênero que comporta duas espécies: excesso de poder (quando o agente público atua fora dos limites de sua esfera de competência) e desvio de poder ou desvio de finalidade (quando o agente atua dentro de sua esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou o ato) – CORRETA;
- c) as instâncias administrativa, penal e civil são independentes, de modo que uma mesma conduta pode ter repercussão nas três esferas. Por exemplo: os prejuízos ao erário decorrentes de conduta abusiva poderão exigir o ressarcimento (responsabilidade civil) – ERRADA;
- d) vimos nas questões anteriores que a banca considera o abuso de poder como uma espécie de ilegalidade. Assim, no meu ponto de vista, todo abuso de poder é ato ilegal. Logo, a assertiva não faz sentido nesse contexto – ERRADA;
- e) não são sinônimas. Como explicamos na alternativa B, o **excesso de poder** se relaciona com a competência, enquanto o desvio se relaciona com a **finalidade** – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

20. (Instituto AOCB – PC ES/2019) Poderes Administrativos são elementos indispensáveis para persecução do interesse público. São Poderes da Administração Pública, EXCETO

- a) Poder de Polícia.
- b) Poder Regulamentar.
- c) Poder Hierárquico.
- d) Poder Judicial.
- e) Poder Disciplinar.



Comentário: as alternativas A, B, C e E representam poderes administrativos que embasam a atuação da administração pública. Já vimos repetidamente seus conceitos nas questões anteriores.

A função judicial ou jurisdicional é exercida pelo **Poder Judiciário**, que é um poder de Estado, assim como o Poder Executivo e o Legislativo. Logo, não temos um "poder administrativo", mas um Poder do Estado (ainda que o conceito mais utilizado seja de "Poder Judiciário", e não "Poder Judicial").

Gabarito: alternativa D.

21. (AOCP – IPM SP/2018) No tocante aos poderes administrativos e ao uso e abuso de poder, assinale a alternativa correta.

- a) O desvio de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua competência.
- b) Cabe ao Poder Judiciário, no uso de sua função típica, analisar os atos administrativos da autoridade pública no que tange aos aspectos da legalidade e do mérito administrativo.
- c) Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, ainda quando implique em aumento de despesa.
- d) Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e competência são atributos do poder de polícia.
- e) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional, dentre outras hipóteses, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Comentário:

- a) o **desvio de poder** ocorre quando o agente atua dentro de sua esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou o ato – ERRADA;
- b) não cabe ao Judiciário, na sua função típica, analisar o mérito dos atos administrativos dos demais poderes – ERRADA;
- c) compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, desde que **NÃO** implique em aumento de despesa (art. 84, VI, a, CF/88) – ERRADA;
- d) segundo Hely Lopes Meirelles, são atributos do poder de polícia: **discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade**. A competência é um elemento e não atributo do ato – ERRADA;
- e) essa é uma competência do Congresso prevista no art. 49, V da CF/88 – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

22. (AOCP – SUSIPE PA/2018) O poder de polícia da administração pública, segundo o conceito clássico de Marcelo Caetano: “É o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir.” Sobre esse poder, assinale a alternativa correta.



- a) Ante o princípio de que quem pode o mais pode o menos, não é difícil atribuir às pessoas políticas da federação o exercício do poder de polícia. Afinal, se lhes incumbe editar as próprias leis limitativas, de todo coerente que se lhes confira, em decorrência, o poder de minudenciar as restrições. Trata-se aqui do poder de polícia derivado, que alcança, em sentido amplo, as leis e os atos administrativos provenientes de tais pessoas.
- b) O Estado, porém, não age somente por seus agentes e órgãos internos. Várias atividades administrativas e serviços públicos são executados por pessoas administrativas vinculadas ao Estado. Trata-se aqui do poder de polícia originário.
- c) O poder de polícia reclama do Poder Público a atuação de agentes fiscalizadores da conduta dos indivíduos. A fiscalização apresenta duplo aspecto: um preventivo, através do qual os agentes da Administração procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, em face da transgressão da norma de polícia, redundará na aplicação de uma sanção.
- d) O poder de polícia possui a característica da coercibilidade, que é a prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial.
- e) O poder de polícia possui a característica da autoexecutoriedade, que é intrínseco a essa característica o poder que tem a Administração de usar a força, caso necessária para vencer eventual recalcitrância.

Comentário:

- a) os entes políticos compõem a Administração Direta, de forma que o poder de polícia oriundo dessas entidades é **originário** e não derivado. O poder de polícia derivado é aquele exercido pelas entidades da Administração indireta – ERRADA;
- b) nesse caso, temos o **poder de polícia derivado** – ERRADA;
- c) isso mesmo, o poder de polícia se manifesta tanto de forma **preventiva** quanto de forma **repressiva**. Por exemplo, a emissão de alvarás representa o exercício do poder de polícia preventivo; já a aplicação de multas trata do poder de polícia repressivo – CORRETA;
- d) e e) a **coercibilidade** é a característica que torna o ato obrigatório independentemente da vontade do administrado, enquanto a **autoexecutoriedade** é a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário. Assim, pelo menos para o avaliador, houve a inversão dos conceitos. Onde constava coercibilidade seria autoexecutoriedade e vice-versa. Porém, fica a ressalva de que alguns autores consideram as duas expressões como sinônimos. Tanto que a autoexecutoriedade, no final das contas, também pode representar o uso da força – ERRADAS.

Gabarito: alternativa C.

23. (AOCPE – CODEM PA/2017) O exercício da atividade administrativa, para que possa ser efetivo, necessita dos poderes que lhe são conferidos pelo ordenamento jurídico vigente. Em relação ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Apesar de o poder discricionário implicar uma liberdade à Administração Pública, este está sujeito às normas jurídicas vigentes, bem como aos interesses coletivos, o que impede seu uso abusivo.



- b) Considerando que a lei nem sempre consegue atender a todos os casos, por força do poder regulamentar, é possível ser expedidos regulamentos para a fiel execução da lei.
- c) Objetivando apurar e punir faltas funcionais, é atribuído à Autoridade Administrativa o poder hierárquico.
- d) Ainda que seja aparentemente paradoxal, o poder de polícia constitui limitação à liberdade individual e, ao mesmo tempo, é o garantidor dessas mesmas liberdades.
- e) Quando a autoridade administrativa é obrigada a tomar determinada decisão em razão de determinada circunstância, tem-se o chamado poder vinculado.

Comentário:

- a) o **poder discricionário** deve ser exercido dentro de parâmetros de legalidade, sempre visando ao que melhor atenda ao interesse público – CORRETA;
- b) os **regulamentos** servem para “clarear”, facilitar o entendimento de determinadas leis, garantindo-lhes sua fiel execução – CORRETA;
- c) o poder de aplicar sanções no âmbito interno da Administração decorre, diretamente, do **poder disciplinar**, e não hierárquico. Daí o erro da questão. Ressaltamos, todavia, que a aplicação de sanções aos servidores também decorre, mas de forma indireta, do poder hierárquico. Isso porque é os superiores têm competência para fiscalizar a atuação dos subordinados, o que invariavelmente envolve o poder de correção e, conseqüentemente, de aplicar sanção. Porém, para fins de prova, quando se fala em “apurar e punir”, normalmente se está falando do poder disciplinar – ERRADA;
- d) isso mesmo, o **poder de polícia** condiciona e restringe o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Assim, você limita de uma pessoa, para assegurar o direito de outras – CORRETA;
- e) **poder vinculado** ou regrado ocorre quando a lei, ao outorgar determinada competência ao agente público, não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício. Assim, quando se deparar com a situação prevista na lei, caberá ao agente decidir exatamente na forma prevista na lei – CORRETA.

Gabarito: alternativa C.

24. (AOCF – SUSIPE PA/2017) Em relação ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que

- a) não há diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária.
- b) a polícia administrativa envolve atos de fiscalização.
- c) os atos de fiscalização do Estado não podem ser remunerados por taxa.
- d) a Administração deve buscar no Poder Judiciário prévia autorização para exercer o poder de polícia administrativa sempre que precisar interditar um estabelecimento particular.
- e) a polícia militar em hipótese alguma atua na esfera de ação da polícia administrativa.

Comentário:



- a) há diferença sim. A polícia administrativa não se confunde com o exercício da polícia judiciária. Ambas se inserem no exercício da função administrativa, contudo aquela trata dos bens, direitos e atividades que serão restritas ou condicionadas em prol do interesse coletivo; enquanto esta insurge sobre as pessoas envolvidas no cometimento de ilícitos penais – ERRADA;
- b) de fato, a polícia administrativa apura e pune, quando for o caso, os ilícitos administrativos (infração de normas de trânsito, descumprimento de requisitos para construir, etc.) – CORRETA;
- c) os atos de fiscalização podem sim ser remunerados por taxa, em virtude do exercício do poder de polícia – ERRADA;
- d) os atos administrativos de polícia são dotados de autoexecutoriedade, segundo o qual a Administração pode decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário – ERRADA;
- e) em algumas situações a polícia militar pode atuar como polícia administrativa, como no caso de preservação da ordem pública, em seu aspecto preventivo, apesar de normalmente seu papel ser de polícia judiciária – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

25. (Instituto AOCF – UFPEL/2015) Assinale a alternativa correta.

- a) O Direito Administrativo é o ramo do direito que estuda o comportamento do Poder Público perante o Poder Judiciário.
- b) O princípio da legalidade pode ser tratado de forma relativa, conforme o interesse do chefe do Poder Executivo.
- c) Em cumprimento ao princípio da Eficiência, o agente administrativo não precisa respeitar o princípio da legalidade e da moralidade administrativa.
- d) Os poderes da Administração Pública não são uma faculdade, trata-se de um poder-dever, para que os exerça em benefício da coletividade e são irrenunciáveis.
- e) O poder disciplinar da Administração Pública em hipótese alguma pode ser questionado no Poder Judiciário.

Comentário:

- a) segundo Di Pietro, o Direito Administrativo é “o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública”. Logo, não se trata de estudar o comportamento da Administração perante o Judiciário – ERRADA;
- b) não existe possibilidade de relativização do princípio da legalidade conforme o interesse do administrador, pois este deve agir conforme expressa previsão legal, e não de acordo com sua vontade – ERRADA;
- c) não se pode desrespeitar um princípio sob o pretexto de se observar outro. Assim, a eficiência deve ser buscada, mas dentro dos parâmetros de legalidade e moralidade administrativa – ERRADA;



d) isso mesmo. Os poderes constituem um poder-dever, pois envolvem simultaneamente uma prerrogativa e uma obrigação de atuação da Administração – CORRETA;

e) os atos administrativos podem ser questionados no Poder Judiciário, quanto aos seus aspectos de legalidade – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

26. (Instituto AOCP – Câmara de Maringá - PR 2017) Os Poderes Administrativos são inerentes à Administração Pública e possuem caráter instrumental, ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração possa desempenhar as suas funções atendendo o interesse público. De acordo com o Poder Administrativo, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Poder Vinculado.

2. Poder Discricionário.

3. Poder Hierárquico.

4. Poder Disciplinar.

5. Poder Regulamentar.

() Autorização para porte de arma.

() Aplicação de pena de suspensão ao servidor público.

() A prática de ato (portaria) de aposentadoria de servidor público.

() O chefe do poder executivo expediu um decreto explicando o conteúdo de uma lei.

() Distribuir e escalonar as funções de seus órgãos.

a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.

b) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.

c) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.

d) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

e) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.

Comentário:

Vamos relacionar os conceitos e explicar um pouco cada poder:

(2) Poder Discricionário: Autorização para porte de arma. Isso porque a autorização é um ato unilateral, discricionário, constitutivo e precário expedido para a realização de serviços ou a utilização de bens públicos no interesse predominante do particular;

(4) Poder Disciplinar: Aplicação de pena de suspensão ao servidor público. Isso porque o Poder Disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração;



(1) Poder Vinculado: A prática de ato (portaria) de aposentadoria de servidor público. Isso porque esse é um ato vinculado, ou seja, preenchidos os requisitos para a aposentadoria, não há outra opção a não ser a sua concessão;

(5) Poder Regulamentar: O chefe do poder executivo expediu um decreto explicando o conteúdo de uma lei. Os decretos regulamentares do Chefe do Executivo, previstos no art. 84, IV da CF/88 inserem-se no Poder Regulamentar, que é aquele que autoriza a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução;

(3) Poder Hierárquico: Distribuir e escalonar as funções de seus órgãos. Essa é a conceituação clássica desse poder, que segundo Hely Lopes Meirelles, *“é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal”*.

Portanto, nossa sequência correta está na alternativa C: 2 – 4 – 1 – 5 – 3.

Gabarito: alternativa C.

27. (AOCP – Prefeitura de Juiz de Fora - MG/2016) O exercício do poder de polícia administrativa, por meio de sua modalidade repressiva, caracteriza-se através da

- a) emissão de alvará de construção.
- b) emissão de carteira de motorista.
- c) autorização de uso de bem público.
- d) expedição do alvará do corpo de bombeiros.
- e) imposição de multa.

Comentário:

A polícia administrativa repressiva se apresenta na prática de atos específicos subordinados à lei e aos regulamentos. São exemplos a apreensão de mercadorias, o fechamento de estabelecimentos comerciais que descumpram normas de segurança, o guinchamento de veículo que obstrua via pública, a **imposição de uma multa** etc. As demais alternativas referem-se ao poder de polícia administrativa preventiva.

Gabarito: alternativa E.

28. (Instituto AOCP – CASAN/2016) Sobre os Poderes Administrativos, assinale a alternativa correta.

- a) O poder de polícia administrativa, exercido pelo Estado, consiste unicamente na prevenção e repressão a infração da lei penal.
- b) O Poder Judiciário não pode intervir nos atos administrativos discricionários, nem mesmo quando o administrador se afasta dos motivos que o levou a praticar o ato.
- c) O poder regulamentar da administração pública pode ser expresso por meio de resoluções, portarias, deliberações e instruções.
- d) O poder vinculado implica liberdade a ser exercida pelo administrador nos limites fixados na lei.



e) O poder disciplinar da Administração Pública consiste na obrigação que a Administração tem em proporcionar treinamentos e educação aos servidores, para sempre manter a eficiência e a disciplina na administração.

Comentário:

a) a polícia administrativa apura e pune, quando for o caso, os ilícitos administrativos (infração de normas de trânsito, descumprimento de requisitos para construir, etc.), ao passo que a polícia judiciária apura os ilícitos penais (crimes e contravenções penais) – ERRADA;

b) o Poder Judiciário pode intervir sim nos atos discricionários, desde que provocado e que analise apenas a legalidade desses atos – ERRADA;

c) além do decreto regulamentar, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, alguns doutrinadores defendem que o poder regulamentar da administração também se expressa por meio de atos administrativos editados por outras autoridades, como, por exemplo, avisos ministeriais, resoluções, portarias, instruções e ordens de serviço – CORRETA;

d) o poder ~~vinculado~~ discricionário implica liberdade a ser exercida pelo administrador nos limites fixados na lei – ERRADA;

e) o poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração, não se relacionando com o treinamento dos servidores – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

29. (AOCP – TCE PA/2012) Acerca dos Poderes da Administração, pode-se dizer que o fechamento de estabelecimento comercial que descumpre regras sanitárias caracteriza manifestação

- a) do Poder Hierárquico.
- b) do Poder Discricionário.
- c) do Poder Disciplinar.
- d) de Abuso de Poder.
- e) do Poder de Polícia.

Comentário:

O Poder de Polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O fechamento ou interdição de um estabelecimento é um exemplo clássico desse poder.

Vamos relembrar os demais conceitos:



- (i). o poder hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal (alternativa A);
- (ii). o poder discricionário remete à possibilidade que o agente público possui de valorar sua decisão por conveniência e oportunidade, possibilitando maior liberdade de atuação. Com isso, sua escolha será baseada no mérito administrativo que possui, desde que observadas as disposições da lei (alternativa B);
- (iii). poder disciplinar: é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração (alternativa C);
- (iv). o abuso de poder é o fenômeno que se verifica sempre que uma autoridade ou um agente público pratica um ato, ultrapassando os limites de suas atribuições ou competências, ou se desvia das finalidades administrativas definidas pela lei (alternativa D).

Gabarito: alternativa E.

30. (AOCP – TCE PA/2012) No que se refere aos Poderes da Administração, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. É possível no Brasil decreto regulamentar autônomo, em caráter excepcional e quando expressamente autorizado pela Constituição Federal.
 - II. O poder de polícia retira um direito pessoal do administrado em nome do interesse público.
 - III. O poder de polícia não pode ser delegado ao particular, no entanto, admite-se a delegação de atos materiais ou instrumentais.
 - IV. O Poder Disciplinar decorre do Poder Hierárquico.
- a) Apenas I.
 - b) Apenas II e III.
 - c) Apenas I e IV.
 - d) Apenas I, III e IV.
 - e) I, II, III e IV.

Comentário:

I. *É possível no Brasil decreto regulamentar autônomo, em caráter excepcional e quando expressamente autorizado pela Constituição Federal* – é sim. Os decretos autônomos são decretos que não se destinam a regulamentar determinada lei. Os decretos autônomos tratam de matérias não disciplinadas em lei, inserindo-se nas restritas hipóteses do art. 84, VI, da CF:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...]

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;



b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

É importante notar que os casos são bem limitados. Na alínea “a”, a expedição do decreto autônomo só pode ocorrer quando, simultaneamente: (a) não implicar aumento de despesa; e (b) não criar nem extinguir órgãos públicos. Dessa forma, a criação ou extinção de órgãos públicos depende, ainda, de lei. Da mesma forma, as alterações sobre a organização e o funcionamento, caso impliquem em aumento de despesas, também dependerão de lei – CORRETA;

II. *O poder de polícia retira um direito pessoal do administrado em nome do interesse público* – não há que se falar em retirada de direitos, mas mera restrição, em nome do interesse da coletividade – ERRADA;

III. *O poder de polícia não pode ser delegado ao particular, no entanto, admite-se a delegação de atos materiais ou instrumentais* – vamos comentar essa questão conforme o posicionamento do STF, ainda que, atualmente, ela possa ensejar alguns debates e polêmicas, rs.

A questão diz que não é possível delegar o poder de polícia para particulares. De fato, no entendimento atual do STF, não é possível delegar o poder de polícia em si a particulares. Porém, admite-se a delegação de atividades materiais, preparatórias ou sucessivas da atuação dos entes públicos. É possível, por exemplo, a delegação de competências para instalar equipamentos de fiscalização de velocidade (atividade preparatória) ou para demolir uma obra (atividade material sucessiva do poder de polícia). Por isso, a questão está **CORRETA**.

Vale acrescentar ainda que o STF entende que, para entidades administrativas de direito privado (não confunda com particulares), é possível delegar as atividades de consentimento, de fiscalização e de sanção, desde que a delegação ocorra por meio de lei, o capital social seja majoritariamente público, e a entidade seja prestadora exclusivamente de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

IV. *O Poder Disciplinar decorre do Poder Hierárquico* – o poder disciplinar se relaciona com o poder hierárquico. Assim, muitas vezes, quando se aplica uma punição ao agente público, por exemplo, diz-se que a sanção decorre diretamente do poder disciplinar e mediatamente do poder hierárquico – CORRETA.

Portanto, as afirmativas I, III e IV estão corretas.

Gabarito: alternativa D.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida





/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC / SEFAZ-PI / 2025) O exercício das funções executivas pela Administração Pública abrange deveres e prerrogativas, estas que incluem o exercício de poderes próprios para viabilizar o atingimento dos resultados pretendidos ou necessários, a exemplo do poder

- A) disciplinar, que também inclui a disciplina sancionatória àqueles cujo vínculo jurídico com a Administração Pública tenha se dado por relação contratual.
- B) hierárquico, que obriga não só os servidores que integram a Administração Pública do ente, como também os administrados sujeitos à tutela estatal, com esteio no princípio da supremacia do interesse público.
- C) disciplinar, que possibilita a aplicação de multas contratuais e multas por infração praticada por administrado, com fundamento na legislação vigente, não se incluindo, nesse grupo, os servidores públicos vinculados ao ente público.
- D) de polícia, do qual são incumbidas as autoridades administrativas que exercem poder de decisão, não se estendendo a agentes públicos hierarquicamente inferiores.
- E) normativo, por meio do qual o Chefe do Executivo pode editar normas com natureza jurídica de lei, obrigando a todos os administrados, em caráter geral e abstrato.

Comentário:

- a) **Correta:** o poder disciplinar se aplica não apenas aos servidores públicos, mas também aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração, como é o caso de uma empresa particular que tenha firmado algum contrato administrativo.
- b) **Errada:** não há hierarquia entre a Administração e os administrados (particulares). O poder hierárquico é uma relação interna de subordinação entre órgãos e agentes dentro da mesma pessoa jurídica, não alcançando o público em geral.
- c) **Errada:** poder disciplinar é a prerrogativa para aplicar sanções aos servidores por infrações funcionais e a particulares com vínculo especial. Além disso, multas a administrados sem vínculo especial decorrem do poder de polícia, não do disciplinar.
- d) **Errada:** o exercício do poder de polícia não é restrito às autoridades com poder de decisão. Agentes públicos em funções de fiscalização, por exemplo, também exercem atos materiais de polícia, como a lavratura de autos de infração. Em outras palavras, não são só “os chefes” que aplicam multas, outros servidores, ainda que em posição subordinada, gozam de competência para impor sanções.



e) **Errada:** o poder normativo (ou regulamentar) do Chefe do Executivo destina-se à fiel execução da lei. Salvo nos casos restritos de decretos autônomos para organização administrativa, os decretos não possuem “natureza jurídica de lei”, pois são atos secundários que não podem inovar na ordem jurídica.

Gabarito: alternativa A.

2. (FCC / TRT - 1ª REGIÃO (RJ) / 2025) Suponha que determinada empresa que tenha firmado contrato para execução de obras públicas tenha sido apenada com sanção de inidoneidade em função de infrações graves cometidas no curso da execução contratual. A aplicação da referida sanção à contratada constitui expressão do exercício, pela Administração Pública, de poder

- A) disciplinar.
- B) regulamentar.
- C) de polícia.
- D) normativo.
- E) hierárquico.

Comentário:

a) **Correta:** a aplicação de sanções em decorrência de infrações relacionadas a atividades exercidas no âmbito interno da Administração Pública caracteriza o poder disciplinar. Como a empresa possui um vínculo jurídico específico (contrato de obra pública), a penalidade aplicada em razão de faltas na execução contratual é uma manifestação direta deste poder.

b) **Errada:** o poder regulamentar (ou normativo) refere-se à edição de normas gerais e abstratas para fiel execução da lei, não tratando da aplicação de sanções individuais a contratados.

c) **Errada:** o poder de polícia fundamenta-se em um vínculo genérico com a coletividade. Quando a sanção é aplicada a alguém que possui um contrato (vínculo especial) com o Estado, o fundamento correto é o poder disciplinar.

d) **Errada:** assim como o poder regulamentar, o poder normativo foca na produção de atos normativos, e não no exercício da pretensão punitiva contratual.

e) **Errada:** a aplicação de sanções a particulares com vínculo especial (como empresas contratadas) não decorre de hierarquia, pois não há relação hierárquica entre a Administração e o particular contratado.

Gabarito: alternativa A.

3. (FCC – DPE RS / 2025) No que se refere aos poderes administrativos:

A) O poder discricionário da Administração Pública permite ao gestor público afastar a aplicação de princípios administrativos quando a norma legal lhe conferir margem de escolha.

B) O poder de polícia, em sua vertente preventiva, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, desde que exerçam atividade de interesse público sob regime de concessão ou permissão. No entanto, a concessionária/permissionária não poderá exercer o poder de polícia sancionador.



- C) O poder disciplinar da Administração Pública se restringe à aplicação de sanções aos servidores públicos, não alcançando os particulares sujeitos à fiscalização estatal.
- D) O abuso de poder se manifesta apenas quando houver desvio de poder, ou seja, quando o agente público desvia a finalidade do ato, buscando interesse pessoal ou ilegítimo.
- E) A Administração Pública pode criar normas primárias com força de lei, com base no Poder Regulamentar, sem necessidade de delegação do Poder Legislativo, desde que respeitados os demais princípios administrativos.

Comentário:

A) **Errada.** O poder discricionário concede margem de liberdade ao gestor, mas essa liberdade é limitada pela lei e pelos princípios administrativos, especialmente a razoabilidade e a proporcionalidade.

B) **Certa.** Eu não concordo integralmente com a questão. Ela seguiu uma linha mais antiga, quando se falava genericamente na delegação do poder de polícia para entidades de direito privado (sem delimitar se seriam administrativas ou não). Hoje, entretanto, o STF tem tese fixada abordando APENAS a delegação para as entidades administrativas (que integram a Administração Pública). Não é pacífico, por outro lado, o tema sobre a delegação a particulares e o STF ainda não enfrentou o assunto de forma definitiva.

De qualquer forma, para aqueles que admitem a delegação a particulares, a delegação somente poderia alcançar atividades materiais e preparatórias, de natureza preventiva, e sem aspecto sancionatório. Esta foi a linha que a banca adotou, colocando ainda mais uma restrição: a concessão ou permissão do serviço público.

Na minha visão, a questão deveria ser anulada.

C) **Errada.** O poder disciplinar não se restringe aos servidores públicos; ele alcança também os particulares que tenham vínculo jurídico específico com a Administração, como as empresas contratadas.

D) **Errada.** O abuso de poder é um gênero que possui duas espécies: o excesso de poder (vício de competência) e o desvio de poder (vício de finalidade). Portanto, não se manifesta apenas no desvio de poder.

E) **Errada.** O poder regulamentar edita normas secundárias. A criação de normas primárias (com força de lei) é função legislativa. A exceção restrita são os decretos autônomos constitucionais, que não dependem de delegação legislativa, mas têm aplicação limitadíssima.

Gabarito: alternativa B.

4. (FCC – CGM SP / 2025) Constitui exemplo de exercício de poder de polícia pela Administração, e do correspondente atributo que lhe é inerente e que incide na situação exemplificada:

- A) tombamento de bem de valor histórico ou arquitetônico, com base no atributo da discricionariedade administrativa que autoriza a intervenção no domínio econômico.
- B) imposição de servidão de passagem para realização de obra pública, atuação essa com base no atributo da coercibilidade.



- C) demolição de edificação irregular com risco de desabamento, atuação informada pelo atributo da executoriedade que afasta a necessidade de tutela judicial.
- D) apreensão de produto de crime e provas de seu cometimento, com base no atributo da autotutela que assegura o exercício das prerrogativas de polícia administrativa e judicial.
- E) proibição de participar de licitação e de contratar com a Administração, aplicada com base no atributo da imperatividade, que prejudica a supremacia do interesse público sobre o particular.

Comentário:

- A) **Errada.** O tombamento é uma forma de intervenção na propriedade. A discricionariedade pode existir na escolha do bem, mas o fundamento não é a "intervenção no domínio econômico", mas sim uma intervenção na propriedade privada.
- B) **Errada.** A servidão administrativa é uma intervenção na propriedade (direito real). Logo, não é um ato de polícia propriamente dito (a intervenção e o poder de polícia são atividades distintas).
- C) **Certa.** A demolição de imóvel que apresenta risco iminente de desabamento é o exemplo clássico de autoexecutoriedade, atributo que permite à Administração executar diretamente suas decisões urgentes sem necessidade de prévia autorização judicial.
- D) **Errada.** Como houve crime, a atividade se relaciona com a polícia judiciária e o poder punitivo do Estado, e não com o poder de polícia.
- E) **Errada.** A proibição de contratar é uma sanção decorrente do poder disciplinar, em razão da relação específica. A imperatividade é um atributo, mas a sanção não "prejudica" a supremacia do interesse público; ao contrário, constitui a sua aplicação.

Gabarito: alternativa C.

5. (FCC – TRT RJ / 2025) O exercício do poder de polícia confere à Administração Pública a prerrogativa de

- A) aplicação de sanção a empresas contratadas, no caso de descumprimento das obrigações contratuais.
- B) deferimento de vista de processos administrativos solicitada por particulares, independentemente de identificação.
- C) concessão de gratificações e vantagens a servidores públicos, nos casos em que haja a demonstração dos requisitos legais para tanto.
- D) apreensão de documentos emitidos por empresa privada, relativos a fatos objeto de fiscalização regularmente executada, para instauração de processo administrativo e autuação de infração.
- E) edição de ato instituindo e disciplinando infrações administrativas aplicáveis a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado.

Comentário:



- A) **Errada.** A aplicação de sanção a empresas contratadas em razão de descumprimento de obrigações contratuais decorre do **poder disciplinar**, pois este poder abrange não apenas os servidores públicos, mas também os particulares que possuem vínculo jurídico específico (contrato) com a Administração.
- B) **Errada.** O deferimento de vista de processos está ligado ao direito de petição, não caracterizando o exercício do poder de polícia, que envolve condicionamento ou restrição de direitos. Além disso, a regra é a identificação dos pedidos, em razão da vedação ao anonimato.
- C) **Errada.** A concessão de vantagens a servidores refere-se à gestão interna de pessoal e decorre do poder hierárquico ou da gestão administrativa, não do poder de polícia.
- D) **Certa.** A apreensão de documentos ou bens durante uma fiscalização é um ato concreto de natureza repressiva ou preventiva, fundamentado na autoexecutoriedade e coercibilidade, atributos típicos do poder de polícia.
- E) **Errada.** Embora o poder de polícia envolva a regulamentação (normativa), a instituição de infrações depende de lei (ordem de polícia/legislativa).

Gabarito: alternativa D.

6. (FCC – TRT RJ / 2025) Editada uma lei estabelecendo direitos dos administrados de acesso a processos administrativos e atendimento em órgãos públicos, o Chefe do Poder Executivo da mesma esfera federativa editou decreto disciplinando as solicitações de vista aos processos, assim como previsões quanto ao controle de entrada e saída de pessoas dos prédios públicos onde funcionam as unidades administrativas de atendimento ao público. O decreto editado

- A) é manifestação do poder regulamentar da Administração Pública, que se presta a explicitar e detalhar a forma de dar cumprimento às disposições legais regulamentadas.
- B) constitui expressão do poder disciplinar, decorrente da hierarquia estabelecida entre a Administração Pública e os administrados.
- C) é manifestação do poder de polícia da Administração Pública, que abrange a possibilidade de instituir restrições de direitos em face de leis autorizativas.
- D) decorre do poder normativo da Administração Pública, pois constitui a edição de decreto autônomo do Executivo, instituindo direitos e obrigações aos administrados em geral.
- E) foi regularmente editado, considerando que as disposições legais sejam constitucionais, pois cabe aos decretos regulamentares suprir as lacunas da lei, mediante exercício de competência legislativa concorrente.

Comentário:

- A) **Certa.** O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública, em especial ao Chefe do Executivo, para editar atos gerais (decretos) que complementem as leis e permitam sua fiel execução.
- B) **Errada.** O poder disciplinar destina-se a apurar infrações e aplicar penalidades a servidores ou contratados, não a editar normas gerais de organização de atendimento. Além disso, o poder disciplinar não envolve hierarquia quando relacionado a particulares.



C) **Errada.** Embora o controle de entrada possa parecer uma medida de segurança (polícia), a questão foca na edição do decreto para disciplinar a lei. O instrumento jurídico para detalhar a lei é o exercício do poder regulamentar. Além disso, o poder de polícia (normativo) pode disciplinar restrições, mas não as instituir. Este papel é das leis.

D) **Errada.** O decreto autônomo é exceção e só cabe nas hipóteses do artigo 84, VI da Constituição (organização sem aumento de despesa ou extinção de cargos vagos). Quando o decreto visa a disciplinar uma lei já existente, ele é regulamentar (executivo), não autônomo.

E) **Errada.** O poder regulamentar é derivado e secundário; não pode inovar na ordem jurídica nem exercer competência legislativa concorrente para suprir lacunas criando obrigações não previstas em lei.

Gabarito: alternativa A.

7. (FCC – TRT 15 (Campinas) / 2025) A respeito do chamado "ciclo de polícia" e da delegação dos poderes de polícia administrativa a entidades da Administração Indireta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que

A) as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis unicamente a pessoas jurídicas de direito público.

B) as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis a pessoas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público em regime de monopólio.

C) as fases de ordem, fiscalização e sanção são delegáveis a toda e qualquer entidade da Administração Indireta.

D) as fases de ordem, consentimento e sanção somente são delegáveis a entidades de natureza autárquica.

E) os poderes de polícia administrativa são indelegáveis, devendo ser exercidos por órgãos pertencentes à Administração Direta.

Comentário:

A) **Errada.** O STF admite a delegação também para pessoas jurídicas de direito privado, desde que integrem a Administração Indireta e cumpram requisitos específicos.

B) **Certa.** Conforme tese fixada pelo STF (Tema 532), é constitucional a delegação do poder de polícia (nas fases de consentimento, fiscalização e sanção) a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública Indireta, desde que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.

C) **Errada.** A fase de ordem de polícia (legislação) é indelegável a entidades administrativas. Além disso, a delegação não se estende a "toda e qualquer" entidade (empresas exploradoras de atividade econômica estão excluídas).

D) **Errada.** A fase de ordem é indelegável. Ademais, a delegação das outras fases não se restringe a autarquias, alcançando também estatais de direito privado sob regime não concorrencial.



E) **Errada**. As fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis conforme a jurisprudência do STF.

Gabarito: alternativa B.

8. (FCC – CGM SP / 2025) Considere que determinada empresa tenha sofrido sanção de inidoneidade em função de descumprimentos reiterados em contrato de concessão celebrado com a Administração Pública municipal. A aplicação da referida penalidade à contratada representa o exercício pela Administração de poder

- A) regulamentar, derivado do poder de polícia, este que autoriza a imposição de restrições e sanções.
- B) hierárquico, decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular e com vistas a preservar a continuidade serviço público.
- C) disciplinar, presente quando há vínculo jurídico entre o particular e a Administração.
- D) normativo, presente nas denominadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo.
- E) extroverso, eis que independe do vínculo contratual estabelecido entre as partes e deriva de previsão legal.

Comentário:

- A) **Errada**. O poder de polícia aplica-se a particulares em geral, sem vínculo específico com a Administração (vínculo genérico).
- B) **Errada**. O poder hierárquico organiza a estrutura interna da Administração (relação de subordinação entre órgãos e servidores) e não se aplica a particulares contratados.
- C) **Certa**. O poder disciplinar é a prerrogativa de aplicar sanções a quem possui vínculo jurídico específico com a Administração. Esse vínculo pode ser funcional (servidores) ou contratual (empresas contratadas). Portanto, a sanção contratual deriva do poder disciplinar.
- D) **Errada**. Poder normativo refere-se à edição de atos gerais e abstratos.
- E) **Errada**. O poder extroverso refere-se ao poder do Estado de atingir a esfera de terceiros, impondo obrigações. Isso ocorre por exemplo nos atos imperativos. Todavia, a aplicação de sanções, no caso narrado, tem fundamento nos contratos firmados com o poder público.

Gabarito: alternativa C.

9. (FCC – TRT PE / 2025) A aplicação de sanção de inidoneidade a uma empresa que contratou com a Administração Pública constitui expressão do exercício de

- A) poder hierárquico, que constitui prerrogativa da Administração Pública ao contratar com o privado e que se manifesta por meio das denominadas cláusulas exorbitantes.
- B) poder de polícia, que incide independentemente de existência de vínculo específico com a Administração Pública e é dotado de autoexecutoriedade.



- C) supremacia do interesse público, que fundamenta a aplicação de sanções administrativas independentemente de previsão específica em lei.
- D) poder regulamentar, decorrente de previsões contidas em contrato administrativo que regulamentam a aplicação concreta de disposições legais de caráter geral.
- E) poder disciplinar, aplicável também àqueles que possuem vínculo funcional com a Administração Pública.

Comentário:

Observe que esse assunto se repete em algumas questões. Vamos lá!

- A) **Errada.** O poder hierárquico não alcança particulares contratados, pois não há relação de subordinação entre os particulares e a Administração.
- B) **Errada.** O poder de polícia incide sobre atividades privadas em geral, baseando-se na supremacia geral. Realmente ele incide independentemente de existência de vínculo específico com a Administração Pública e é dotado de autoexecutoriedade, mas não é isso que o enunciado da questão está pedindo.
- C) **Errada.** A supremacia do interesse público é um princípio que fundamenta a ação estatal, mas as medidas decorrentes da supremacia constam em lei.
- D) **Errada.** O poder regulamentar visa a complementar a lei com normas gerais, mas não tem como fundamento um contrato.
- E) **Certa.** A aplicação de sanção de inidoneidade a uma empresa contratada é manifestação do poder disciplinar, que abrange tanto os servidores (vínculo funcional) quanto os contratados (vínculo contratual).

Gabarito: alternativa E.

10. (FCC / TRT PE / 2025) O Chefe do Poder Executivo de um município editou um decreto estabelecendo os valores das multas pelo cometimento de infrações administrativas estabelecidas em lei própria do ente, a exemplo da ausência ou da irregularidade da licença de funcionamento para estabelecimentos comerciais. O decreto editado

- A) fundamenta-se no poder normativo da Administração Pública, apresentando natureza autônoma e geral, oponível, portanto, aos administrados em geral.
- B) é irregular, pois, havendo lei, não remanesce matéria reservada a decreto, especialmente quando se presta a disciplinar aspectos necessários à constituição da infração.
- C) é manifestação do poder disciplinar, de natureza autônoma e abstrata, aplicável aos administrados em geral.
- D) é manifestação do poder regulamentar da Administração Pública, considerando que as infrações foram instituídas por lei.
- E) decorre do exercício do poder de polícia, pois ensejará fiscalização e autuação de estabelecimentos privados.

Comentário:



a) **Errado.** O decreto regulamentar **não possui natureza autônoma**, pois depende de uma lei anterior para existir e lhe dar fundamento de validade. Sua função é permitir a fiel execução da lei, não inovar na ordem jurídica de forma autônoma. Quanto ao poder, poderíamos enquadrá-lo tanto no poder normativo (sentido amplo) como no regulamentar (sentido estrito), uma vez que é oriundo do Chefe do Executivo.

b) **Errado.** O decreto não é irregular. Pelo contrário, compete privativamente ao Chefe do Executivo expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. A lei define a infração e a sanção, e o decreto pode detalhar aspectos operacionais, como a gradação das multas dentro dos limites legais.

c) **Errado.** O poder disciplinar aplica-se a quem possui vínculo específico com a Administração (servidores ou particulares com vínculo especial) e atua internamente. No caso, a multa aplica-se a estabelecimentos comerciais em geral, o que caracteriza vínculo geral, típico do poder de polícia.

d) **Correto.** O ato de editar um decreto para complementar e permitir a execução de uma lei (que instituiu as infrações) é a definição clássica do exercício do poder regulamentar. O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração para editar atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva aplicação.

e) **Errado.** Embora o conteúdo trate de fiscalização (poder de polícia), a questão pergunta sobre a natureza do ato de edição do decreto pelo Chefe do Executivo para regulamentar a lei. Esse instrumento normativo é a manifestação do poder regulamentar. Até poderíamos enquadrar o ato no poder de polícia normativo, mas observe que a questão deu ênfase à regulamentação em si, aproximando-se mais do poder regulamentar.

Gabarito Letra D.

11. (FCC / MPE-AM / 2024) Caracteriza o exercício do Poder de Polícia pela Administração Pública a

- A) defesa das fronteiras do Brasil, contra a invasão por um país inimigo.
- B) prerrogativa dada à Administração direta e indireta de criar normas gerais e abstratas complementares à lei.
- C) punição de servidor público, em processo administrativo disciplinar, respeitados a ampla defesa e o contraditório.
- D) prisão preventiva do agente que comete crime contra a Administração Pública.
- E) instalação de equipamentos eletrônicos em vias públicas para verificar o respeito à velocidade máxima dos automóveis estabelecida em lei.

Comentário:

a) **Errado.** A defesa das fronteiras e a soberania nacional relacionam-se à defesa do Estado, não sendo tipicamente classificadas como poder de polícia administrativa.

b) **Errado.** A prerrogativa de criar normas complementares à lei define o **poder regulamentar**, não o poder de polícia (embora o poder de polícia possa se valer de normas).



- c) **Errado.** A punição de servidor público com vínculo funcional decorre do **poder disciplinar** (e mediatamente do hierárquico). O poder de polícia atinge particulares com vínculo geral.
- d) **Errado.** A prisão de quem comete crime e a apuração de ilícitos penais são funções do poder punitivo do Estado, no âmbito penal, diferindo da polícia administrativa.
- e) **Correto.** A instalação de fiscalização eletrônica para verificar a velocidade (restrição ao uso de bens/veículos em prol da segurança coletiva) é uma fase típica do **ciclo de polícia** (fiscalização). O poder de polícia restringe e condiciona o uso de bens e atividades privadas em benefício da coletividade.

Gabarito Letra E.

12. (FCC / MPE-AM / 2024) O poder da Administração Pública reconhecido como discricionário é aquele que gera prerrogativa de

- A) ver-se livre de reapreciação de sua decisão, pelo Poder Judiciário.
- B) optar pela melhor solução que atenda ao interesse público no caso concreto.
- C) escolher entre dois dispositivos legais, visando atender ao solicitado pelo administrado.
- D) permitir à Administração exceder à lei em caso de interesse público.
- E) dispensar o respeito a todos os princípios administrativos não relacionados ao caso concreto.

Comentário:

- a) **Errado.** Nenhum ato administrativo, mesmo discricionário, está livre da apreciação do Poder Judiciário, que abrange todos os atos em relação à legalidade.
- b) **Correto.** O poder discricionário ocorre quando a lei concede ao agente público uma margem de liberdade para, diante do caso concreto, avaliar a **conveniência e a oportunidade** e escolher a melhor solução para o interesse público (mérito administrativo).
- c) **Errado.** A discricionariedade não é escolher entre dispositivos legais (o que seria ilegalidade se ignorasse um deles), mas sim escolher uma conduta dentro dos limites estabelecidos pela própria norma. Além disso, o fim é o interesse público, não o solicitado pelo administrado.
- d) **Errado.** Mesmo no ato discricionário, o agente deve atuar dentro dos limites da lei.
- e) **Errado.** A discricionariedade não dispensa o cumprimento de princípios. Com efeito, para os princípios, existe a ponderação. Não se trata de um superar o outro, mas de definir a sua melhor aplicação em cada caso.

Gabarito Letra B.

13. (FCC / TRT - 11ª Região (AM e RR) / 2024) Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder

- A) regulamentar.



- B) normativo.
- C) de polícia.
- D) hierárquico.
- E) disciplinar.

Comentário:

Os atributos clássicos do **poder de polícia**, citados pela doutrina, são a **discricionariedade** (em regra), a **autoexecutoriedade** e a **coercibilidade** (mnemônico DAC). A discricionariedade ocorre na margem de liberdade para definir o que fiscalizar e para fazer a dosimetria de sanções. A autoexecutoriedade é a possibilidade de executar de forma concreta a medida, sem precisar de ordem judicial. Já a coercibilidade representa o uso da força. Nem todos os atos gozam dessas características, mas ainda assim são atributos gerais.

Gabarito Letra C.

14. (FCC / TJ-AL / 2024) Em determinado periódico de grande circulação, houve divulgação de que a investigação do homicídio ocorrido no mês anterior, em determinado bairro de Maceió, foi avocada pelo Delegado Titular da Delegacia de Polícia do território, que precisava dar maior celeridade às ações investigatórias até então promovidas pela autoridade policial que registrou o fato. Tal publicação causou estranheza entre os comentaristas da imprensa, que alegaram ilegalidade na conduta do Delegado Titular. Considerando os poderes da Administração, cujo exercício deve ser benéfico à coletividade, tal avocação estaria justificada e seria considerada legal por se tratar de

- A) atividade passível de delegação, dentro da definição de poder geral de cautela.
- B) atribuição concorrente, dentro da definição de poder disciplinar.
- C) atribuição não privativa do órgão subordinado, dentro da definição de poder decorrente de hierarquia.
- D) atividade investigatória comum, dentro da definição de poder técnico-normativo.
- E) atribuição privativa de apuração por Delegado Titular, dentro da definição de poder regulamentar.

Comentário:

a) **Errada.** O ato em que o **superior chama para si uma atribuição do subordinado** é conhecido no Direito Administrativo como **avocação** (Lei nº 9.784/1999, art. 15).

b) **Errada.** O ato de **avocar** uma investigação de homicídio para dar celeridade, conforme descrito na questão, **não** se enquadra na definição de poder disciplinar, que se refere à punição de servidores por faltas internas.

c) **Correta.** A **avocação** é justificada e legal se (i) a competência para aquela investigação **não** for exclusiva da autoridade policial subordinada (Lei nº 9.784/1999, art. 13, III) e se (ii) o ato decorrer do poder hierárquico do Delegado Titular.



d) **Errada.** A avocação, se legal, está ligada ao **poder hierárquico**, e **não** a um poder técnico-normativo ou à natureza comum da atividade investigatória.

e) **Errada.** O **poder regulamentar** refere-se à faculdade de os Chefes do Poder Executivo expedir decretos e regulamentos. A **avocação** decorre do poder decorrente da hierarquia.

Gabarito Letra C.

15. (FCC / TRT CE / 2024) Um município editou um decreto organizando suas secretarias, criando cargos e funções de chefia para as respectivas estruturas. O ato editado pelo município

A) excedeu os limites do poder normativo do ente, tendo em vista que o decreto não poderia ter disposto sobre a criação de cargos.

B) é irregular, não se enquadrando nos limites do poder regulamentar, que somente poderia explicitar matérias previamente disciplinadas em lei.

C) é expressão do poder normativo do Poder Executivo, que pode disciplinar a organização administrativa de sua estrutura, desde que tenha havido prévia lei sobre todas as matérias tratadas pelo decreto.

D) tem natureza normativa-disciplinar, passível de ser objeto de decreto autônomo, desde que haja disponibilidade orçamentária- financeira.

E) insere-se no poder regulamentar típico do Poder Executivo, que pode organizar sua estrutura por meio de decreto autônomo, incluindo criação e extinção de cargos.

Comentário:

a) **Correto.** De acordo com a Constituição Federal, o decreto autônomo (art. 84, VI) só pode dispor sobre organização e funcionamento quando **não** implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A criação de cargos depende estritamente de lei (reserva legal), portanto, o decreto excedeu os limites do poder normativo ao criar cargos.

b) **Errado.** A irregularidade não reside no fato de não explicitar matéria disciplinada em lei, mas sim por invadir matéria de reserva legal (criação de cargos) através de um instrumento inadequado (decreto) que, neste caso de organização, poderia ser autônomo apenas se não criasse cargos ou despesas. Por fim, o poder regulamentar pode ir além de matérias disciplinadas em lei, especificamente no caso dos decretos autônomos.

c) **Errado.** O Executivo não pode disciplinar a criação de cargos por decreto, mesmo que seja para organização administrativa. A criação de cargos exige lei formal.

d) **Errado.** Já vimos que o decreto autônomo não serve para criar cargos. Ademais, o ato não tem qualquer relação com aplicação de sanções (poder disciplinar).

e) **Errado.** O poder regulamentar ou a competência para decretos autônomos permite a extinção de cargos apenas quando **vagos**, mas não permite a criação de cargos, que exige lei.

Gabarito Letra A.



16. (FCC / MPE-PB / 2024) Sobre os atributos do poder de polícia, a

- A) delegabilidade consiste na possibilidade de delegar o poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, desde que mediante prévia autorização legal.
- B) executoriedade está presente em todas as medidas de polícia, mas não a exigibilidade.
- C) exigibilidade envolve meios indiretos de coação como, por exemplo, a aplicação de multas.
- D) discricionariedade está presente em todas as medidas de polícia como, por exemplo, na licença e na autorização.
- E) executoriedade consiste na possibilidade de a Administração Pública recorrer ao Poder Judiciário para compelir o administrado.

Comentário:

a) **Errado.** A delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado é tema complexo. Segundo o STF, é possível delegar as fases de consentimento, fiscalização e sanção a entidades administrativas de direito privado, desde que integrantes da Administração Indireta, com capital majoritariamente público e prestadoras de serviço público em regime não concorrencial. A alternativa é imprecisa ao generalizar "pessoas jurídicas de direito privado" sem as devidas restrições.

b) **Errado.** É o contrário: a exigibilidade (meios indiretos de coação, como multas) está presente em todas as medidas de polícia, enquanto a executoriedade (coação direta e material) apenas em algumas situações urgentes ou previstas em lei.

c) **Correto.** A exigibilidade é o atributo que permite à Administração valer-se de meios indiretos de coação para induzir o administrado a cumprir a norma, como é o caso da aplicação de multas ou exigir a quitação de débitos para obter licenciamentos. Por exemplo: imagine que João não quitou uma multa de trânsito; no ano seguinte, quando foi renovar o licenciamento do veículo, João foi informado que teria que quitar as multas previamente. Ele pegou o aplicativo do banco e pagou. Observe que quem retirou o dinheiro da conta foi o próprio João. Então, a coação estatal foi indireta. Esta é a característica da exigibilidade. O particular é pressionado a cumprir a obrigação, embora a Administração não execute diretamente a medida.

d) **Errado.** A discricionariedade, em que pese seja a regra, não está presente em todas as medidas. A licença, por exemplo, é um ato administrativo vinculado: se o particular cumpre os requisitos, a Administração é obrigada a concedê-la. Lembrando que, genericamente, os atributos do poder de polícia são a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade (DAC).

e) **Errado.** A executoriedade (ou autoexecutoriedade) é justamente a possibilidade de a Administração executar suas decisões por meios próprios, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário.

Gabarito Letra C.

17. (FCC / DPE-AM / 2023) O poder em que o administrador fica preso ao enunciado da lei, mas esta NÃO estabelece um único comportamento a ser adotado por ele em situações concretas corresponde ao poder da Administração Pública conhecido como



- A) vinculado.
- B) discricionário.
- C) legal.
- D) não abusivo.
- E) de polícia.

Comentário:

a) **Errado.** No poder vinculado, a lei estabelece **um único** comportamento possível diante do caso concreto, sem margem de liberdade.

b) **Correto.** No poder discricionário, o administrador está preso à lei (não pode agir fora dela), mas a lei não define um único comportamento rígido; ela oferece uma margem de liberdade para que o agente escolha a conduta mais conveniente e oportuna. Logo, trata-se de uma liberdade limitada pela lei.

c) **Errado.** "Poder legal" não é uma classificação técnica de poder administrativo.

d) **Errado.** "Poder não abusivo" não é uma classificação doutrinária.

e) **Errado.** O poder de polícia é o instrumento de restrição, que pode ser discricionário ou vinculado dependendo do ato, mas a definição dada no enunciado refere-se ao conceito de discricionariedade em si.

Gabarito Letra B.

18. (FCC / TRT SC / 2023) No que concerne aos poderes da Administração, tem-se que o poder disciplinar

- A) atinge aqueles que possuem vínculo jurídico com a Administração, como, por exemplo, os que com ela contratam, não se restringindo aos servidores.
- B) constitui a prerrogativa de ordenar a ação dos agentes públicos, somente extravasando os limites da organização administrativa em caso de calamidade pública.
- C) incide apenas em face daqueles que possuam vínculo funcional com a Administração, constituindo derivação do poder hierárquico.
- D) manifesta-se mediante atuação de caráter vinculado, não sendo sua aplicação *in concreto* dotada de qualquer traço de discricionariedade.
- E) atinge todos os administrados, sendo expressão da supremacia do interesse público e autorizando a aplicação de sanções nos limites fixados em lei.

Comentário:

a) **Correto.** O poder disciplinar aplica sanções àqueles que possuem um **vínculo jurídico específico** com a Administração. Isso inclui os servidores públicos (vínculo funcional) e os particulares que tenham vínculo especial, como os contratados pela Administração (vínculo contratual).

b) **Errado.** Ordenar a ação dos agentes é característica do **poder hierárquico**, não do disciplinar.



c) **Errado.** Não incide "apenas" sobre vínculo funcional (servidores), mas também sobre outros vínculos específicos (como contratos administrativos). Além disso, a punição a particulares contratados decorre do poder disciplinar, mas não do hierárquico (pois não há hierarquia entre Administração e contratado).

d) **Errado.** O poder disciplinar tem aspectos discricionários, principalmente na gradação da penalidade (dentro dos limites da lei) e na tipificação da falta quando a lei usa conceitos indeterminados (como "falta grave"). Ele também goza de aspectos vinculados, como o dever de punir e o dever de apurar. Acrescenta-se que há casos em que a lei define também a sanção, sem deixar margem para o agente, como nas hipóteses em que a lei define a aplicação da sanção de demissão.

e) **Errado.** Quem atinge "todos os administrados" (vínculo geral) é o **poder de polícia**. O poder disciplinar é restrito aos que têm vínculo específico.

Gabarito Letra A.

19. (FCC / TRT GO / 2023) A apreensão de documentos pertencentes à pessoa jurídica, por agentes da Administração Pública durante ação de fiscalização de estabelecimentos em determinado segmento,

A) é expressão do princípio da eficiência, que, em razão de expressa previsão constitucional e de seu *status* hierarquicamente superior, prescinde de fundamento legal para o respectivo exercício.

B) depende de expressa autorização judicial, diante da natureza cautelar da medida, o que excederia os limites da ação fiscalizatória disciplinar da Administração Pública.

C) configura exercício do poder disciplinar, que submete não apenas os servidores públicos à autoridade administrativa, mas também os administrados à tutela estatal.

D) é manifestação do poder normativo da Administração Pública, que pode editar atos normativos originários para fundamentar a adoção de ações e medidas cautelares repressivas em face dos administrados.

E) configura legítima atuação do poder de polícia administrativa, que não dispensa a observância do contraditório em favor da empresa, admitido, contudo, de forma justificada, o diferimento desse exercício.

Comentário:

a) **Errado.** O princípio da eficiência não autoriza a atuação sem fundamento legal. O poder de polícia e suas medidas repressivas exigem amparo na lei (princípio da legalidade). Por fim, não há hierarquia entre os princípios administrativos.

b) **Errado.** A apreensão de documentos ou bens durante fiscalização decorre do atributo da **autoexecutoriedade** do poder de polícia, dispensando prévia autorização judicial.

c) **Errado.** A fiscalização de estabelecimentos (particulares em geral) é exercício do **poder de polícia**, não do poder disciplinar (que exige vínculo específico).

d) **Errado.** O poder normativo edita regras gerais, normalmente de natureza secundária (derivada). A apreensão é um ato concreto.



e) **Correto.** A apreensão é uma manifestação legítima do **poder de polícia** (fiscalização/repressão). Embora o contraditório seja obrigatório, em medidas urgentes ou cautelares (como a apreensão para evitar continuidade do ilícito), admite-se o **diferimento do contraditório** (defesa posterior), sem que isso anule o ato.

Gabarito Letra E.

20. (FCC / TRT GO / 2023) A atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia

A) demanda relação de subordinação e manifesta-se na forma de medidas sancionatórias àqueles sujeitos ao regime de direito público.

B) restringe-se ao âmbito interno, não alcançando terceiros sem vínculo jurídico com a Administração.

C) possui como um de seus atributos a executoriedade, que assegura o cumprimento pelo particular independentemente da sua anuência.

D) é sempre dotada de coercibilidade, autorizando medidas de força pela autoridade pública para sua observância.

E) restringe-se a proibições ou restrições de conduta, não abrangendo imposição de obrigações de fazer.

Comentário:

a) **Errado.** O poder de polícia não se baseia em relação de subordinação (hierarquia). O vínculo é geral entre o Estado e os particulares.

b) **Errado.** O poder de polícia é essencialmente externo, alcançando terceiros (particulares) sem vínculo jurídico específico com a Administração. O poder que se restringe ao âmbito interno é o disciplinar.

c) **Correto.** A **executoriedade** (ou autoexecutoriedade) é o atributo que permite à Administração compelir o administrado a cumprir a medida ou executar diretamente a decisão (ex: apreensão, interdição), independentemente da anuência do particular e sem necessidade de ordem judicial prévia.

d) **Errado.** Nem todo ato de polícia é dotado de coercibilidade imediata. Atos preventivos de consentimento, como licenças e autorizações, não possuem coercibilidade.

e) **Errado.** O poder de polícia geralmente impõe obrigações negativas (não fazer), mas também pode impor obrigações de fazer (positivas), como a exigência de construir calçadas ou limpar terrenos.

Gabarito Letra C.

21. (FCC / TJ-BA / 2023) A respeito dos atributos ou características inerentes ao exercício do poder de polícia, tem-se que a discricionariedade

A) depende da situação fática, somente sendo discricionárias medidas preventivas, que ficam a critério da Administração como titular do interesse a ser preservado.

B) representa a faculdade do particular de não cumprimento espontâneo, eis que não dotado de imperatividade, mas apenas de executoriedade.



- C) está presente quando a lei permitir ao agente alguma margem de decisão em sua execução, ou para decidir qual o melhor momento para agir e quais os meios a serem utilizados.
- D) é expressamente afastada, em face do princípio da legalidade, eis que todos os atos praticados no exercício do poder de polícia são vinculados.
- E) é representada pela possibilidade de definição de medidas de coerção direta ou indireta, cuja escolha fica a critério do agente público ou privado que tenha a prerrogativa do seu exercício.

Comentário:

- a) **Errado.** Não são apenas as medidas preventivas que são discricionárias. Medidas repressivas também podem envolver escolha (ex: apreender ou destruir, se a lei permitir). Além disso, há medidas preventivas vinculadas, como a licença.
- b) **Errado.** A discricionariedade refere-se à liberdade de escolha da Administração, não do particular. O particular deve cumprir as normas (imperatividade/coercibilidade).
- c) **Correto.** A discricionariedade no poder de polícia existe quando a lei permite ao agente uma margem de decisão (juízo de valor) sobre a prática do ato. Ela abrange a conveniência (se o ato atende aos interesses do Estado) e a oportunidade (o momento em que o ato será praticado).
- d) **Errado.** Embora existam atos vinculados (como a licença), a regra geral do poder de polícia admite discricionariedade. Ademais, a legalidade não afasta a discricionariedade, mas define os seus limites.
- e) **Errado.** A imposição de medidas de coerção envolvem a exigibilidade (coação indireta) e a executoriedade (coação direta).

Gabarito Letra C.

22. (FCC – TJ SC/2021) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o poder regulamentar é

- a) a faculdade conferida ao Supremo Tribunal Federal para complementar as leis por meio de Súmulas Vinculantes.
- b) conferido ao Chefe do Poder Executivo para sancionar ou vetar as leis.
- c) a competência que os Estados e Municípios têm para suplementar a legislação nacional.
- d) sujeito a controle pelo Poder Legislativo, que poderá sustar os atos normativos do Poder Executivo que sejam considerados exorbitantes.
- e) concedido exclusivamente ao Senado Federal, que o exerce por meio de suas comissões.

Comentário:

- a) o poder regulamentar é exercido pelo chefe do Poder Executivo, e não pelo STF. A edição de Súmulas Vinculantes insere-se na função típica judicial – ERRADA;
- b) sancionar e vetar leis não se insere no poder regulamentar conferido ao chefe do Executivo. É um ato que se insere na função política, exercida durante o processo legislativo – ERRADA;



c) suplementar a legislação decorre do exercício da função legislativa desses entes políticos, e não do poder regulamentar – ERRADA;

d) de fato, chefe do Executivo pode ter os atos emitidos no exercício do poder regulamentar controlados pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, o art. 49, V diz que compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa – CORRETA;

e) o poder regulamentar não é exercido pelo Senado, mas sim pelo chefe do Poder Executivo – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

23. (FCC – PGE GO/2021) Recentemente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou um dos temas mais controversos no âmbito do Direito Administrativo, tendo fixado algumas balizas sobre a delegação do poder de polícia, fixando tese de Repercussão Geral a respeito, em Recurso Extraordinário ajuizado pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS (Tema 532 – RE 633782, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020). Por meio deste precedente, o STF consolidou o entendimento no sentido de que a competência administrativa relativa ao poder de polícia é

a) delegável a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração pública, desde que limitado às fases do ciclo de polícia administrativa relativas ao consentimento e à fiscalização, excluída a fase sancionatória.

b) delegável, por lei, a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração pública, inclusive no tocante à fase sancionatória do ciclo de polícia, contanto que no exercício sejam observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

c) indelegável, sendo reservado apenas aos órgãos da Administração direta, dada a natureza de potestade pública da atividade.

d) delegável, por lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração pública indireta, desde que sejam de capital social majoritariamente público e prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial.

e) delegável, por lei, apenas às pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração pública indireta, visto que o regime jurídico estatutário de seus servidores lhes confere a estabilidade indispensável ao exercício da atividade.

Comentário: a questão trata do tema nº 532 (RE 633782), julgado pelo STF em sede de repercussão geral e que trata da possibilidade ou não de delegação do poder de polícia às entidades administrativas com personalidade de direito privado.

Nesse julgado, ficou decidido que “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”.

Dessa forma, a delegação a entidades administrativas de direito privado deverá atender aos seguintes requisitos: deverá ocorrer por meio de lei; a entidade deverá integrar a administração pública indireta; o



capital social será majoritariamente público; a entidade deverá prestar exclusivamente serviços públicos de atuação estatal e em regime não concorrencial; as fases sejam de consentimento, de fiscalização ou de sanção.

Vamos analisar o erro de cada alternativa:

a) como vimos, o STF decidiu pela possibilidade de delegação do poder de polícia, inclusive quanto à fase de sanção, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração também. Então, está errada a justificativa – ERRADA;

b) na verdade, a entidade deve ser integrante da Administração – ERRADA;

c) o poder de polícia é delegável em todas as suas fases para as entidades de direito público e, nos termos que vimos acima, para entidades administrativas de direito privado prestadoras de serviços públicos – ERRADA;

d) a alternativa é cópia da tese fixada pelo STF – CORRETA;

e) também é possível delegar o poder de polícia para entidades administrativas de direito privado, desde que sejam observados os termos fixados pelo STF – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

24. (FCC – DPE RR/2021) Ao exigir uma planta para licenciamento de construção pelo particular, o poder de Polícia da Administração Pública demonstra ser uma atividade

a) de obrigação de fazer.

b) material.

c) negativa.

d) positiva.

e) mista.

Comentário: alguns doutrinadores consideram como atributo ou característica do poder de polícia o seu aspecto negativo. Enquanto, por exemplo, o serviço público representa uma prestação (positiva) do Estado para a população, como os serviços públicos de saúde e educação quando prestados pela Administração, o poder de polícia tem a finalidade de impedir a prática de atos nocivos ao interesse público – exemplos: você não pode dirigir acima do limite de velocidade; você não pode portar arma de fogo; você não pode exercer livremente determinadas atividades profissionais. Em todos esses exemplos, incluindo o do enunciado, o Estado está impedindo, limitando ou restringindo atividades em benefício da população, daí o caráter negativo do poder de polícia.

Gabarito: alternativa C.

25. (FCC – SEFAZ GO/2018) O poder normativo atribuído ao Executivo deve observar limites e parâmetros constitucionalmente estabelecidos, dentre os quais



- a) destaca-se a expressa indelegabilidade de seu exercício, não sendo permitindo a nenhum outro ente da Administração indireta a edição de atos normativos.
- b) a possibilidade de sua delegação para agências reguladoras, constituídas sob a forma de autarquias, para organização das atividades reguladas, bem como para estabelecimento de critérios técnicos.
- c) a constitucionalidade de sua delegação aos entes integrantes da Administração pública indireta para edição de decretos regulamentadores que disciplinem aspectos técnicos em seus setores de atuação.
- d) insere-se a competência para edição de decretos autônomos, em hipóteses expressas, passível de delegação aos entes de direito público que integram a Administração pública indireta, como autarquias, fundações e agências reguladoras, para exercício nas mesmas condições.
- e) a necessidade de existência de lei prévia tratando dos aspectos gerais e abstratos da questão, restando ao Executivo a obrigação de viabilizar a execução dessas diretrizes, por meio da disciplina do procedimento para tanto.

Comentário:

- a) a competência para edição de atos normativos pode alcançar várias autoridades administrativas, não se limitando ao Chefe do Poder Executivo. Com efeito, as agências reguladoras e outros órgãos de caráter técnico costumam ter competência para editar atos normativos técnicos, por intermédio dos denominados regulamentos autorizados. Assim, as entidades da Administração Indireta podem exercer, em algum aspecto, o poder normativo – ERRADA;
- b) as agências reguladoras possuem competência regulatória dentro do seu setor de atuação. É muito comum, inclusive, falar em regulamento autorizado para justificar a elaboração de atos normativos específicos e técnicos editados por tais entidades. Ademais, lembramos que as agências reguladoras são organizadas como autarquias. Logo, o item está perfeito – CORRETO;
- c) quando delegada a competência para editar uma norma, a autoridade que receberá a delegação não editará um decreto, mas outro tipo de ato normativo. Por exemplo, quando uma agência reguladora edita uma norma do seu setor, não o faz por decreto, já que este ato é a forma dos atos editados pelo Chefe do Executivo, apenas. Ademais, a competência regulatória seria exercida apenas por entidades de direito público, já que envolve o poder de império do Estado, não alcançando toda a Administração Indireta – ERRADA.
- d) a competência para edição das matérias relativas aos decretos autônomos é passível de delegação para os ministros de Estado, Advogado Geral da União e para o Procurador Geral da República (CF, art. 84, VI e parágrafo único). No entanto, não existe previsão de delegação para a Administração Indireta – ERRADA;
- e) em regra, o poder normativo é subordinado à lei, viabilizando a edição de normas de caráter secundário. Com efeito, a doutrina fala justamente da utilização dos regulamentos para estabelecer o procedimento para aplicação da lei. Porém, o item está incorreto por dois motivos: (i) alguns atos normativos efetivamente inovam na ordem jurídica, não dependendo de lei prévia. É o caso dos decretos autônomos. Com isso, por generalizar o caso, a questão estaria errada; (ii) nem sempre o Executivo seria obrigado a regulamentar, mas somente quando a lei dependesse da regulamentação para produzir efeitos – ERRADA;

Gabarito: alternativa B.



26. (FCC – TRT SP/2018) Constitui exemplo de atuação da Administração pública fundada no exercício do poder de polícia:

- a) Interdição e demolição de construção com risco de desabamento.
- b) Permissão de uso de imóvel público para particular que se responsabilize por sua guarda.
- c) Declaração de inidoneidade à particular que fraudou procedimento licitatório.
- d) Concessão de serviço público à exploração privada, sujeito às normas fixadas pelo poder concedente.
- e) Aplicação de penalidade a servidor público, observado o devido processo legal e o contraditório.

Comentário:

a) essas são duas hipóteses clássicas de atuação do **poder de polícia** de forma repressiva. Podemos perceber que ambos os casos decorrem da constatação de um problema, possivelmente uma infração, mas têm um objetivo principal acautelatório, pois pretendem evitar ou reduzir danos à coletividade. Assim, restringem a esfera de particulares considerando o interesse público – CORRETA;

b) a permissão de uso de bem público é o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta a utilização privativa de bem público, para fins de interesse público. Esse ato não decorre do poder de polícia, mas pode caracterizar, por exemplo, atividade de **fomento** da Administração. Veja um exemplo: podem ser destinados recursos orçamentários e bens públicos às organizações sociais, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão – ERRADA;

c) a sanção de declaração de inidoneidade decorre do vínculo específico firmado entre a Administração na relação de um contrato administrativo (Lei 8.666/93, art. 87, IV). Logo, decorre do **poder disciplinar**. A doutrina não é clara se este “vínculo” também surge desde o processo licitatório, já que aqui já haverá algum tipo de relação especial. Porém, em qualquer caso, o fundamento da sanção não decorre do poder de polícia – ERRADA;

d) a concessão de serviço público, como o próprio nome revela, relaciona-se a outra atividade típica da administração, que é exatamente a **prestação de serviços públicos** – ERRADA;

e) a aplicação de penalidades a servidores públicos decorre de forma mediata do **poder hierárquico** e de forma imediata do **poder disciplinar**, não havendo relação com o poder de polícia – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

27. (FCC – DPE AM/2018) Entre os poderes próprios da Administração, o que está subjacente à aplicação de sanções àqueles que com ela contratam, corresponde ao poder

- a) disciplinar.
- b) regulamentar.
- c) de polícia.
- d) hierárquico.
- e) de tutela.



Comentário:

a) o **poder disciplinar** autoriza à Administração Pública a apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Dessa forma, somente está sujeito ao poder disciplinar aquele que possui algum vínculo específico com a Administração, seja de natureza funcional ou contratual. Como ressaltado, o poder disciplinar também alcança particulares que possuam vínculo contratual com o Poder Público, como acontece com aqueles contratados para a prestação de serviços à Administração – CORRETA;

b) o **poder regulamentar** é a competência para editar decretos regulamentares para a fiel execução de leis – ERRADA;

c) o **poder de polícia** é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado – ERRADA;

d) o **poder hierárquico** é aquele que a Administração dispõe para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal – ERRADA;

e) o **poder de tutela** sempre foi denominado de supervisão ministerial e abrange o controle finalístico dos atos da Administração Indireta – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

28. (FCC – DPE RS/2018 - adaptada) Acerca dos poderes administrativos de polícia, regulamentar e disciplinar, considere as assertivas a seguir:

I. A elaboração de lei dispondo acerca da implementação de programa de restrição ao trânsito de veículos automotores, conhecida atualmente como “rodízio”, não se insere na conceituação do poder de polícia, mas do poder disciplinar.

II. Não se pode cobrar taxa dos contribuintes em razão do exercício do poder de polícia.

III. O poder de polícia pode ser delegado para entidade integrante da Administração Indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, desde que haja lei formal.

IV. A autoexecutoriedade e a coercibilidade são características do poder de polícia.

Está correto o que consta APENAS de:

a) I, III e IV.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I e III.

e) I e II.

Comentário:



Vamos analisar cada assertiva:

I – o poder de polícia, em sentido amplo, envolve também a **atividade legislativa** de condicionamento e restrição de direitos em prol da coletividade. Portanto, podemos concluir que é o poder de polícia sim, pois o Estado está restringindo a liberdade de particulares, sob a preterição do interesse público. Por outro lado, não podemos considerar como sendo o poder disciplinar, já que não é uma atividade de imposição de sanções a pessoas sujeitas a disciplina interna da Administração – ERRADA;

II – de acordo com a CF, as **taxas** destinam-se ao custeio do exercício do **poder de polícia** ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (art. 145, II). Logo, é sim possível a cobrança de taxa pelo desempenho do poder de polícia – ERRADA;

III - a questão, na época, seguiu o entendimento do STJ, que já admitia a delegação do poder de polícia, a entidades administrativas de direito privado, nas condições indicadas na questão. Mais recentemente, o STF fixou tese com repercussão geral sobre a situação (Tema 532), admitindo a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Observação: a redação da assertiva foi atualizada para ficar de acordo com a tese do STF – CORRETA;

IV - são atributos do poder de polícia: (i) **discricionariedade**; (ii) **autoexecutoriedade**; e (iii) **coercibilidade** (DAC) – CORRETA.

Então, ficamos com a letra 'c' como gabarito.

Gabarito: alternativa C.

29. (FCC – TRT PE/2018) Na execução de suas funções executivas, a Administração pública é dotada de algumas prerrogativas, com amparo legal, que lhe permitem a adoção de uma série de medidas e atos para consecução das finalidades de interesse público. Configura expressão de algumas dessas prerrogativas

- a) o poder de polícia, que lhe permite limitar direitos individuais sempre que a atividade fiscalizada for criminosa.
- b) o poder regulamentar, que é expressamente previsto constitucionalmente dentre as competências legislativas, possuindo matérias próprias de incidência.
- c) o poder de polícia, que admite a adoção de medidas repressivas e urgentes para impedir danos ou riscos à coletividade, cabendo ao destinatário daquelas defender-se após a prática desses atos.
- d) a edição de decretos pelo Chefe do Poder Executivo, que se insere no poder regulamentar, somente podendo se prestar a explicitar o conteúdo de leis já editadas, para sua melhor aplicação.
- e) o poder de polícia e o poder regulamentar, que são autônomos, ou seja, encontram fundamento em competências próprias da Administração pública, prescindindo de previsão ou autorização legal.

Comentário:



- a) quando se tratar de atividade criminosa, haverá aplicação da **polícia judiciária**, e não do poder de polícia – ERRADA;
- b) o **poder regulamentar** é atinente ao Poder Executivo e não ao Poder Legislativo – ERRADA;
- c) existem várias atividades de **polícia administrativa** repressiva (exemplo: interdição de estabelecimento; apreensão e destruição de mercadorias). A polícia administrativa repressiva se apresenta na prática de atos específicos subordinados à lei e aos regulamentos. Tais medidas dependem da concessão do contraditório e da ampla defesa, que, em regra, deverá ser prévio. No entanto, quando houver urgência, o direito de defesa poderá ser diferido, ou seja, concedido após a prática do ato – CORRETA;
- d) o **poder regulamentar** ocorre, em regra, pela edição de decretos e regulamentos que se destinam à fiel execução das leis. Portanto, em regra, o poder regulamentar fundamenta a edição de atos secundários, que somente “explicitam” o conteúdo de leis, para dar-lhes fiel aplicação. No entanto, não é “somente” isso. Por meio do poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo pode editar os **decretos autônomos**, que efetivamente criam situações jurídicas novas – ERRADA;
- e) ambos os poderes necessitam de previsão/autorização legal – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

30. (FCC – ALESE/2018) João é Prefeito do Município X e, no exercício de seu poder regulamentar, expediu decreto alterando determinada lei. A conduta narrada

- a) implicou abuso do poder regulamentar, vez que houve invasão da competência do Poder Legislativo.
- b) está correta, pois o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração pública de editar atos de caráter geral e abstrato que permitam a efetiva aplicação da lei, podendo, portanto, acarretar a alteração legislativa.
- c) não é legítima, em razão do instrumento utilizado para formalizar o poder regulamentar, vez que tal poder se exterioriza, exclusivamente, por meio dos regulamentos autônomos.
- d) está correta, pois o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração pública de editar atos de caráter individual, que permitam a efetiva aplicação da lei, podendo, portanto, acarretar a alteração legislativa.
- e) não é legítima, em razão do instrumento utilizado para formalizar o poder regulamentar, vez que tal poder se exterioriza, exclusivamente, por meio das resoluções.

Comentário:

- a) um decreto não serve para “alterar” lei. Em regra, um decreto destina-se a disciplinar a aplicação de leis, dando a elas a fiel aplicação. Se um decreto altera uma lei, o Poder Executivo estaria abusando o seu poder regulamentar, invadindo matéria de competência do legislativo – CORRETA;
- b) e d) não poderá ocorrer inovação/alteração legislativa – ERRADAS;
- c) e e) se utilizássemos o sentido estrito do poder regulamentar, ele somente poderia ocorrer mediante decretos. Com efeito, a utilização de regulamentos autônomos somente pode ocorrer em situações



estritas, definidas na CF, não configurando o único instrumento de exercício do poder regulamentar. Por fim, utilizando o sentido amplo do poder regulamentar, como sinônimo de poder normativo, seria possível utilizar os mais diversos atos normativos, como os regulamentos, resoluções, decretos, etc. – ERRADAS.

Gabarito: alternativa A.

31. (FCC – ALESE/2018) Com fundamento em posturas municipais e em razão da proximidade das festividades carnavalescas, o Poder público de uma grande Urbe instalou banheiros químicos nas vias e praças públicas e fixou multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para aquele que fosse flagrado urinando nas vias, equipamentos e monumentos públicos. Foi prevista a possibilidade de apresentação de recurso, no prazo de 30 dias da notificação, pelo administrado autuado descumprindo a regra de conduta estabelecida. Houve campanha educativa e de divulgação da referida política pública. Na hipótese descrita, a ação administrativa

- a) é arbitrária, pois restringe de forma desproporcional a liberdade dos administrados, em especial considerando cuidar-se do carnaval, período de maior liberdade para os cidadãos, sendo a autuação nula, por abuso de poder.
- b) é legítima e tem por fundamento o poder de polícia, que está sujeito tanto a controle interno como a controle judicial.
- c) é legítima e tem por fundamento o poder disciplinar, que condiciona direitos, interesses e liberdades, sempre em benefício da coletividade.
- d) é ilegítima, pois, na hipótese descrita, o poder de polícia não autoriza a fixação de multa administrativa, por ausência de competência municipal, mas somente de taxa pelo exercício do referido poder.
- e) é legítima e tem por fundamento o poder de polícia, que, na hipótese, somente está sujeito a controle interno, em razão da previsão do cabimento de recurso administrativo.

Comentário:

Só esclarecendo, uma “urbe” é uma cidade. Agora, vamos aos comentários. A prática encontra fundamento no poder de polícia, uma vez que objetivou condicionar uma atividade em prol da coletividade. Vale anotar, todavia, que o exercício do poder de polícia é submetido ao princípio da legalidade, que é o instrumento hábil para instituir restrições, limitações e sanções. A questão não entrou “no mérito”, da instituição de lei. No entanto, como o poder de polícia pode envolver também a atividade legislativa, devemos concluir que as limitações foram instituídas por lei. Por outro lado, tais atos submetem-se a controle, que pode ser realizado por meio da autotutela (controle interno), ou ainda pelo Poder Judiciário. Logo, podemos concluir que a conduta foi legítima, fundamentada no poder de polícia, e sujeita a diferentes tipos de controle (letra B).

Vamos analisar as outras alternativas:

- a) a medida, pelo contrário, é legítima. Não se trata de nada “desproporcional”, até porque o município instituiu meios para a realização das necessidades fisiológicas por meio da instalação de banheiros químicos, além de ter realizado campanha educacional – ERRADA;



c) a conduta, de fato, foi legítima, mas não é o caso do poder disciplinar. Ainda que haja previsão de sanções, ela é para os particulares “em geral” – ERRADA;

d) as taxas destinam-se ao custeio do poder de polícia, como, por exemplo, quando uma pessoa deseja obter um alvará. Por outro lado, as multas são instrumentos de sanção, aplicáveis pelo descumprimento das normas de polícia. Logo, é regular a possibilidade da aplicação de multa pelo município, desde que instituída por lei e observado o direito de defesa – ERRADA;

e) todo ato administrativo está sujeito a controle judicial – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

32. (FCC – ALESE/2018) O poder disciplinar

a) é sempre vinculado.

b) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

c) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

d) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.

e) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.

Comentário:

a) em regra, é discricionária a competência para tipificação da falta e para a escolha e gradação da penalidade. Por outro lado, é vinculada a necessidade de instaurar a apuração, quando a autoridade tomar conhecimento do fato, e de punir, quando constatada a infração. Assim, o poder disciplinar é parte vinculado e parte discricionário – ERRADA;

b) o poder disciplinar não encontra relação com a Justiça Penal, pois ocorre por meio do processo administrativo e não judicial – ERRADA;

c) o poder disciplinar se aplica somente aos servidores públicos ou aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração, como uma empresa particular que tenha firmado algum contrato administrativo. Logo, não alcança particulares sem este vínculo especial – CORRETA;

d) o poder disciplinar depende de previsão em lei. Assim, o legislador deverá instituir as infrações e definir as sanções. Logo, deve estar “legalmente atribuído” – ERRADA;

e) há relação entre o poder disciplinar e hierárquico, mas um não se resume ao outro. Por exemplo: o poder hierárquico permite a aplicação de sanções aos servidores públicos. Por outro lado, o poder disciplinar permite aplicação a servidores (neste ponto eles coincidem) e aos particulares sujeitos a disciplina interna (neste ponto eles se diferenciam). Além disso, o poder hierárquico não se resume a aplicação de sanções, já que permite também a emissão de ordens, fiscalização, revisão de atos, delegação, etc. Logo, um não guarda relação automática com o outro, ao mesmo tempo que um não é “mais amplo” que o outro, já que eles têm campos não coincidentes de aplicação – ERRADA.



Gabarito: alternativa C.

33. (FCC – SEGEF MA/2018) Considere que determinada autoridade pública, no exercício regular de sua função e nos limites de suas atribuições, tenha interditado um estabelecimento comercial em função de risco sanitário decorrente de grande quantidade de entulho e lixo em suas dependências. Tal ato

- a) corresponde ao princípio da legalidade, exercido in concreto.
- b) decorre do poder moderador, devendo ser exercido nos limites da competência da autoridade.
- c) se insere no poder normativo próprio da Administração, dotado de coercibilidade.
- d) é expressão do poder hierárquico, que encontra fundamento no interesse da coletividade.
- e) constitui expressão do poder de polícia, dotado de autoexecutoriedade.

Comentário:

a) o princípio da legalidade é aquele que aduz que a Administração só poderá fazer aquilo que está previsto em lei. De fato, a atuação da Administração depende do princípio da legalidade, mas o enunciado não está definindo exatamente este princípio, conforme veremos adiante – ERRADA;

b) o **poder moderador** era utilizado na época do Brasil Imperial, situação em que o Rei ou Imperador estava acima dos demais poderes, sobrepondo-se aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. Atualmente, ele não existe mais, em virtude da independência e harmonia entre os poderes – ERRADA;

c) tome cuidado. A questão não fala que foi editado ato normativo. Quando o enunciado menciona “exercício regular”, está se referindo ao “correto” exercício das funções. No caso, não houve ato normativo, mas sim um ato de polícia concreto – ERRADA;

d) o poder hierárquico, de maneira geral, irá ocorrer entre os agentes da Administração. A hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes administrativos – ERRADA;

e) isso mesmo! Esse tipo de interdição é um exemplo típico do poder de polícia administrativo. Nesse caso, trata-se de uma medida repressiva do poder de polícia. Com efeito, a autoexecutoriedade é a faculdade de a Administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário. Logo, correta a assertiva – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

34. (FCC – SEGEF MA/2018) Entre os poderes administrativos, pode-se citar o poder regulamentar, que apresenta, como sua principal expressão,

- a) a concessão de autorizações e licenças a cidadãos para o desempenho de atividades de interesse público.
- b) a possibilidade de disciplinar, de forma autônoma por ato do Executivo, o regime jurídico de seus servidores.
- c) a prática de atos materiais de organização do trabalho dos órgãos e entidades da Administração pública, como distribuição de tarefas entre os servidores.



d) a edição de decretos, no exercício de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, para fiel execução de lei em vigor.

e) a disciplina relativa à prestação de serviços públicos por concessionárias e permissionárias, visando à sua regularidade e modicidade tarifária.

Comentário:

a) a concessão de autorização e licença é uma expressão do **poder de polícia**, na modalidade de controle preventivo – ERRADA;

b) o poder regulamentar é a competência para editar decretos regulamentares para a fiel execução de leis. A disciplina do regime jurídico dos servidores, por outro lado, é matéria reservada à lei (princípio da reserva legal) – ERRADA;

c) a organização das tarefas está relacionada ao **poder hierárquico**, não ao poder normativo – ERRADA;

d) o **poder regulamentar** é o poder conferido ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos), para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. Essas “normas complementares à lei” são atos administrativos normativos, que, quando editados pelo chefe do Poder Executivo, revestem-se na forma de decreto – CORRETA;

e) cabe à lei dispor sobre o referido tema, já que a CF dispõe que a lei disporá sobre “o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão” (CF, art. 175, parágrafo único) – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

35. (FCC – SEGEPE MA/2018) No que concerne ao poder disciplinar detido pela Administração, trata-se de

a) prerrogativa de aplicar penalidades àqueles sujeitos à disciplina administrativa, inclusive os que contratam com a Administração.

b) decorrência da hierarquia, atingindo apenas os servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, não autorizando a aplicação de sanções, mas apenas de medidas corretivas.

c) prerrogativa que autoriza a administração a disciplinar a atuação dos cidadãos, impondo restrições a condutas e atividades, nos termos da lei.

d) faculdade de intervir no domínio econômico, para disciplinar atividades de interesse público mediante a edição de atos próprios.

e) poder atribuído às agências reguladoras para regular a prestação de serviços públicos, inclusive aplicando penalidades às concessionárias.

Comentário:



- a) o **poder disciplinar** é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração, ou seja, inclusive a quem contrata com a Administração – CORRETA;
- b) em alguns casos, a doutrina entende que o poder disciplinar deriva do hierárquico. Todavia, o restante da afirmação é falso. O poder disciplinar abarca os agentes públicos em geral, não apenas os sujeitos ao regime estatutário – ERRADA;
- c) como visto no comentário da letra 'a', o poder-dever de punir é interno. A prática apresentada na assertiva diz respeito ao poder de polícia, que se insere na esfera privada, permitindo que se apliquem restrições ou condicionamentos nas atividades privadas – ERRADA;
- d) e e) a função regulatória está ligada ao Poder Executivo, no exercício do poder de polícia administrativa, na intervenção do Estado na ordem econômica, e na prestação dos serviços públicos – ERRADAS.

Gabarito: alternativa A.

36. (FCC – TRT 15/2018) O Princípio da Separação de Poderes é compatível com a atribuição de poder normativo ao Executivo, tendo em vista que no exercício dessas funções,

- a) as autoridades devem praticar atos que produzam efeitos internos à Administração pública, não disciplinando as relações individuais dos administrados.
- b) os usuários não podem ser instados a seguir as ordens e regras emanadas da Administração pública, considerando que somente a lei pode ter caráter autônomo.
- c) a Administração pública deve respeitar a repartição constitucional de competências, somente podendo editar atos normativos de caráter geral e abstratos nos casos expressamente autorizados ou diante de lacunas legislativas.
- d) a edição de decretos deverá observar os limites expressamente estabelecidos na Constituição para implicar caráter autônomo às suas disposições.
- e) as disposições de cunho regulamentar não podem ter conteúdo inovatório, devendo ser homologadas pelo órgão legislador competente para a expedição do diploma regulamentado.

Comentário:

A questão trata do exercício do poder regulamentar, em especial da edição dos decretos autônomos. Estes podem ser editados apenas nas hipóteses restritamente previstas na Constituição Federal, situações em que serão aptos a inovar na ordem jurídica (daí o seu caráter autônomo). Logo, o gabarito é a letra D.

Vejamos as outras alternativas:

- a) o poder regulamentar não pode inovar, em regra, na ordem jurídica, mas ele também alcança as relações dos administrados. Por exemplo, um decreto que regulamenta a apresentação da declaração de imposto de renda alcança as relações individuais dos administrados – ERRADA;
- b) em regra, apenas a lei tem caráter autônomo, mas vimos que excepcionalmente também podem ser editados decretos com caráter autônomo. Além disso, em alguns casos, a Administração, ainda que não



possa inovar na ordem jurídica, poderá editar obrigações de caráter secundário, como por exemplo a exigência de determinados documentos para comprovar a aptidão para exercer um direito previsto em lei. Por fim, os atos administrativos podem gozar da imperatividade, situação em que os particulares serão obrigados a seguir as ordens emanadas do poder público – ERRADA;

c) os regulamentos, em regra, não se destinam a cobrir lacunas legislativas, mas a disciplinar a legislação existente. No entanto, cabe observar que, se a lacuna foi propositalmente deixada pelo legislador, situação em que o Legislativo atribuirá ao Executivo a competência para dispor sobre matéria de ordem técnica, será possível preencher as lacunas legais e efetivamente inovar na ordem jurídica. Tal fenômeno é conhecido como deslegalização, admitido de forma excepcional no nosso ordenamento jurídico. Porém, em regra, o poder normativo não é instrumento de preenchimento de lacunas – ERRADA;

e) de fato, em regra, os atos regulamentares não podem inovar na ordem jurídica, mas eles não dependem de homologação do Poder Legislativo – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

37. (FCC – TRT RN/2017) Em relação aos servidores públicos que ocupam cargo ou emprego público e ao exercício dos poderes inerentes à Administração pública,

- a) o poder disciplinar aplica-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos públicos, estando os empregados públicos, no exercício de suas funções, sujeitos ao poder de polícia pelo Estado.
- b) o vínculo efetivo dos servidores públicos autoriza que os ocupantes de cargo exerçam o poder normativo e regulamentar com a edição de decretos autônomos de organização administrativa.
- c) o poder hierárquico distingue-se do poder disciplinar, com este não se confundindo, aplicando-se o primeiro para as relações funcionais com o Poder Público, sendo o disciplinar para qualquer relação contratual entre poder público e terceiros não servidores.
- d) em que pese o poder de polícia se aplique a todos os servidores públicos, no exercício de suas funções, titulares de cargos efetivos, ocupantes de empregos públicos ou aqueles que ocupam cargo em comissão, seu exercício é exclusivo do Chefe do Executivo, em razão de sua indelegabilidade.
- e) não obstante a diversidade de regime jurídico a que estão sujeitos, há normas comuns, aplicáveis às duas categorias, como a exigência de concurso público para ingresso no serviço público, excetuadas as nomeações para cargos comissionados, nos termos da lei.

Comentário:

- a) poder disciplinar incide sobre todos que possuem um vínculo específico com o Estado, o que inclui os empregados públicos – ERRADA;
- b) a edição de decretos autônomos é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, podendo ser delegada apenas para Ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, nos termos do art. 84, VI, a, da CF/88 – ERRADA;
- c) essa diferenciação não procede. O poder disciplinar alcança todos aqueles que possuem vínculo específico com o Estado, inclusive as pessoas que possuem relação funcional com o Poder Público. O poder



hierárquico, por sua vez, consiste no poder da administração de escalonar e distribuir suas funções – ERRADA;

d) o poder disciplinar sujeita os agentes administrativos, no exercício de suas funções. Já o poder de polícia abrange aqueles que possuem um vínculo geral com a Administração Pública. Esse poder não é exclusivo do Chefe do Poder Executivo, e pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito público. Contudo, devemos lembrar que existe controvérsia na doutrina sobre a possibilidade de delegação para pessoas jurídicas de direito privado – ERRADA;

e) aqueles que ocupam cargo público sujeitam-se a regime jurídico estatutário, e aqueles que ocupam emprego público sujeitam-se a regime jurídico celetista (contratual). Mas, de fato, algumas regras se aplicam indistintamente aos dois regimes, como é o caso a exigência de concurso público para provimento tanto dos cargos quanto dos empregos públicos, na forma do art. 37, II da CF/88 – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

38. (FCC – TRT RN/2017) Durante inspeção a um laboratório e fábrica de produtos veterinários, os agentes da Administração pública competente constataram em um exemplar, a utilização de determinado insumo não mais autorizado. Em razão disso, lavraram auto de infração e de apreensão de todos os produtos da mesma categoria. Os donos do laboratório insurgiram-se contra a medida que

- a) excedeu os limites do poder de polícia que compete à Administração pública em razão da apreensão das mercadorias, o que demandaria autorização judicial.
- b) não poderia ter sido realizada sem prévia submissão a processo judicial, salvo se houvesse expressa previsão em decreto autônomo da Administração pública.
- c) configurou regular exercício de poder disciplinar, que se estende não só em relação aos servidores públicos, mas também em direção daqueles que travarem relações jurídicas com o poder público.
- d) constitui regular exercício de poder de polícia pela Administração pública, cuja atuação pode prever medidas preventivas e repressivas de urgência, a fim de garantir a segurança e a saúde dos administrados.
- e) deveria estar integral e expressamente prevista na legislação que trata da competência de fiscalização da Administração pública em matéria de vigilância sanitária, não se admitindo adoção de medidas acautelatórias e de urgência.

Comentário:

- a) a apreensão de mercadorias irregulares configura uma manifestação do exercício do poder de polícia administrativo. Ademais, pelo atributo a autoexecutoriedade, permite-se que os atos sejam executados independentemente de autorização judicial – ERRADA;
- b) conforme comentário da alternativa A, o atributo da autoexecutoriedade permite que a apreensão das mercadorias seja executada independentemente de autorização judicial – ERRADA;
- c) essa é uma manifestação do poder de polícia, e não do poder disciplinar. Não seria o caso da questão, pois como o laboratório e a fábrica não possuíam contrato com a Administração, não se pode falar de poder disciplinar, diante da inexistência de vínculo formal com a Administração – ERRADA;



d) o poder de polícia permite que a Administração restrinja o exercício de atividades privadas, em benefício do interesse público. Pode ser preventivo, que se manifesta em atos de consentimento; ou repressivo, presente nos atos punitivos, exatamente como no caso da apreensão de mercadorias – CORRETA;

e) medidas acautelatórias em casos de urgência e emergência podem ser utilizadas no exercício do poder de polícia – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

39. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formas, a exemplo

a) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente competentes, e em substituição a estes.

b) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

c) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados, como decorrência da relação de hierarquia.

d) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam, considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

e) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.

Comentário:

a) no caso, estamos falando da avocação de competências. A avocação é permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados (art. 15 da Lei 9784/99). Lembrando que, no caso de competência exclusiva do subordinado, não é possível a avocação – ERRADA;

b) os atos vinculados decorrem do exercício do poder vinculado. Nesses casos, a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização, sem margem de liberdade para a Administração – ERRADA;

c) os recursos hierárquicos são apresentados em face de ato praticado por um agente subordinado, e sua efetiva apreciação é feita pela autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão recorrida – CORRETA;

d) não há previsão quanto à possibilidade de suprimimento, pela autoridade superior, de atos não praticados pela autoridade inferior – ERRADA;

e) não há que se falar em prática de atos por todos os demais administrados – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.



40. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) O chefe do departamento pessoal de uma determinada autarquia federal, para o bom funcionamento dos serviços afetos à sua unidade, editou ato normativo interno estabelecendo horários de saída para o almoço, respeitando, para, tanto, as especificidades das jornadas de trabalho de cada subordinado. Justificou o ato na necessidade de a unidade contar, sempre, com pelo menos um servidor. A edição do ato encontra fundamento no poder

- a) de polícia, que é próprio da função administrativa, e assim denominado por cuidar-se, na hipótese, de pessoa jurídica integrante da Administração pública indireta.
- b) hierárquico, que é próprio da função administrativa, e por meio do qual a Administração pública mantém a disciplina e impõe o cumprimento de deveres funcionais.
- c) disciplinar, que obriga o cumprimento, pelos subordinados, das ordens dos superiores, sob pena de punição.
- d) hierárquico, que, no entanto, deixou de ser próprio da função administrativa, em razão do princípio da eficiência, que exclui a ingerência dos superiores.
- e) disciplinar, que se sobrepõe e se confunde com o poder hierárquico, pois atribui competência ao administrador para aplicar penalidade aos seus subordinados.

Comentário:

- a) o poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Pelo enunciado, não se identifica essas características no ato normativo – ERRADA;
- b) o poder hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoa – CORRETA;
- c) o poder disciplinar é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. No caso, falou-se apenas em organização das atividades administrativas, e não em aplicação de sanções – ERRADA;
- d) a hierarquia é sim uma característica da função administrativa – ERRADA;
- e) não podemos confundir o poder disciplinar com o poder hierárquico, nem dizer que um se sobrepõe ao outro. O poder hierárquico é aquele através do qual a Administração distribui e escalona as suas funções executivas; o poder disciplinar, por sua vez, autoriza o controle e a punição de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas – ERRADA;

Gabarito: alternativa B.

41. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) Determinado estabelecimento comercial, situado nas proximidades de equipamentos públicos, tais como escolas e hospitais, foi interditado pela vigilância sanitária, em razão de estar comercializando alimentos fora da data de validade e deteriorados. Antes da interdição, o estabelecimento foi notificado e lhe foi oportunizada a apresentação de defesa. No mesmo ato, alguns



alimentos foram apreendidos, sendo constatado, inclusive, que estavam impróprios para o consumo. Em defesa, a pessoa jurídica interdita alegou que a Administração agiu de forma arbitrária, porque, para tanto, dependeria de ordem judicial prévia e de perícia produzida sob o crivo do contraditório. A alegação

a) procede, pois à Administração é vedado agir diretamente, especialmente para limitar direitos, hipótese em que, somente por ordem judicial, poderia haver a apreensão de mercadorias e a interdição.

b) procede, porque a Administração deveria, antes da interdição, ter autuado o estabelecimento, solicitando, se não cessasse a conduta, autorização legislativa para a interdição.

c) improcede, pois a Administração está autorizada, em defesa do interesse público, a limitar ou interditar direitos dos administrados sem ter que previamente recorrer ao judiciário, com fundamento no Poder de Polícia.

d) improcede, pois a Administração pode produzir atos discricionários, pautados em critério de conveniência e oportunidade, que limitam ou interditam direitos, atividade que não se sujeita a controle externo, razão porque, na hipótese, prescinde-se de prévia autorização judicial.

e) procede, pois desde a Constituição Federal de 1988, foi consagrado o princípio democrático, que, com fundamento no consensualismo, não mais permite a produção de atos administrativos autoexecutórios.

Comentário:

No exercício do poder de polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Essa atividade é exercida diretamente pela administração, inerente à função administrativa, não dependendo, portanto de autorização prévia. Nesse sentido, a polícia administrativa repressiva se apresenta na prática de atos específicos subordinados à lei e aos regulamentos. São exemplos justamente a apreensão de mercadorias, o fechamento de estabelecimentos comerciais que descumpram normas de segurança, o guinchamento de veículo que obstrua via pública, etc.

Gabarito: alternativa C.

42. (FCC – TST/2017) O poder normativo da Administração pública

a) pode ter aplicação preventiva ou repressiva, tal qual o poder de polícia exercido pela Administração pública, sendo, no primeiro caso, restrito às matérias de organização administrativa e de competência suplementar, ou seja, para disciplinar situações sobre as quais inexistia lei pertinente.

b) permite à Administração pública a edição de atos normativos para fixação de parâmetros e diretrizes de graduação de penas disciplinares, quando relacionado ao poder disciplinar, bem como para instituição de novas penas mais adequadas para situações atuais.

c) fica restrito às situações em que estejam presentes relações hierarquizadas, em que a competência para definição de normas tenha caráter originário.

d) pode ter natureza originária nas situações expressamente previstas constitucionalmente, fora das quais fica restrito a hipóteses de prévia existência de leis que demandem a disciplina e explicitação da forma de aplicação das mesmas às situações concretas.



e) consubstancia-se, quando aplicado a situações concretas, em exercício de poder de polícia, diretamente incidente sobre a esfera de direitos dos administrados, devendo estar previamente previsto na legislação vigente.

Comentário:

a) o poder normativo não pode ser utilizado para disciplinar situações sobre as quais inexistia lei pertinente, pois ele não pode inovar o ordenamento jurídico – ERRADA;

b) para fixação de parâmetros e diretrizes de gradação de penas disciplinares é necessária a edição de leis pelo Poder Legislativo – ERRADA;

c) em regra, o poder normativo não permite a edição de normas primárias, apenas secundárias, pois deve sempre respeitar os limites da lei – ERRADA;

d) complementando a explicação acima, temos que a Constituição Federal, em situações específicas (art. 84, VI), autoriza a edição dos chamados decretos autônomos, que são atos normativos de natureza primária, já que não dependem de uma lei anterior para serem editado – CERTA;

e) o poder normativo se relaciona tanto com o poder de polícia quanto com o poder hierárquico e com o poder regulamentar – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

43. (FCC – FUNAPE/2017) Autarquia responsável pela vigilância sanitária em determinado município realiza diligências periódicas em bares e restaurantes, sem divulgação prévia de agenda e localidades de visitação. Durante uma dessas inspeções, interditou 10 estabelecimentos em um mesmo bairro, todos em razão das más condições de higiene, lavrando ainda auto de infração e imposição de multa. Parte dos bares e restaurantes questionou as multas em juízo e outra parte pleiteou a imediata reabertura dos estabelecimentos, sob o fundamento de abuso de poder e dupla penalidade, tendo em vista que já haviam sido autuados. A atuação da autarquia

a) implica exercício do poder fiscalizatório, o que envolve a lavratura de autos de infração e imposição de multas, mas não inclui competência para interdição de estabelecimentos, o que demanda ordem judicial, visto que limita direitos fundamentais do cidadão.

b) representa expressão do poder de polícia, exercido pela Administração pública e que possui fundamento na legislação vigente, permitindo a adoção de medidas coercitivas de urgência, tal como no caso proposto, sem prejuízo de facultar ao administrado o exercício do direito de defesa.

c) encontra respaldo na lei, tendo em vista que os entes públicos não se submetem ao Judiciário, decidindo no âmbito da jurisdição administrativa e executando suas próprias sentenças.

d) configura expressão do exercício do poder disciplinar, que se coloca sobre todos aqueles subordinados às normas e posturas da Administração.

e) é expressão do poder normativo, no âmbito do qual devem estar expressas todas as medidas de força passíveis de serem executadas pela própria Administração pública.



Comentário:

Um dos atributos do poder de polícia é justamente a autoexecutoriedade (como regra) dos atos de fiscalização do poder público. Nesse caso, diante do conflito entre o interesse privado do comerciante e o interesse público da população, que deve ser protegida contra más práticas de higiene em estabelecimentos comerciais, deve prevalecer o último. Portanto, a autarquia pode, entre outras medidas, interditar o estabelecimento comercial, lavrando o auto de infração para fins de instauração do procedimento administrativo. Vale mencionar que a multa, que é cabível no caso, será aplicada após a concessão do direito de defesa, porém a interdição do estabelecimento, quando tal medida se mostrar urgente, pode ser feita antes mesmo da concessão da defesa. Nesse caso, o direito ao contraditório fica diferido, isto é, será concedido após a interdição, dada a urgência dessa medida. Logo, o gabarito é a letra B.

Vejamos as outras opções:

a) a interdição é uma medida legítima do poder de polícia, que independe de ordem judicial, dada a sua autoexecutoriedade – ERRADA;

c) o item possui erros conceituais. De fato, as medidas possuem respaldo em lei, porém os entes públicos sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário, não existindo “sentença” ou “jurisdição” no âmbito administrativo – ERRADA;

d) o poder disciplinar se aplica aos servidores públicos e aos particulares que possuem algum vínculo específico com o Poder Público, como os contratos administrativos – ERRADA;

e) o poder normativo fundamenta a edição de atos normativos e não de fiscalização e imposição de sanções – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

44. (FCC – TRE SP/2017) Dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão de seu poder de polícia:

a) a regulação ou poder regulamentar, que visam conformar, de forma restritiva ou indutiva, as atividades econômicas aos interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias e sancionatórias.

b) as medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados pela Administração às normas e posturas por essa impostas.

c) a fiscalização e atuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários.

d) a autotutela exercida pela Administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revisão e anulação dos mesmos.

e) a imposição de multas contratuais a empresas estatais exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam.



Comentário:

a) ainda que também exista atividade normativa no âmbito do poder de polícia, a questão tratou mais da regulação econômica, inserindo-se na atividade de intervenção do Estado no domínio econômico (e não no poder de polícia). Note que a própria questão fala em “regulação” ou “poder regulamentar”, daí porque o item refere-se ao poder regulamentar ou à intervenção do Estado no domínio econômico – ERRADA;

b) as medidas disciplinares aplicáveis aos servidores públicos e aos contratados pela Administração inserem-se no poder disciplinar. Por outro lado, a relação de hierarquia posta aos servidores públicos trata do poder hierárquico – ERRADA;

c) em muitos municípios, a fiscalização de trânsito é exercida por autarquias. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal é uma autarquia. Com efeito, a fiscalização e sanção no trânsito é uma atividade do poder de polícia, uma vez que restringe o condiciona uma atividade privada (dirigir, trafegar) em benefício da coletividade. Logo, a fiscalização e autuação dos condutores realizada pelas autarquias que exercem serviços públicos rodoviários representa o exercício do poder de polícia – CORRETA;

d) a autotutela ocorre no âmbito do poder hierárquico, já que a revisão dos próprios atos da Administração exerce-se por esse poder – ERRADA;

e) até é possível observar, em casos excepcionais, a aplicação de multas por empresas estatais, mas apenas se forem prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial. Assim, ao generalizar, a questão já se torna incorreta. Além disso, há uma "mistura" de várias situações, como a aplicação da multa "contra" a estatal, que não seria um "poder", mas uma relação contratual entre quem aplicou a multa e a entidade estatal – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

45. (FCC – TRE SP/2017) Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

a) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para apuração e punição por infrações disciplinares.

b) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos, atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.

c) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços terceirizados.

d) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e deveres dos servidores públicos.

e) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo atingir a atuação de servidores públicos.

Comentário:



Há bastante discussão sobre a aplicação de sanções e sua decorrência ou não do poder disciplinar ou do poder hierárquico. Em geral, as questões de concurso costumam afirmar que a imposição de sanções decorre do poder disciplinar.

Porém, numa análise mais aprofundada, a aplicação de sanções decorre diretamente do poder disciplinar, mas mediatamente (indiretamente) do poder hierárquico. Com efeito, são dois poderes que, mesmo sendo autônomos, estão intimamente relacionados.

Inclusive, a Prof^a. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que o poder de aplicar sanções em caso de infrações disciplinares decorre da hierarquia da organização administrativa.

Logo, o poder disciplinar aplicável aos servidores públicos decorre dessa relação hierárquica (um superior pode impor sanções ao subordinado, dentro das competências legais). Existe, nesse caso, uma relação funcional dentro da estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para apuração e punição por infrações disciplinares. Vide, por exemplo, o art. 141 da Lei 8.112/1990, que prevê a competência de cada autoridade para impor as sanções, observando-se sempre a relação de subordinação existente. Por isso que uma autoridade do Legislativo não pode aplicar uma sanção funcional a um servidor do Executivo. Com isso, o gabarito é a letra A.

Note que essa questão vai muito além daquelas afirmações taxativas do tipo: “a aplicação de sanção decorre desse ou daquele poder”. Trata-se, na verdade, de uma análise contextualizada. Por isso que, independente das divergências doutrinárias, não vejo possibilidade de recurso neste item.

Vejamos as demais alternativas:

b) a tutela é o controle que se exerce sobre entidades da Administração indireta. Portanto, não se pode dizer que a tutela opera “efeitos internos”, uma vez que ela alcança outras entidades – ERRADA;

c) o item possui dois erros. Há, de fato, a relação entre os dois poderes. Contudo, nem sempre a aplicação de sanção decorrerá do poder hierárquico. Quando há um vínculo contratual com particulares, por exemplo, poderá haver a aplicação de sanções com base no poder disciplinar, mas sem que exista hierarquia. Vale dizer, o poder disciplinar permite a aplicação de sanções a terceiros que se submetam à disciplina interna da Administração, como uma empresa contratada para prestar serviços. Nesse caso, não existe hierarquia e, no entanto, é possível impor sanções. Por fim, não existe hierarquia entre um terceirizado e a Administração. Caso um funcionário de empresa terceirizada cometa uma infração, não competirá à Administração Pública impor a sanção, sob pena de configurar vínculo empregatício – ERRADA;

d) a disciplina dos direitos e deveres dos servidores é matéria que depende, em um primeiro momento, de lei – ERRADA;

e) o poder normativo pode atingir tanto a esfera jurídica de direito privado, como também alcança internamente os servidores. Por exemplo: um decreto pode estabelecer regras sobre a apresentação da declaração de imposto de renda, mas os seus efeitos serão externos, alcançando as pessoas que precisam declarar o imposto; e internos, alcançando os servidores que atuam no processamento das declarações. Porém, se o ato tem como finalidade exclusiva de direcionar a atuação da Administração e a conduta funcional dos servidores, tratar-se-á de um ato ordinatório, que decorre principalmente (mas não exclusivamente) do poder hierárquico – ERRADA.



Gabarito: alternativa A.

46. (FCC – SEFAZ MA/2016) O poder de polícia caracteriza-se como atividade da Administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, tendo em vista finalidades de interesse público. Considere os atos ou contratos administrativos a seguir:

- I. concessão de serviços públicos.
- II. autorização para vendas de material de fogos de artifícios.
- III. permissão de serviços públicos.
- IV. concessão de licença ambiental para construção.

Caracterizam-se como manifestação do poder de polícia APENAS os constantes em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.
- e) I e III.

Comentário:

Segundo Hely Lopes Meirelles, o poder de polícia é “a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.

Assim, atos característicos do poder de polícia são aqueles em que o Estado concede anuência aos particulares para desempenharem algum tipo de atividade privada. Por exemplo, para poder dirigir, você precisa de uma licença para dirigir (a carteira nacional de habilitação).

Alguns exemplos de atos de polícia são, portanto, a autorização, a permissão e a licença. As duas primeiras são discricionárias e precárias, diferenciando-se pelo fato de a autorização ter o interesse do particular como predominante e pela permissão ter o interesse público como preponderante. Já a licença é ato vinculado em que o poder público permite que o particular exerça uma atividade para o qual ele preencheu os requisitos legais (licença para dirigir, licença para construir, etc.).

Não devemos confundir, entretanto, a permissão do poder de polícia (como ato administrativo discricionário e precário) com a permissão de serviço público (que atualmente é um contrato administrativo precário).

Além disso, a concessão de serviços públicos também não é um ato de polícia, mas sim um contrato administrativo, precedido de licitação, para a prestação de serviços públicos.

Logo, estão corretos os itens II (autorização para vendas de material de fogos de artifícios – como uma atividade de fiscalização desse comércio pelo Estado) e IV (licença ambiental – outra atividade de fiscalização do Estado). Note que o avaliador colocou o termo “concessão de licença” para confundir o candidato, mas o ponto central nesse item era a “licença ambiental”.



Portanto, os itens II e IV são atos de polícia, enquanto os itens I e III refletem contratos de prestação de serviços públicos.

Gabarito: alternativa D.

47. (FCC – SEFAZ MA/2016) O processo disciplinar é derivado dos poderes:

- a) hierárquico e disciplinar.
- b) regulamentar e de polícia.
- c) disciplinar e de polícia.
- d) de polícia e hierárquico.
- e) hierárquico e regulamentar.

Comentário:

Os poderes administrativos são prerrogativas dos agentes públicos para exercerem a função administrativa em defesa do interesse público. O processo disciplinar, por sua vez, é a forma de apurar os indícios de cometimento de irregularidades e, se for o caso, conceder o direito de defesa e impor as sanções administrativas cabíveis.

A possibilidade de instaurar o procedimento disciplinar decorre de dois poderes administrativos:

(i) do poder hierárquico: uma vez que esse poder concede a competência à autoridade para fiscalizar os seus subordinados, sendo que o procedimento disciplinar é um dos meios de fiscalização;

(ii) do poder disciplinar: já que o próprio conceito de poder disciplinar envolve a capacidade de apurar e sancionar a ocorrência de faltas disciplinares às pessoas sujeitas à disciplina interna da Administração (servidores públicos e particulares com vínculo especial com o Poder Público).

Logo, o gabarito é a opção A.

O poder de polícia trata do condicionamento do uso de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade. No poder de polícia, é possível apurar e punir as pessoas que não se submetem à disciplina interna do Poder Público, ou seja, a população em geral. Portanto, o poder de polícia não fundamenta o procedimento disciplinar, eis que este último (procedimento disciplinar) se aplica apenas às pessoas sujeitas à disciplina interna da Administração.

Já o poder regulamentar trata de prerrogativa do chefe do Executivo para regulamentar as leis, dando-lhes fiel execução.

Gabarito: alternativa A.

48. (FCC – Prefeitura de Teresina - PI/2016) Os poderes da Administração pública lhe foram atribuídos para possibilitar o exercício de suas funções, que sempre devem ser norteadas em benefício da coletividade. Conferem, portanto, prerrogativas à Administração pública, que não são ilimitadas. É exemplo disso



- a) o poder normativo conferido à Administração, por meio da edição de decreto autônomo, que somente pode ter lugar sempre que houver lacunas ou ausência de lei.
- b) o poder hierárquico, que atribui dever de subordinação dos servidores aos seus superiores, cabendo a estes a apuração de infrações e aplicação de penalidades disciplinares.
- c) o exercício do poder disciplinar, que se estende aos particulares e empresas contratados pelo poder público para prestação de serviços em repartições públicas.
- d) o exercício do poder de polícia, que pode limitar os direitos individuais com algum grau de discricionariedade, mas sempre deve ter previsão legal.
- e) o exercício do poder normativo-disciplinar, que se exterioriza na edição de normas de conduta disciplinar, com elenco de infrações e sanções.

Comentário:

- a) os decretos autônomos não são meios de suprir lacunas nem falta de leis. Eles, na verdade, só podem ser adotados nos casos previstos na Constituição Federal (art. 84, VI, “a” e “b”), ou seja, para dispor sobre “organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos” e “extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos” – ERRADA;
- b) a aplicação de penalidades decorre do poder disciplinar e não do poder hierárquico – ERRADA;
- c) o poder disciplinar alcança os servidores e os particulares sujeitos à disciplina interna da Administração (exemplo: empresa que firma um contrato administrativo). Quando não há vínculo especial, a aplicação de sanções a particulares decorrerá do poder de polícia. Da forma como está na questão, parece que todos os particulares se sujeitam ao poder disciplinar – ERRADA;
- d) uma das características do poder de polícia é a discricionariedade (exemplos: escolha do que será fiscalizado; escolha do valor de multas, dentro dos limites legais, etc.). Logo, no exercício do poder de polícia, é possível restringir direitos individuais, com algum grau de discricionariedade – CORRETA;
- e) a definição de sanções depende sempre de previsão legal. Logo, não existe poder “normativo-disciplinar”, já que normas infralegais não são hábeis para criar sanções – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

49. (FCC – TRT 23/2016) Considere:

- I. A Administração pública não pode, no exercício do poder de polícia, utilizar-se de meios diretos de coação, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.
 - II. O objeto da medida de polícia, isto é, o meio de ação, sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dá várias alternativas possíveis.
 - III. A impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto não pagas as multas de trânsito corresponde a exemplo da utilização de meios indiretos de coação, absolutamente válido no exercício do poder de polícia.
- Está correto o que consta em
- a) I, II e III.



- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) II, apenas.

Comentário:

O poder de polícia é atividade administrativa que consiste em restringir ou condicionar o gozo de direitos, bens e atividades privadas em prol do interesse coletivo. Com base nisso, vamos julgar os itens:

I – são atributos dos atos de polícia, em regra, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A autoexecutoriedade é formada, segundo parte da doutrina, pela exigibilidade e executoriedade. A primeira trata da adoção de meios indiretos de coação, como a aplicação de uma multa; ao passo que a executoriedade refere-se à adoção de medidas diretas de coação, a exemplo do uso da força para apreender uma mercadoria ou interditar um estabelecimento. Logo, no exercício do poder de polícia, é sim possível adotar medidas diretas de coação – ERRADA;

II – um dos atributos das medidas de polícia é a presença da discricionariedade. Contudo, essa discricionariedade não é ilimitada. Em um primeiro momento, a discricionariedade é limitada pela própria lei, que atribui uma medida máxima e uma mínima para cada caso. Além disso, mesmo dentro da margem de liberdade prevista em lei, a ação de polícia limita-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por exemplo, uma lei poderá fixar uma multa “entre R\$ 1 mil e R\$ 10 mil”; porém, no caso concreto, o agente público deverá analisar os fatos, não podendo aplicar uma multa máxima se a infração não for tão grave, sob pena de ofender os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Logo, o objeto (conteúdo ou meio de ação) da medida de polícia encontra limitações, mesmo quando se tratar de um ato discricionário – CORRETA;

III – conforme já mencionado, os atos de polícia possuem autoexecutoriedade, permitindo o emprego de meios diretos ou indiretos de coação. Um exemplo típico de meio indireto de coação é a impossibilidade de licenciar um veículo com multas de trânsito não pagas. Com essa ação, a Administração não “executa” a multa, mas tenta convencer a pessoa a pagar a multa, o que representa um meio indireto de coação – CORRETA.

Dessa forma, os itens II e III estão corretos.

Gabarito: alternativa B.

50. (FCC – TRT 23/2016) O exercício dos poderes inerentes à função executiva e a regular atuação da Administração pública não estão dissociados da influência dos princípios que regem a Administração pública em toda sua atuação. Essa relação

- a) expressa-se, no caso do poder de polícia, à submissão ao princípio da supremacia do interesse público, que fundamenta a atuação da Administração pública quando não houver fundamento legal para embasar as medidas de polícia.
- b) de subordinação aos princípios da legalidade e da impessoalidade não afasta a possibilidade da Administração pública adotar medidas administrativas de urgência ou de firmar relações jurídicas



diretamente com alguns administrados, sem submissão a procedimento de seleção público, desde que haja previsão legal para tanto.

c) que impõe presunção de legitimidade e veracidade aos atos praticados pela Administração pública não admite revisão administrativa, somente questionamento judicial, cabendo ao administrado o ônus da prova em contrário.

d) existente entre o poder disciplinar e o princípio da legalidade informa o poder de tutela exercido sobre os atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta, permitindo que a Administração central promova a revisão dos mesmos para adequá-los à legalidade.

e) que se forma entre o princípio da legalidade e o poder regulamentar autoriza a edição de atos de natureza originária nas hipóteses de organização administrativa e, nos demais casos, sempre que houver lacuna ou ausência de lei.

Comentário:

a) o poder de polícia realmente está fundamentado no princípio da supremacia do interesse público, pois permite a aplicação de restrições e condicionamentos às atividades individuais em prol do interesse coletivo. No entanto, as atividades restritivas ou condicionantes de direitos devem estar embasadas na lei – ERRADA.

b) a atuação administrativa está subordinada aos princípios da legalidade e da impessoalidade. Isso, no entanto, não impede que, em casos de urgência, a Administração adote medidas para defender o interesse público, a exemplo das contratações temporárias para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX) ou dos casos de dispensa e inexigibilidade de contratação, que podem ser realizados sem procedimento de seleção¹. Portanto, nesses casos, as relações jurídicas foram firmadas com os administrados sem um processo específico de seleção (concurso público, licitação pública) – CORRETA.

c) a presunção de legitimidade e de veracidade significa que os atos administrativos presumem-se legítimos e verdadeiros até que se prova o contrário. No entanto, essa prova da ilegalidade poderá surgir mediante controle administrativo (de ofício ou por provocação) ou controle judicial (somente por provocação) – ERRADA.

d) o controle exercido pela Administração direta sobre a indireta é denominado tutela. No entanto, esse controle não decorre do “poder disciplinar”, mas sim da própria tutela ou ainda dos princípios da legalidade e da especialidade. Além disso, observa-se que o controle do ente central sobre as entidades administrativas é um controle limitado, já que somente ocorrerá nos casos previstos em lei – ERRADA.

e) o poder regulamentar surge pela edição de atos normativos complementares à lei. De fato, o chefe do Poder Executivo até poderá editar normas primárias, dispondo mediante decreto sobre parte dos assuntos da organização administrativa, quais sejam (CF, art. 84, VI): (i) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (ii) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

¹ As contratações temporárias, em regra, devem ser precedidas de um processo de seleção, que não se confunde com o concurso público. Porém, em casos de urgência, a contratação poderá ocorrer diretamente, sem a realização da seleção pública.



Porém, nas demais hipóteses de organização administrativa, as alterações não ocorrerão no âmbito do poder regulamentar, pois não poderão ser realizadas por meio de decreto.

Só que o principal erro está na parte final, já que o poder regulamentar não serve para suprir falta de lei, mas sim para dar fiel execução a uma lei já editada – ERRADA

Gabarito: alternativa B.

51. (FCC – TRE RR/2015) Claudio, fiscal do Procon de Roraima, ao receber denúncia anônima acerca de irregularidades em restaurante, comparece ao local e apreende gêneros alimentícios impróprios para o consumo, por estarem deteriorados. A postura adotada concerne a uma das características do poder de polícia, qual seja,

- a) discricionariedade.
- b) inexigibilidade.
- c) consensualidade.
- d) normatividade.
- e) autoexecutoriedade.

Comentário:

São características (atributos) do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.

A discricionariedade significa que o agente público possui certa margem de liberdade no exercício do poder de polícia, como na definição do que será fiscalizado e na fixação de sanções, dentro dos limites da lei. Ressalta-se que nem todo ato de polícia é discricionário (exemplo: as licenças são atos de polícia vinculados).

A autoexecutoriedade significa que a Administração poderá decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Judiciário. A apreensão e a destruição de mercadorias irregulares ou estragadas são exemplos de atividades autoexecutórias por parte da Administração. Assim como ocorre com a discricionariedade, nem todos os atos de polícia são autoexecutórios (exemplo: a cobrança de multas não quitadas depende, em regra, de manifestação do Judiciário).

Por fim, coercibilidade significa que o ato se tornará obrigatório independentemente da vontade do administrado (exemplo: a interdição de um estabelecimento ocorrerá independente de concordância do particular – o máximo que ele poderá fazer é interpor recursos ou ações judiciais para afastar a interdição). Novamente, nem todo ato de polícia terá coercibilidade (exemplo: a concessão de licença não é coercitiva, já que depende de prévia requisição do beneficiário).

Pelo que vimos, a apreensão de gêneros alimentícios impróprios para o consumo, por estarem deteriorados, é exemplo de manifestação da autoexecutoriedade (letra E).

Gabarito: alternativa E.



52. (FCC – TRE RR/2015) A edição de atos normativos de efeitos internos, com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados decorre do poder

- a) regulamentar.
- b) hierárquico.
- c) de polícia.
- d) normativo.
- e) disciplinar.

Comentário:

A hierarquia é a relação de subordinação existente entre os vários órgãos e agentes administrativos, com a distribuição de funções e a gradação de autoridade de cada um. Com esse foco, poder hierárquico “é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal”.

Uma das consequências do poder hierárquico é a possibilidade de a autoridade estabelecer os denominados atos ordinatórios, que são atos internos que veiculam determinações concernentes ao adequado desempenho das funções dos subordinados.

O que poderia causar bastante confusão é que a questão trata da edição de “atos normativos de efeitos internos”, o que também abrangeria o exercício do poder normativo. Todavia, a questão se direciona muito para os atos ordinatórios, cujo principal fundamento é o poder hierárquico, já que os atos são de efeitos internos, direcionados especificamente para ordenar a atuação dos órgãos subordinados. Logo, a “melhor resposta” é o poder hierárquico (letra B).

Fique atento para uma futura questão no mesmo estilo!

Gabarito: alternativa B.

53. (FCC – TRT 6/2015) Na lição de Hely Lopes Meirelles, os poderes administrativos nascem com a Administração e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Esclarece o renomado administrativista que, diferentemente dos poderes políticos, que são estruturais e orgânicos, os poderes administrativos são instrumentais. Uma adequada correlação entre o poder administrativo citado e sua utilização pela Administração é:

- a) o poder disciplinar possibilita às autoridades administrativas a práticas de atos restritivos de direitos individuais dos cidadãos, nos limites previstos em lei.
- b) o poder normativo autoriza a Administração a estabelecer condutas e as correspondentes punições aos servidores públicos, para ordenar a atuação administrativa.
- c) o poder de polícia comporta atos preventivos e repressivos, exercidos pela Administração para condicionar ou restringir atividades ou direitos individuais, no interesse da coletividade.



d) o poder regulamentar atribuído, pela Constituição Federal, ao Chefe do Executivo, o autoriza a editar normas autônomas em relação a toda e qualquer matéria de organização administrativa e complementares à lei em relação às demais matérias.

e) o poder hierárquico autoriza a aplicação de penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa em razão de vínculo contratual estabelecido com a Administração.

Comentário:

a) a prática de atos restritivos de direitos dos cidadãos, dentro dos limites da lei, ocorre no exercício do poder de polícia – ERRADA;

b) o poder normativo serve para estabelecer atos gerais e abstratos em nível infralegal, em geral em complemento à legislação. Contudo, o estabelecimento de infrações e punições é matéria reservada à lei, de tal forma que não pode ocorrer no exercício do poder normativo – ERRADA;

c) no poder de polícia, a Administração condiciona ou restringe atividades ou direito individuais para preservar o interesse da coletividade. Tais medidas podem ocorrer mediante atos preventivos (concessão de anuências, como as licenças) ou por atos repressivos (apreensões, aplicações de multas, etc.) – CORRETA;

d) o poder regulamentar, de fato, é atribuído ao Chefe do Executivo. Porém, serve para estabelecer normas para dar fiel execução às leis, os denominados decretos regulamentares. Também pode, excepcionalmente, se utilizar dos denominados decretos autônomos para:

VI – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Aqui, teríamos dois problemas. Primeiro que não necessariamente o exercício de tal atribuição representaria o poder regulamentar, até porque a medida da letra “b” possui efeitos concretos, não constituindo qualquer ato normativo, enquanto a conduta da letra “a” encontra base na própria Constituição Federal. Assim, a doutrina não esclarece se isso seria exercer o poder regulamentar ou não. Acreditamos que sim, mas o tema não é claro.

Mas o erro certamente não decorre dessa parte, mas sim do fato de que os decretos autônomos não servem para qualquer matéria, mas apenas para as duas constantes no art. 84, VI – ERRADA;

e) é o poder disciplinar que permite a aplicação de penalidades aos servidores e outras pessoas sujeitas à disciplina interna da Administração – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

54. (FCC – CNMP/2015) A Administração é dotada de poderes administrativos dentre os quais figuram os poderes



- a) político, vinculado, hierárquico e de polícia.
- b) disciplinar, discricionário, regulamentar e de polícia.
- c) regulamentar, vinculado, disciplinar e militar.
- d) militar, disciplinar, discricionário e hierárquico.
- e) disciplinar, político, vinculado e hierárquico.

Comentário:

Os poderes administrativos são: discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Além desses, parte da doutrina ainda fala no poder vinculado, mas nem todos consideram este um poder, já que não representa qualquer prerrogativa, pois, diante do caso concreto, o agente público somente poderá fazer exatamente o que previsto em lei.

De uma forma ou outra, o gabarito é a opção B: disciplinar, discricionário, regulamentar e de polícia. Não existe poder “político” (letras A e E) e “militar” (letras C e D).

Gabarito: alternativa B.

55. (FCC – TRT 9/2015) Nos autos do Recurso Extraordinário 632.265 RJ, o Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal entendeu que o Estado do Rio de Janeiro teria editado decreto indevidamente para criar nova forma de recolhimento de tributo, matéria reservada à lei. A conduta do Poder Executivo em questão

- a) excede o poder de polícia do Chefe do Executivo, que se submete ao estrito princípio da legalidade.
- b) somente seria válida para criação de direitos ou deveres para os servidores públicos, para o que o poder normativo do Executivo tem natureza originária.
- c) exacerba o poder normativo originário que lhe compete, mas pode ser convalidado em observância ao princípio da eficiência.
- d) é expressão do poder regulamentar, não assistindo razão ao STF, na medida em que se está diante de decreto autônomo.
- e) excede o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, pois adentra matéria reservada à lei.

Comentário:

Esse é o tipo de questão em que você não precisa conhecer o julgado mencionado para respondê-la. Se o Poder Executivo editou ato normativo para dispor de matéria reservada à lei, ele exorbitou do seu poder regulamentar, pois adentrou em matéria de lei (e não de regulamento). Além disso, o ato normativo ofendeu o princípio da legalidade ou, de forma mais específica, ofendeu o *princípio da reserva legal*, que seria um desdobramento mais restrito do princípio da legalidade. Dessa forma, o gabarito é a alternativa E. Vamos analisar as outras opções:

- a) o caso seria de poder normativo e não de poder de polícia – ERRADA;



b) em regra, o poder normativo não tem natureza originária. Na verdade, mediante o seu poder normativo, o chefe do Executivo somente poderia inovar na ordem jurídica quando se tratar da organização e do funcionamento da Administração, desde que não represente extinção nem criação de órgãos ou aumento de despesa (CF, art. 84, VI, “a”). Ainda é possível dispor, por decreto autônomo, sobre a extinção de funções ou cargos vagos, mas neste caso não seria o exercício do poder normativo, mas sim de atividade material. Assim, a criação de direitos e deveres dos servidores não entra no âmbito do poder normativo, sendo matéria sujeita à lei – ERRADA;

c) não há que se falar em convalidação neste caso, já que houve extrapolação de matéria constitucional, de competência do Congresso Nacional – ERRADA;

d) imagine a banca afirmar que o STF não tem razão, só poderia ser brincadeira, pelo menos em se tratando de concurso, rs. No caso, não era cabível a edição de decreto autônomo – ERRADA.

Gabarito: alternativa E.

56. (FCC – TRT 9/2015) Marilda é comerciante e possui um estabelecimento comercial funcionando no mesmo local há alguns anos. Recentemente recebeu a visita de um fiscal da Administração pública municipal, que entendeu estar a comerciante descumprindo algumas normas e posturas referentes ao funcionamento e instalação do estabelecimento. Lavrou auto de infração e de imposição de multa. Marilda já apresentou defesa, que foi rejeitada. Marilda pretende apresentar recurso, mas não dispõe do montante necessário para efetuar o depósito prévio exigido no auto de infração. Neste caso

a) o fiscal cometeu irregularidade no exercício do poder de polícia, posto que já está sedimentado na jurisprudência ser vedada a exigência de depósito prévio para a apresentação de recurso administrativo.

b) houve irregularidade no exercício do poder de polícia, tendo em vista que é vedada a imposição de multa antes do esgotamento do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

c) ficou prejudicado o recurso administrativo de Marilda, que deverá aguardar a ação de cobrança judicial para apresentar sua defesa contra a imposição da multa.

d) o princípio da supremacia do interesse público permite o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tanto quanto a garantia do depósito prévio para assegurar o adimplemento do débito aos cofres públicos.

e) a comerciante deverá ajuizar ação judicial para depositar em juízo o valor da multa imposta, garantindo que, caso se sagra vencedora, logrará êxito em obter o levantamento do montante em seu favor de forma mais ágil.

Comentário:

Sobre este tema, o STF elaborou a Súmula Vinculante 21, que dispõe que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.

Logo, o fiscal cometeu irregularidade no exercício do poder de polícia, pois não poderia ter exigido o depósito prévio como requisito para apresentação de recurso administrativo (letra A).

Vejamos as demais opções:



b) o que o fiscal fez foi lavrar o auto de infração e de imposição de multa, sendo a efetiva aplicação da multa um ato posterior. Note que o auto de infração e de imposição de multa serviu justamente para que Maria pudesse exercer a sua defesa. Assim, não foi este o motivo da irregularidade cometida – ERRADA;

c) Maria teria o direito de recorrer na via administrativa ou então optar por mover uma ação judicial para isso. Em nenhum caso ela precisaria aguardar o processo de cobrança judicial para se defender – ERRADA;

d) a alternativa é errada, pois a exigência da garantia para interpor recurso é inconstitucional. Além disso, o princípio da supremacia do interesse público até poderia ensejar o diferimento do direito de defesa (isto é, a concessão da defesa após a aplicação da medida restritiva), mas somente em casos de urgência (exemplo: na realização da demolição de um prédio ou na apreensão de mercadorias estragadas), o que não ocorre no caso de aplicação de sanções – ERRADA;

e) conforme vimos, não se poderia exigir o depósito, então não é o caso de depositar o dinheiro em juízo – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

57. (FCC – TRE SE/2015) Considere as seguintes assertivas:

I. Dissolução de reunião.

II. Apreensão de mercadorias deterioradas.

III. Notificação do administrado.

IV. Vistoria.

Constitui exemplo de poder de polícia de caráter repressivo o que consta APENAS em

a) I e II.

b) I, II e III.

c) II e III.

d) I e IV.

e) III e IV.

Comentário:

O poder de polícia pode ser preventivo ou repressivo. O primeiro ocorre como um controle prévio que a Administração realiza, como na concessão de licenças ou outros meios de anuência prévia.

No poder de polícia repressivo, a Administração adota medidas para desconstituir o ato que possa prejudicar a vida em coletividade. São exemplos do exercício repressivo do poder de polícia: dissolução de reunião, interdição de atividade, apreensão de mercadorias deterioradas, internação de pessoa com doença contagiosa.

A vistoria é exemplo típico de controle preventivo, pois nesse caso a Administração realiza um controle prévio para conceder ou não algum benefício ao interessado. São exemplos de exercício preventivo do poder de polícia, segundo a doutrina: fiscalização, vistoria, ordem, notificação, autorização, licença.



Gabarito: alternativa A.

58. (FCC – Manausprev/2015) De acordo com a definição de José dos Santos Carvalho Filho, a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade (Manual de Direito Administrativo, São Paulo, Atlas 25. ed. p. 75) refere-se ao poder

- a) discricionário, que permite à Administração pública atuar nas lacunas da lei.
- b) de polícia, que não se restringe às atividades normativas e preventivas, alcançando também atuação repressiva.
- c) vinculado, que exige que a Administração pública faça tudo aquilo que estiver expressamente previsto na lei.
- d) de polícia judiciária, que autoriza a Administração pública a restringir a liberdade dos administrados.
- e) de império, que qualifica todos os atos praticados pela Administração pública.

Comentário:

A prerrogativa administrativa de condicionar ou restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade constitui o exercício do poder de polícia. Anota-se ainda que o poder de polícia não envolve apenas atividades materiais, como também a atividades normativas (exemplo: edição de regulamento que discipline regras para obter licença para dirigir). Ademais, a atividade de polícia pode ser preventiva (exemplo: realização de fiscalizações, de expedição de alvarás, etc.) ou repressiva (exemplo: apreensão de mercadorias).

As demais alternativas estão incorretas por não tratarem do poder de polícia, mas também existem outros erros:

- a) o poder discricionário não ocorre nas lacunas da lei, mas sim nas situações em que a lei deixa mais de uma opção para o agente público – ERRADA;
- c) o poder vinculado significa que a autoridade não possui margem de liberdade em sua decisão. A alternativa tratou do princípio da legalidade – ERRADA;
- d) a função de polícia judiciária é aquela adotada pelos órgãos policiais para coibir e investigar a ocorrência de ilícitos penais – ERRADA;
- e) o poder de império ou extroverso é aquele praticado pela Administração com superioridade sobre os particulares, aplicando-se quando a atuação administrativa pauta-se no direito público. Os atos de polícia de fato ocorrem com o poder de império, mas tal poder não está em todos os atos praticados pela Administração, mas apenas naqueles marcados pela superioridade – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

59. (FCC – INSS/2012) Quando a Administração Pública limita direitos ou atividades de particulares sem qualquer vínculo com a Administração, com base na lei, está atuando como expressão de seu poder



- a) hierárquico.
- b) de polícia.
- c) normativo.
- d) regulamentar.
- e) disciplinar.

Comentário:

Primeiramente, vamos definir cada um dos poderes:

- poder hierárquico: é o poder que a Administração possui para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal;
- poder de polícia: a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado;
- poder regulamentar: é aquele conferido ao chefe do Poder Executivo, para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. A doutrina utiliza o termo poder normativo para designar todas as formas de expedição de atos normativos administrativos, aí incluídos os decretos, as portarias, as instruções normativas, etc.;
- poder disciplinar: é o poder-dever de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração.

Após essa breve explanação, podemos verificar que o poder que limita direitos ou atividades de particulares é o poder de polícia. Portanto, nossa resposta é letra B.

Gabarito: alternativa B.

60. (FCC – TRT 1/2012) A respeito dos poderes da Administração, é correto afirmar que o poder

- a) regulamentar fundamenta a edição, pelo Chefe do Executivo, de normas gerais destinadas à coletividade, disciplinadoras de atividades individuais.
- b) hierárquico autoriza a avocação, pelo Ministério supervisor, de matérias inseridas na competência das autarquias a ele vinculadas.
- c) disciplinar autoriza a Administração a apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, não alcançando as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.
- d) normativo autoriza a edição, pelo Chefe do Poder Executivo, de decretos em matéria de organização administrativa, tais como a criação de órgãos e cargos públicos.
- e) hierárquico é aquele conferido aos agentes públicos para proferir ordens e aplicar sanções a seus subordinados, com vistas ao bom desempenho do serviço público.

Comentário:



- a) o poder regulamentar fundamenta a edição, pelo Chefe do Executivo, de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. As atividades individuais são disciplinadas pelos atos normativos primários, como as leis, coisa que não se insere no poder regulamentar – ERRADO;
- b) a hierarquia só ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Dessa forma, mesmo que pertença ao poder hierárquico a característica de avocar funções, não é possível que isso seja feito por um ministério em relação à autarquia – ERRADO;
- c) o poder disciplinar tem a capacidade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. No entanto, é o poder de polícia que se insere na esfera privada, permitindo que se apliquem restrições ou condicionamentos nas atividades privadas – CORRETO;
- d) compete ao Presidente, na função de Chefe do Poder Executivo, editar decretos que disponham sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não importem em aumento de custos e nem em criação ou extinção de órgãos públicos. Por outro lado, cabe a ele a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (art. 84, VI, a – b) – ERRADO;
- e) não há uma homogeneidade em relação à aplicação de sanções através do poder hierárquico. Enquanto para alguns autores a aplicação de sanções compete ao poder hierárquico, para outros cabe ao poder disciplinar – que caminha junto ao hierárquico. Porém, o posicionamento dominante é que a competência para aplicar sanção aos agentes públicos por infrações administrativas se insere no poder disciplinar, e não no hierárquico – ERRADO.

Gabarito: alternativa C.

61. (FCC – TRT 6/2012) O poder regulamentar cabe ao chefe do Poder Executivo e compreende a edição de normas complementares à lei, para sua fiel execução. Constitui forma de expressão do poder

- a) normativo.
- b) hierárquico.
- c) discricionário.
- d) de polícia.
- e) disciplinar.

Comentário:

Essa foi “de bandeja”! O poder regulamentar ocorre, em regra, pela edição de decretos e regulamentos que se destinam à fiel execução das leis e que são editados pelo Chefe do Executivo. O poder regulamentar, no entanto, é uma forma de manifestação do poder normativo. Este último é mais amplo que o primeiro, abrangendo todas as formas de atos normativos administrativos, ou seja, inclui também aqueles que não são editados pelo chefe do Executivo, mas que se destinam a estabelecer normas administrativas gerais e abstratas. Assim, nossa resposta é a letra A.



Já vimos acima a definição de quase todos os poderes da Administração; assim, apenas para complementar, o poder discricionário é aquele em que o agente poderá fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade e decidirá com base no mérito administrativo.

Gabarito: alternativa A.

62. (FCC – TRT 6/2012) Constitui exemplo do poder disciplinar da Administração pública

- a) a imposição de restrições a atividades dos cidadãos, nos limites estabelecidos pela lei.
- b) a imposição de sanção a particulares que contratam com a Administração.
- c) a edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos.
- d) a edição de regulamentos para a fiel execução da lei.
- e) o poder conferido às autoridades de dar ordens a seus subordinados e rever seus atos.

Comentário:

Que tal reescrever as alternativas identificando os poderes?

- a) *a imposição de restrições a atividades dos cidadãos, nos limites estabelecidos pela lei* – Cabe ao poder de polícia ditar os condicionamentos e restrições de direitos individuais realizados no meio administrativo e legislativo – ERRADO;
- b) *a imposição de sanção a particulares que contratam com a Administração* – o poder disciplinar alcança os servidores e os particulares que possuam algum vínculo específico com a Administração, a exemplo de empresas contratantes – CORRETO;
- c) *a edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos* – nesse caso, aplica-se o poder normativo – ERRADO;
- d) *a edição de regulamentos para a fiel execução da lei* – novamente temos a atuação do poder normativo, e não o poder disciplinar como exigido na assertiva – ERRADO;
- e) *o poder conferido às autoridades de dar ordens a seus subordinados e rever seus atos* – essa é a caracterização do poder hierárquico. Portanto, não se enquadra para a nossa resposta – ERRADO.

Gabarito: alternativa B.

63. (FCC – TRT 6/2012) A interdição de estabelecimento comercial privado por autoridade administrativa constitui exemplo do exercício do poder

- a) disciplinar.
- b) regulamentar.
- c) normativo.
- d) hierárquico.
- e) de polícia.



Comentário:

O poder de polícia é meio pelo qual a Administração consegue limitar ou disciplinar direitos, bens e atividades, em benefício da coletividade. Logo, nossa opção é a alternativa E.

Gabarito: alternativa E.

64. (FCC – TRT 5/2013) São Poderes inerentes à Administração pública o poder normativo, o poder disciplinar e o poder de polícia. Quanto a estes dois últimos, é correto afirmar que o

- a) poder disciplinar alcança as sanções impostas aos servidores públicos, mas não abrange as sanções impostas às demais pessoas sujeitas à disciplina interna administrativa, como, por exemplo, os estudantes de uma escola pública.
- b) poder de polícia é o que cabe à Administração para apurar infrações e aplicar penalidades às pessoas sujeitas a sua disciplina interna.
- c) poder disciplinar é discricionário, por essa razão a Administração, pautada em juízo de conveniência e oportunidade, pode decidir entre instaurar ou não procedimento adequado para apurar falta cuja prática é imputada a servidor público.
- d) poder disciplinar é o que cabe à Administração para apurar infrações e aplicar penalidades às pessoas sujeitas a sua disciplina interna.
- e) fundamento do poder de polícia é a hierarquia, por essa razão, referido poder abrange as sanções impostas a particulares que não integram a estrutura interna administrativa.

Comentário:

- a) desde que vinculados juridicamente à Administração, os terceiros também poderão ser alcançados pelo poder disciplinar, que atuará também em relação aos servidores públicos – ERRADO;
- b) e d) o poder que apura infrações e aplica penalidades aos servidores é o poder disciplinar – (ERRADA a alternativa B; CORRETA a alternativa D);
- c) o exercício do poder disciplinar é em parte vinculado e em parte discricionário. Diz-se que é vinculado quanto à competência para instaurar o procedimento administrativo para apurar a falta e, se comprovado o ilícito administrativo, punir o agente. Assim, nesses casos a autoridade é obrigada a responsabilizar o agente faltoso. Por outro lado, o poder disciplinar é considerado discricionário quanto à competência para tipificação da falta e para a escolha e gradação da penalidade – ERRADO;
- e) o fundamento do poder de polícia é o interesse da coletividade e não a hierarquia – ERRADO.

Gabarito: alternativa D.

65. (FCC – TRT 19/2014) Carlos Eduardo, servidor público estadual e chefe de determinada repartição pública, adoeceu e, em razão de tal fato, ficou impossibilitado de comparecer ao serviço público. No entanto, justamente no dia em que o mencionado servidor faltou ao serviço, fazia-se necessária a prática de importante ato administrativo. Em razão do episódio, Joaquim, servidor público subordinado de



Carlos Eduardo, praticou o ato, vez que a lei autorizava a delegação. O fato narrado corresponde a típico exemplo do poder

- a) disciplinar.
- b) de polícia.
- c) regulamentar.
- d) hierárquico.
- e) normativo-disjuntivo.

Comentário:

A delegação de atividade tem relação com o poder hierárquico. Nesse sentido, como a questão deixou claro que a lei autorizava a delegação e que Joaquim era subordinado a Carlos Eduardo, ficou fácil constatar que se trata do poder hierárquico.

As demais alternativas não têm qualquer relação com a assertiva.

Gabarito: alternativa D.

66. (FCC – TRE SP/2012) Com relação ao poder hierárquico, considere as afirmativas a seguir:

- I. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública.
- II. Delegar é conferir a outrem delegações originalmente competentes ao que delega. No nosso sistema político são admitidas delegações entre os diferentes poderes.
- III. O poder hierárquico é privativo da função executiva, sendo elemento típico da organização e ordenação dos serviços administrativos.
- IV. Avocar é trazer para si funções originalmente atribuídas a um subordinado. Nada impede que seja feita, entretanto, deve ser evitada por importar desprestígio ao seu inferior.
- V. É impossível rever os atos dos inferiores hierárquicos, uma vez realizada a delegação, pois tais atos não podem ser invalidados em quaisquer dos seus aspectos.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I, II, III e IV.
- b) II e III.
- c) I e V.
- d) I, III e IV.
- e) II, IV e V.

Comentário:

I. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública.



Podemos dizer que são objetivos do poder hierárquico: dar ordens, rever atos, avocar atribuições, delegar competências e fiscalizar atividades internas da Administração – CORRETO;

II. Delegar é conferir a outrem delegações originalmente competentes ao que delega. No nosso sistema político são admitidas delegações entre os diferentes poderes.

Delegar é conceder a um terceiro atribuições que originalmente competiam ao delegante. A possibilidade de delegação é a regra, mas existem situações que não permitem delegação. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles destaca que “o que **não** se admite, no nosso sistema constitucional, é a delegação de atribuições de um Poder a outro, como também não se permite delegação de atos de natureza política, como a do poder de tributar, a sanção e o veto de lei”. – ERRADO;

III. O poder hierárquico é privativo da função executiva, sendo elemento típico da organização e ordenação dos serviços administrativos.

Não devemos confundir “Poder Executivo” com “função executiva”. Enquanto aquele é um dos poderes do Estado, este último é sinônimo de função administrativa. Portanto, todos os poderes realizam a função executiva, seja de forma típica (no caso do Poder Executivo) ou atípica (para os demais poderes). Com efeito, o poder hierárquico é privativo da função administrativa ou executiva – CORRETO;

IV. Avocar é trazer para si funções originalmente atribuídas a um subordinado. Nada impede que seja feita, entretanto, deve ser evitada por importar desprestígio ao seu inferior.

Avocar é chamar para si funções que originalmente foram atribuídas a um subordinado e, só é possível em caráter excepcional, por motivos relevantes, devidamente justificados e por tempo determinado. Isso porque, segundo Hely Lopes Meirelles, a avocação de um ato sempre desprestigia o inferior e, não raro, desorganiza o normal funcionamento do serviço – CORRETO;

V. É impossível rever os atos dos inferiores hierárquicos, uma vez realizada a delegação, pois tais atos não podem ser invalidados em quaisquer dos seus aspectos.

Vimos na alternativa I dessa questão que o poder hierárquico possui determinadas faculdades que são implícitas ao superior. Dentre elas, a função de rever os atos dos inferiores a ele, ou seja, apreciar tais atos em todos os seus aspectos para mantê-los ou invalidá-los – ERRADO.

Assim, estão corretas as afirmativas I, III e IV (alternativa D).

Gabarito: alternativa D.

67. (FCC – TJ PE/2012) Considere sob o foco do poder hierárquico:

I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a um subordinado significa avocar, e só deve ser adotada pelo superior hierárquico e por motivo relevante.

II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já tenha se tornado definitivo para a Administração ou criado direito subjetivo para o particular.

III. As delegações quando possíveis, não podem ser recusadas pelo inferior, como também não podem ser subdelegadas sem expressa autorização do delegante.



IV. A subordinação e a vinculação política significam o mesmo fenômeno e não admitem todos os meios de controle do superior sobre o inferior hierárquico.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III e IV.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e III.
- e) I, III e IV.

Comentário:

I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a um subordinado significa avocar, e só deve ser adotada pelo superior hierárquico e por motivo relevante.

Agora ficou fácil. Avocar é requerer para si atividade que era de um subordinado e, que deve ocorrer apenas em casos estritos, pois normalmente causa desprestígio ao subordinado – CORRETO;

II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já tenha se tornado definitivo para a Administração ou criado direito subjetivo para o particular.

Podemos chamar de revisão hierárquica o ato praticado pelo superior que, de ofício ou mediante provocação do interessado, aprecia os atos praticados pelos subordinados, podendo mantê-lo ou reformá-lo, salvo se ele já produziu direito adquirido pelo particular e exauriu seus efeitos, hipótese em que a revisão não é mais possível – ERRADO;

III. As delegações quando possíveis, não podem ser recusadas pelo inferior, como também não podem ser subdelegadas sem expressa autorização do delegante.

Quando for consequência do poder hierárquico, não será possível ao agente subordinado recusar a delegação. Além disso, a subdelegação só é permitida com a concordância expressa do delegante – CORRETO;

IV. A subordinação e a vinculação política significam o mesmo fenômeno e não admitem todos os meios de controle do superior sobre o inferior hierárquico.

O poder hierárquico se aplica nas relações de subordinação, permitindo o exercício de todas as formas de controle. Por outro lado, a vinculação gera uma forma de controle restrita, que só pode ocorrer quando expressamente previsto em lei – ERRADO.

Em vista disso, temos como corretas as afirmações I e III (alternativa D).

Gabarito: alternativa D.

68. (FCC – TRE SP/2012) O poder disciplinar, na administração pública, se aplica

- a) a todos os que cometerem atos de indisciplina nas vias públicas ou em prédios públicos.



- b) aos servidores públicos e demais pessoas que possuem um vínculo especial com o poder público.
- c) aos crimes cometidos por qualquer cidadão que receba recursos públicos.
- d) apenas aos casos de quebra de hierarquia entre as autoridades políticas.
- e) sem necessidade de prévia apuração por meio de procedimento legal.

Comentário:

Mais uma para fixar o assunto! O poder disciplinar se aplica somente aos servidores públicos ou aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração. Portanto, temos como resposta a alternativa B.

Vejamos os erros das alternativas:

- a) os atos de indisciplina nas vias públicas ou em prédios públicos é disciplinado pelo poder de polícia;
- c) o poder disciplinar é visto apenas na aplicação de penalidades administrativas, não alcançando o cometimento de crime, que deverá ser apurado no meio judicial e não da Administração;
- d) esse item é totalmente equivocado. Em primeiro lugar, porque o poder disciplinar é utilizado na aplicação de penalidades contra servidores e particulares com vínculo específico com a Administração. Além disso, em regra, não existe hierarquia entre autoridades políticas, com exceção dos ministros de Estado, que se subordinam ao Presidente da República;
- e) o poder disciplinar é em parte vinculado e em parte discricionário. Ao primeiro, cabe a ação de instaurar o procedimento administrativo para apurar a falta e, se comprovado o ilícito administrativo, a autoridade é obrigada a responsabilizar o agente faltoso. Assim, para a aplicação do poder disciplinar, deve-se fazer a apuração por meio de procedimento administrativo.

Gabarito: alternativa B.

69. (FCC – TST/2012) Exemplifica adequadamente o exercício de poder disciplinar por agente da administração a

- a) interdição de restaurante por razão de saúde pública.
- b) prisão de criminoso efetuada por policial, mediante o devido mandado judicial.
- c) aplicação de penalidade administrativa a servidor público que descumpre seus deveres funcionais.
- d) aplicação de multa de trânsito.
- e) emissão de ordem a ser cumprida pelos agentes subordinados.

Comentário:

Aqui vamos analisar cada situação e adequar ao poder que deve ser aplicado. Vejamos:

- a) a interdição de edificações ou de estabelecimentos comerciais que se encontram em situação irregular cabe ao poder de polícia – ERRADO;



- b) a prisão de um criminoso, por meio de mandado judicial, tem relação com o poder punitivo do Estado. Isso quer dizer que cabe ao Poder Judiciário tal ação – ERRADO;
- c) aplicação de sanção administrativa para ente administrativo no (des)cumprimento de suas funções é encargo do poder disciplinar – CORRETO;
- d) cabe ao poder de polícia a aplicação de multas – ERRADO;
- e) a emissão de ordens aos subordinados é característica do poder hierárquico – ERRADO.

Gabarito: alternativa C.

70. (FCC – TRT 1/2013) Entre os poderes atribuídos à Administração pública insere-se o denominado poder disciplinar, que corresponde ao poder de

- a) impor restrições à atuação de particulares, em prol da segurança pública.
- b) coordenar e controlar a atividade de órgãos inferiores, verificando a legalidade dos atos praticados.
- c) editar normas para disciplinar a fiel execução da lei.
- d) organizar a atividade administrativa, redistribuindo as unidades de despesas.
- e) apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos.

Comentário:

- a) **errado:** impor restrições à atuação de particulares, em prol da segurança pública – **poder de polícia;**
- b) **errado:** coordenar e controlar a atividade de órgãos inferiores, verificando a legalidade dos atos praticados – **poder hierárquico;**
- c) **errado:** editar normas para disciplinar a fiel execução da lei – **poder regulamentar/normativo;**
- d) **errado:** organizar a atividade administrativa, redistribuindo as unidades de despesas – **poder hierárquico;**
- e) **correto:** apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos – **poder disciplinar.**

Gabarito: alternativa E.

71. (FCC – TRF 5/2013) Contempla situação concreta que traduz o exercício do poder disciplinar conferido à Administração Pública:

- a) interdição de estabelecimento comercial em função de descumprimento de normas de segurança.
- b) aplicação de penalidade a particular que celebre contrato com a Administração Pública, em face do descumprimento de obrigação decorrente do referido vínculo.
- c) edição de resoluções, portarias, instruções e outros atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados.



- d) avocação de atribuições, desde que não sejam de competência exclusiva de órgãos subordinados.
- e) edição de regulamentos administrativos ou de organização, para disciplinar a fiel execução da lei.

Comentário:

Mais uma muito simples, vamos relacionar cada opção com o respectivo poder:

a) interdição de estabelecimento comercial em função de descumprimento de normas de segurança – poder de polícia;

b) aplicação de penalidade a particular que celebre contrato com a Administração Pública, em face do descumprimento de obrigação decorrente do referido vínculo – poder disciplinar – nesse caso, vale observar que há um vínculo específico. Logo, aplica-se o poder disciplinar;

c) edição de resoluções, portarias, instruções e outros atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados – poder normativo;

d) avocação de atribuições, desde que não sejam de competência exclusiva de órgãos subordinados – poder hierárquico;

e) edição de regulamentos administrativos ou de organização, para disciplinar a fiel execução da lei – poder normativo.

Gabarito: alternativa B.

72. (FCC – ALERN/2013) O poder disciplinar se caracteriza

- a) pelo poder que detém o superior hierárquico para dar ordens aos administrados.
- b) pela existência de níveis de subordinação entre os órgãos e agentes públicos da mesma pessoa jurídica.
- c) pelo dever de obediência dos servidores públicos e seus superiores hierárquicos.
- d) pela faculdade da Administração pública para aplicar sanção disciplinar aos seus servidores.
- e) pelo dever da Administração pública em apurar infrações e aplicar penalidades aos seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.

Comentário:

De forma resumida, o poder disciplinar possibilita que a Administração Pública:

- puna internamente os seus servidores pelo cometimento de infrações;
- puna os particulares que cometam infrações no âmbito de algum vínculo jurídico específico com a Administração (empresas contratadas pela Administração Pública).

Nesse contexto, o poder disciplinar se caracteriza pelo dever de apurar as infrações e, se comprovadas, aplicar as devidas penalidades contra os servidores ou particulares com vínculo específico com a Administração. Logo, nosso gabarito é opção E. Vejamos as demais opções:



- a) pelo poder que detém o superior hierárquico para dar ordens aos administrados – **poder hierárquico**;
- b) pela existência de níveis de subordinação entre os órgãos e agentes públicos da mesma pessoa jurídica – **poder hierárquico**;
- c) pelo dever de obediência dos servidores públicos e seus superiores hierárquicos – **poder hierárquico**;
- d) pela **faculdade** da Administração pública para aplicar sanção disciplinar aos seus servidores – **não se trata de uma “faculdade”, mas de um dever, ou seja, a autoridade deve instaurar o processo administrativo e aplicar a penalidade, se a infração for comprovada. Caso não o faça, estará cometendo crime de condescendência criminosa, previsto no art. 320 do Código Penal, e também ato de improbidade administrativa, conforme art. 11, II, da Lei 8.429/1992.**

Gabarito: alternativa E.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (INSTITUTO AOCP / UFS / 2024) Na condição de agente público representante do Estado na Universidade Federal de Sergipe, você exerce alguns poderes cujos efeitos incidem sobre a administração pública. Quais são esses poderes?

- A) Poder administrativo e poder delegado.
- B) Poder hierárquico e poder disciplinar.
- C) Poder de polícia e poder fiscalizador.
- D) Poder de ação e poder discricionário.
- E) Poder decisório e poder executor.

2. (INSTITUTO AOCP / MPE-RR / 2023) Em ação popular, o autor pede a invalidação do contrato administrativo celebrado entre empresa de sociedade de economia mista municipal, criada por lei para promover o gerenciamento do sistema de trânsito local, e empresa privada contratada para fixação e manutenção de radares ao longo das vias do território municipal. Sustenta que a contratação é inválida por embutir hipótese de delegação ilegal do poder de polícia, a par da lesividade com a potencial invalidação de milhares de multas de trânsito. Menciona, de passagem, que a própria delegação do poder de polícia para sociedade de economia mista enseja dúvida acerca da sua validade jurídica. Em vista da situação narrada, é correto afirmar que

- A) o poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de personalidade jurídica de direito privado, de modo que tanto a empresa de sociedade de economia mista quanto a empresa por ela contratada, exercem indevidamente atividade típica do Estado.
- B) o poder de polícia pode ser delegado à sociedade de economia mista no caso em discussão, uma vez que esta integra a estrutura da Administração Indireta, presta serviço público e foi criada por lei. Porém, a delegação do poder de polícia feita à pessoa da iniciativa privada, por meio do referido contrato administrativo, deve ser invalidada.
- C) o poder de polícia pode ser delegado à sociedade de economia mista no caso em discussão, uma vez que esta integra a estrutura da Administração Indireta, presta serviço público e foi criada por lei. O contrato administrativo em questão envolve apenas fixação e manutenção de detectores de velocidade, configurando meros atos materiais preparatórios à prática do ato de polícia, não se verificando, no ponto, invalidade do ajuste.
- D) o poder de polícia pode ser delegado à sociedade de economia mista no caso em discussão, uma vez que esta integra a estrutura da Administração Indireta, presta serviço público, foi criada por lei, possuindo, ainda, função legislativa para criar sanções administrativas de trânsito. O contrato administrativo em questão envolve apenas fixação e manutenção de detectores de velocidade, configurando meros atos materiais preparatórios à prática do ato de polícia, não se verificando, no ponto, invalidade no ajuste.

3. (INSTITUTO AOCP / PC-GO / 2023) Considerando os poderes administrativos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.



() No poder hierárquico, a submissão hierárquica retira do inferior a atuação política, isto é, despoja o subordinado da ação de comando, permitindo-lhe, tão somente, agir no estrito âmbito de suas atribuições específicas.

() No uso do poder regulamentar, a Administração Pública controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas cometidas.

() Em relação ao poder de polícia distribuído entre as entidades estatais, a regra é a concorrência do policiamento administrativo dos municípios, estados e união, e a exceção é a exclusividade do policiamento.

() Por meio do poder disciplinar, a Administração atua atendendo o benefício do serviço e, por esse objetivo, julga a conveniência e oportunidade da punição do servidor, dentro das normas específicas da repartição.

A) V – F – V – F.

B) V – V – F – V.

C) V – F – F – V.

D) F – V – V – F.

E) F – F – V – V.

4. (Instituto AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) Os poderes administrativos representam os instrumentos que a Administração Pública pode utilizar para cumprir seus objetivos e suas finalidades. Um exemplo desses poderes é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades, e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O enunciado refere-se ao poder

a) de polícia.

b) regulamentar.

c) normativo.

d) hierárquico.

e) disciplinar.

5. (Instituto AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) Na administração pública, a utilização do poder deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. Diante dessa afirmação, é correto afirmar que se o agente público não agir de acordo com a lei poderá incorrer em qual situação?

a) Uso do Poder.

b) Abuso do Poder.

c) Omissão do Poder.

d) Ação comissiva.

e) Ação omissiva.

6. (Instituto AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) Qual é o significado da expressão “Uso do Poder” na administração pública?



- a) É o poder administrativo representando uma prerrogativa especial de direito público outorgada aos agentes do Estado.
- b) É quando o Estado está realizando seus atos.
- c) É o Estado interferindo nos poderes legislativo e judiciário para suprir suas demandas.
- d) É quando o Estado percebe que deve agir de forma imediata.
- e) Apenas utiliza-se do Uso do Poder nos casos em que a lei silencia.

7. (Instituto AOCP – Prefeitura de Betim - MG/2020) Um dos poderes administrativos é aquele instrumento disponibilizado à Administração Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Tal poder denomina-se

- a) poder militar.
- b) poder regulamentar.
- c) poder hierárquico.
- d) poder disciplinar.
- e) poder de polícia.

8. (Instituto AOCP – UFFS/2019) O Escalonamento na relação jurídica estabelecida entre os agentes da Administração tem por objetivo a organização da função administrativa, bem como possibilita o controle dos atos praticados pela Administração Pública e seus agentes. Nesse aspecto, a relação de superioridade e subordinação entre os diversos órgãos de um mesmo ente da Administração Pública pode ser modificada temporariamente e, em caráter excepcional, em virtude de motivos relevantes devidamente justificados com o deslocamento da competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior a órgão hierarquicamente superior. No que se refere a tal modificação de competência, é correto afirmar que houve

- a) Delegação.
- b) Avocação.
- c) Mitigação.
- d) Subordinação.
- e) Verticalização.

9. (Instituto AOCP – Prefeitura de São Bento do Sul - SC/2019) Sobre o poder de polícia atribuído à administração pública, assinale a definição correta.

- a) O poder de polícia consiste na possibilidade de os chefes do Poder Executivo editarem atos administrativos gerais e abstratos, ou gerais e concretos, expedidos para dar fiel execução à lei.
- b) O poder de polícia consiste na possibilidade de a Administração aplicar punições aos agentes públicos que cometam infrações funcionais.
- c) O poder de polícia é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes.



d) O poder de polícia representa uma atividade estatal restritiva dos interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do interesse público.

10. (Instituto AOCP – UFPB/2019) Um servidor público de uma Instituição de Ensino deslocou-se, com o veículo da Instituição, para uma cidade vizinha, para realizar um trabalho de campo com estreito interesse público envolvido. Ao terminar o serviço na cidade vizinha antes do prazo previsto, resolveu aproveitar o tempo vago para fazer um tour pela cidade, conhecendo os pontos turísticos. O Gestor da Instituição de Ensino tomou conhecimento de tal atitude e deverá aplicar uma sanção disciplinar ao servidor. Essa atitude da administração pública está pautada em seu poder

- a) discricionário.
- b) absoluto.
- c) disciplinar.
- d) normativo legal.
- e) de polícia.

11. (Instituto AOCP – UFPB/2019) Com o poder disciplinar atribuído à Administração Pública, busca-se punir seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional, com abrangência

- a) para sanções administrativas e penais.
- b) apenas para sanções administrativas.
- c) para sanções administrativas, penais e civis.
- d) para sanções penais e civis.
- e) apenas para sanções penais.

12. (Instituto AOCP – UFPB/2019) Os poderes da Administração Pública surgem como ordenamentos jurídicos para que o Estado possa preservar o interesse público; ou seja, são as prerrogativas que a Administração possui para atingir a finalidade pública. Dentre os poderes relacionados a seguir, assinale a alternativa que apresenta um poder inerente à Administração Pública.

- a) Poder de polícia.
- b) Poder desvinculado.
- c) Poder informativo.
- d) Poder discriminatório.
- e) Poder liberal.

13. (Instituto AOCP – PC ES/2019) O poder conferido à Administração para restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares, a fim de preservar os interesses da coletividade, denomina-se

- a) Poder Regulamentar.
- b) Poder Normativo.
- c) Poder de Polícia.



- d) Poder Vinculado.
- e) Poder Discricionário.

14. (Instituto AOCF – PC ES/2019) O desdobramento do Poder Hierárquico pelo qual o agente superior detém a prerrogativa para o exercício de competência de atribuições originárias de seus subalternos denomina-se

- a) Poder Disciplinar.
- b) Avocação
- c) Delegação
- d) Subordinação
- e) Poder Regulamentar.

15. (Instituto AOCF – PC ES/2019) Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos poderes administrativos.

- a) O poder regulamentar consiste na possibilidade de o chefe do Poder Executivo editar atos administrativos gerais e abstratos, expedidos para dar fiel execução da lei.
- b) A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial.
- c) O poder hierárquico é o poder de que dispõe a administração para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal.
- d) O agente público incorre em desvio de poder quando, mesmo dentro de sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público.
- e) É possível que o agente administrativo avoque para a sua esfera decisória a prática de ato de competência natural de outro agente de mesma hierarquia, para evitar a ocorrência de decisões eventualmente contraditórias.

16. (Instituto AOCF – PC ES/2019) O poder dos Chefes de Executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei denomina-se

- a) Poder de Polícia.
- b) Poder Regulamentar.
- c) Poder Disciplinar.
- d) Poder Hierárquico.
- e) Poder Discricionário.

17. (Instituto AOCF – PC ES/2019) A Hierarquia, na Administração Pública, pressupõe uma organização, em escalas, dos agentes e dos órgãos públicos. Qual relação jurídica corresponde à hierarquia na Administração Pública?

- a) Vinculação e Disciplina.



- b) Eficiência e Subordinação.
- c) Subordinação e Disciplina.
- d) Vinculação e Subordinação.
- e) Eficiência e Disciplina.

18. (Instituto AOCP – PC ES/2019-adaptada) Referente aos poderes e deveres dos agentes públicos, bem como a sua utilização, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) De acordo com a doutrina majoritária, no poder, a ilegalidade atua como gênero do qual o abuso de poder é espécie.
- b) O comportamento abusivo de autoridades públicas pode ser eficazmente combatido pelo instrumento do controle, seja qual for o Poder estatal em que seja exercido.
- c) A invalidação da conduta abusiva pode dar-se na própria esfera administrativa (autotutela) ou através de ação judicial, inclusive por mandado de segurança (art. 5º, LXIX, CF). Por outro lado, o abuso de poder constitui, em certas circunstâncias, ilícito penal, como dispõe a Lei nº 13.869/2019, que estabelece sanções para o agente da conduta abusiva.
- d) Nem toda ilegalidade decorre de conduta abusiva; mas todo abuso se reveste de ilegalidade.
- e) No âmbito do direito público, os poderes administrativos são outorgados aos agentes do Poder Público e lhes permitem atuação voltada aos interesses da coletividade. Desse modo, as prerrogativas públicas constituem poderes para o agente público, como o poder de expressar inércia perante a execução de algum ato administrativo.

19. (Instituto AOCP – PC ES/2019) Abuso de poder é toda ação que torna irregular a execução do ato administrativo, legal ou ilegal, e que propicia, contra seu autor, medidas disciplinares, civis e criminais. Sobre o abuso de poder, assinale a alternativa correta.

- a) O abuso de poder pode estar presente somente nos atos discricionários e não nos atos vinculados.
- b) O abuso de poder pode ocorrer tanto por desvio de poder, ou finalidade, como por excesso de poder.
- c) O autor do abuso de poder será responsabilizado somente nas esferas administrativas e criminal e não na esfera cível.
- d) O abuso de poder pode estar presente somente nos atos ilegais e não nos atos legais.
- e) Desvio de finalidade e abuso de poder são expressões sinônimas em termos conceituais.

20. (Instituto AOCP – PC ES/2019) Poderes Administrativos são elementos indispensáveis para persecução do interesse público. São Poderes da Administração Pública, EXCETO

- a) Poder de Polícia.
- b) Poder Regulamentar.
- c) Poder Hierárquico.
- d) Poder Judicial.
- e) Poder Disciplinar.



21. (AOCP – IPM SP/2018) No tocante aos poderes administrativos e ao uso e abuso de poder, assinale a alternativa correta.

- a) O desvio de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua competência.
- b) Cabe ao Poder Judiciário, no uso de sua função típica, analisar os atos administrativos da autoridade pública no que tange aos aspectos da legalidade e do mérito administrativo.
- c) Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, ainda quando implique em aumento de despesa.
- d) Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade e competência são atributos do poder de polícia.
- e) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional, dentre outras hipóteses, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

22. (AOCP – SUSIPE PA/2018) O poder de polícia da administração pública, segundo o conceito clássico de Marcelo Caetano: “É o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir.” Sobre esse poder, assinale a alternativa correta.

- a) Ante o princípio de que quem pode o mais pode o menos, não é difícil atribuir às pessoas políticas da federação o exercício do poder de polícia. Afinal, se lhes incumbe editar as próprias leis limitativas, de todo coerente que se lhes confira, em decorrência, o poder de minudenciar as restrições. Trata-se aqui do poder de polícia derivado, que alcança, em sentido amplo, as leis e os atos administrativos provenientes de tais pessoas.
- b) O Estado, porém, não age somente por seus agentes e órgãos internos. Várias atividades administrativas e serviços públicos são executados por pessoas administrativas vinculadas ao Estado. Trata-se aqui do poder de polícia originário.
- c) O poder de polícia reclama do Poder Público a atuação de agentes fiscalizadores da conduta dos indivíduos. A fiscalização apresenta duplo aspecto: um preventivo, através do qual os agentes da Administração procuram impedir um dano social, e um repressivo, que, em face da transgressão da norma de polícia, redunde na aplicação de uma sanção.
- d) O poder de polícia possui a característica da coercibilidade, que é a prerrogativa de praticar atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência à manifestação judicial.
- e) O poder de polícia possui a característica da autoexecutoriedade, que é intrínseco a essa característica o poder que tem a Administração de usar a força, caso necessária para vencer eventual recalcitrância.

23. (AOCP – CODEM PA/2017) O exercício da atividade administrativa, para que possa ser efetivo, necessita dos poderes que lhe são conferidos pelo ordenamento jurídico vigente. Em relação ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Apesar de o poder discricionário implicar uma liberdade à Administração Pública, este está sujeito às normas jurídicas vigentes, bem como aos interesses coletivos, o que impede seu uso abusivo.
- b) Considerando que a lei nem sempre consegue atender a todos os casos, por força do poder regulamentar, é possível ser expedidos regulamentos para a fiel execução da lei.



- c) Objetivando apurar e punir faltas funcionais, é atribuído à Autoridade Administrativa o poder hierárquico.
- d) Ainda que seja aparentemente paradoxal, o poder de polícia constitui limitação à liberdade individual e, ao mesmo tempo, é o garantidor dessas mesmas liberdades.
- e) Quando a autoridade administrativa é obrigada a tomar determinada decisão em razão de determinada circunstância, tem-se o chamado poder vinculado.

24. (AOCP – SUSIPE PA/2017) Em relação ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que

- a) não há diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária.
- b) a polícia administrativa envolve atos de fiscalização.
- c) os atos de fiscalização do Estado não podem ser remunerados por taxa.
- d) a Administração deve buscar no Poder Judiciário prévia autorização para exercer o poder de polícia administrativa sempre que precisar interditar um estabelecimento particular.
- e) a polícia militar em hipótese alguma atua na esfera de ação da polícia administrativa.

25. (Instituto AOCP – UFPEL/2015) Assinale a alternativa correta.

- a) O Direito Administrativo é o ramo do direito que estuda o comportamento do Poder Público perante o Poder Judiciário.
- b) O princípio da legalidade pode ser tratado de forma relativa, conforme o interesse do chefe do Poder Executivo.
- c) Em cumprimento ao princípio da Eficiência, o agente administrativo não precisa respeitar o princípio da legalidade e da moralidade administrativa.
- d) Os poderes da Administração Pública não são uma faculdade, trata-se de um poder-dever, para que os exerça em benefício da coletividade e são irrenunciáveis.
- e) O poder disciplinar da Administração Pública em hipótese alguma pode ser questionado no Poder Judiciário.

26. (Instituto AOCP – Câmara de Maringá - PR 2017) Os Poderes Administrativos são inerentes à Administração Pública e possuem caráter instrumental, ou seja, são instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração possa desempenhar as suas funções atendendo o interesse público. De acordo com o Poder Administrativo, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1. Poder Vinculado.
 - 2. Poder Discricionário.
 - 3. Poder Hierárquico.
 - 4. Poder Disciplinar.
 - 5. Poder Regulamentar.
- () Autorização para porte de arma.
 - () Aplicação de pena de suspensão ao servidor público.
 - () A prática de ato (portaria) de aposentadoria de servidor público.



() O chefe do poder executivo expediu um decreto explicando o conteúdo de uma lei.

() Distribuir e escalonar as funções de seus órgãos.

a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.

b) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.

c) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.

d) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

e) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.

27. (AOCP – Prefeitura de Juiz de Fora - MG/2016) O exercício do poder de polícia administrativa, por meio de sua modalidade repressiva, caracteriza-se através da

a) emissão de alvará de construção.

b) emissão de carteira de motorista.

c) autorização de uso de bem público.

d) expedição do alvará do corpo de bombeiros.

e) imposição de multa.

28. (Instituto AOCP – CASAN/2016) Sobre os Poderes Administrativos, assinale a alternativa correta.

a) O poder de polícia administrativa, exercido pelo Estado, consiste unicamente na prevenção e repressão a infração da lei penal.

b) O Poder Judiciário não pode intervir nos atos administrativos discricionários, nem mesmo quando o administrador se afasta dos motivos que o levou a praticar o ato.

c) O poder regulamentar da administração pública pode ser expresso por meio de resoluções, portarias, deliberações e instruções.

d) O poder vinculado implica liberdade a ser exercida pelo administrador nos limites fixados na lei.

e) O poder disciplinar da Administração Pública consiste na obrigação que a Administração tem em proporcionar treinamentos e educação aos servidores, para sempre manter a eficiência e a disciplina na administração.

29. (AOCP – TCE PA/2012) Acerca dos Poderes da Administração, pode-se dizer que o fechamento de estabelecimento comercial que descumpre regras sanitárias caracteriza manifestação

a) do Poder Hierárquico.

b) do Poder Discricionário.

c) do Poder Disciplinar.

d) de Abuso de Poder.

e) do Poder de Polícia.

30. (AOCP – TCE PA/2012) No que se refere aos Poderes da Administração, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).



- I. É possível no Brasil decreto regulamentar autônomo, em caráter excepcional e quando expressamente autorizado pela Constituição Federal.
- II. O poder de polícia retira um direito pessoal do administrado em nome do interesse público.
- III. O poder de polícia não pode ser delegado ao particular, no entanto, admite-se a delegação de atos materiais ou instrumentais.
- IV. O Poder Disciplinar decorre do Poder Hierárquico.
- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

GABARITO

GABARITO



- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. B | 9. D | 17. D | 25. D |
| 2. C | 10. C | 18. E | 26. C |
| 3. C | 11. B | 19. B | 27. E |
| 4. A | 12. A | 20. D | 28. C |
| 5. B | 13. C | 21. E | 29. E |
| 6. A | 14. B | 22. C | 30. D |
| 7. D | 15. E | 23. C | |
| 8. B | 16. B | 24. B | |

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.



BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC / SEFAZ-PI / 2025) O exercício das funções executivas pela Administração Pública abrange deveres e prerrogativas, estas que incluem o exercício de poderes próprios para viabilizar o atingimento dos resultados pretendidos ou necessários, a exemplo do poder

A) disciplinar, que também inclui a disciplina sancionatória àqueles cujo vínculo jurídico com a Administração Pública tenha se dado por relação contratual.

B) hierárquico, que obriga não só os servidores que integram a Administração Pública do ente, como também os administrados sujeitos à tutela estatal, com esteio no princípio da supremacia do interesse público.

C) disciplinar, que possibilita a aplicação de multas contratuais e multas por infração praticada por administrado, com fundamento na legislação vigente, não se incluindo, nesse grupo, os servidores públicos vinculados ao ente público.

D) de polícia, do qual são incumbidas as autoridades administrativas que exercem poder de decisão, não se estendendo a agentes públicos hierarquicamente inferiores.

E) normativo, por meio do qual o Chefe do Executivo pode editar normas com natureza jurídica de lei, obrigando a todos os administrados, em caráter geral e abstrato.

2. (FCC / TRT - 1ª REGIÃO (RJ) / 2025) Suponha que determinada empresa que tenha firmado contrato para execução de obras públicas tenha sido apenada com sanção de inidoneidade em função de infrações graves cometidas no curso da execução contratual. A aplicação da referida sanção à contratada constitui expressão do exercício, pela Administração Pública, de poder

A) disciplinar.

B) regulamentar.

C) de polícia.

D) normativo.

E) hierárquico.

3. (FCC – DPE RS / 2025) No que se refere aos poderes administrativos:

A) O poder discricionário da Administração Pública permite ao gestor público afastar a aplicação de princípios administrativos quando a norma legal lhe conferir margem de escolha.

B) O poder de polícia, em sua vertente preventiva, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, desde que exerçam atividade de interesse público sob regime de concessão ou permissão. No entanto, a concessionária/permissionária não poderá exercer o poder de polícia sancionador.

C) O poder disciplinar da Administração Pública se restringe à aplicação de sanções aos servidores públicos, não alcançando os particulares sujeitos à fiscalização estatal.

D) O abuso de poder se manifesta apenas quando houver desvio de poder, ou seja, quando o agente público desvia a finalidade do ato, buscando interesse pessoal ou ilegítimo.



E) A Administração Pública pode criar normas primárias com força de lei, com base no Poder Regulamentar, sem necessidade de delegação do Poder Legislativo, desde que respeitados os demais princípios administrativos.

4. (FCC – CGM SP / 2025) Constitui exemplo de exercício de poder de polícia pela Administração, e do correspondente atributo que lhe é inerente e que incide na situação exemplificada:

A) tombamento de bem de valor histórico ou arquitetônico, com base no atributo da discricionariedade administrativa que autoriza a intervenção no domínio econômico.

B) imposição de servidão de passagem para realização de obra pública, atuação essa com base no atributo da coercibilidade.

C) demolição de edificação irregular com risco de desabamento, atuação informada pelo atributo da executoriedade que afasta a necessidade de tutela judicial.

D) apreensão de produto de crime e provas de seu cometimento, com base no atributo da autotutela que assegura o exercício das prerrogativas de polícia administrativa e judicial.

E) proibição de participar de licitação e de contratar com a Administração, aplicada com base no atributo da imperatividade, que prejudica a supremacia do interesse público sobre o particular.

5. (FCC – TRT RJ / 2025) O exercício do poder de polícia confere à Administração Pública a prerrogativa de

A) aplicação de sanção a empresas contratadas, no caso de descumprimento das obrigações contratuais.

B) deferimento de vista de processos administrativos solicitada por particulares, independentemente de identificação.

C) concessão de gratificações e vantagens a servidores públicos, nos casos em que haja a demonstração dos requisitos legais para tanto.

D) apreensão de documentos emitidos por empresa privada, relativos a fatos objeto de fiscalização regularmente executada, para instauração de processo administrativo e autuação de infração.

E) edição de ato instituindo e disciplinando infrações administrativas aplicáveis a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado.

6. (FCC – TRT RJ / 2025) Editada uma lei estabelecendo direitos dos administrados de acesso a processos administrativos e atendimento em órgãos públicos, o Chefe do Poder Executivo da mesma esfera federativa editou decreto disciplinando as solicitações de vista aos processos, assim como previsões quanto ao controle de entrada e saída de pessoas dos prédios públicos onde funcionam as unidades administrativas de atendimento ao público. O decreto editado

A) é manifestação do poder regulamentar da Administração Pública, que se presta a explicitar e detalhar a forma de dar cumprimento às disposições legais regulamentadas.

B) constitui expressão do poder disciplinar, decorrente da hierarquia estabelecida entre a Administração Pública e os administrados.

C) é manifestação do poder de polícia da Administração Pública, que abrange a possibilidade de instituir restrições de direitos em face de leis autorizativas.



D) decorre do poder normativo da Administração Pública, pois constitui a edição de decreto autônomo do Executivo, instituindo direitos e obrigações aos administrados em geral.

E) foi regularmente editado, considerando que as disposições legais sejam constitucionais, pois cabe aos decretos regulamentares suprir as lacunas da lei, mediante exercício de competência legislativa concorrente.

7. (FCC – TRT 15 (Campinas) / 2025) A respeito do chamado "ciclo de polícia" e da delegação dos poderes de polícia administrativa a entidades da Administração Indireta, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que

A) as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis unicamente a pessoas jurídicas de direito público.

B) as fases de consentimento, fiscalização e sanção são delegáveis a pessoas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público em regime de monopólio.

C) as fases de ordem, fiscalização e sanção são delegáveis a toda e qualquer entidade da Administração Indireta.

D) as fases de ordem, consentimento e sanção somente são delegáveis a entidades de natureza autárquica.

E) os poderes de polícia administrativa são indelegáveis, devendo ser exercidos por órgãos pertencentes à Administração Direta.

8. (FCC – CGM SP / 2025) Considere que determinada empresa tenha sofrido sanção de inidoneidade em função de descumprimentos reiterados em contrato de concessão celebrado com a Administração Pública municipal. A aplicação da referida penalidade à contratada representa o exercício pela Administração de poder

A) regulamentar, derivado do poder de polícia, este que autoriza a imposição de restrições e sanções.

B) hierárquico, decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular e com vistas a preservar a continuidade serviço público.

C) disciplinar, presente quando há vínculo jurídico entre o particular e a Administração.

D) normativo, presente nas denominadas cláusulas exorbitantes do contrato administrativo.

E) extroverso, eis que independe do vínculo contratual estabelecido entre as partes e deriva de previsão legal.

9. (FCC – TRT PE / 2025) A aplicação de sanção de inidoneidade a uma empresa que contratou com a Administração Pública constitui expressão do exercício de

A) poder hierárquico, que constitui prerrogativa da Administração Pública ao contratar com o privado e que se manifesta por meio das denominadas cláusulas exorbitantes.

B) poder de polícia, que incide independentemente de existência de vínculo específico com a Administração Pública e é dotado de autoexecutoriedade.

C) supremacia do interesse público, que fundamenta a aplicação de sanções administrativas independentemente de previsão específica em lei.

D) poder regulamentar, decorrente de previsões contidas em contrato administrativo que regulamentam a aplicação concreta de disposições legais de caráter geral.



E) poder disciplinar, aplicável também àqueles que possuem vínculo funcional com a Administração Pública.

10. (FCC / TRT PE / 2025) O Chefe do Poder Executivo de um município editou um decreto estabelecendo os valores das multas pelo cometimento de infrações administrativas estabelecidas em lei própria do ente, a exemplo da ausência ou da irregularidade da licença de funcionamento para estabelecimentos comerciais. O decreto editado

A) fundamenta-se no poder normativo da Administração Pública, apresentando natureza autônoma e geral, oponível, portanto, aos administrados em geral.

B) é irregular, pois, havendo lei, não remanesce matéria reservada a decreto, especialmente quando se presta a disciplinar aspectos necessários à constituição da infração.

C) é manifestação do poder disciplinar, de natureza autônoma e abstrata, aplicável aos administrados em geral.

D) é manifestação do poder regulamentar da Administração Pública, considerando que as infrações foram instituídas por lei.

E) decorre do exercício do poder de polícia, pois ensejará fiscalização e autuação de estabelecimentos privados.

11. (FCC / MPE-AM / 2024) Caracteriza o exercício do Poder de Polícia pela Administração Pública a

A) defesa das fronteiras do Brasil, contra a invasão por um país inimigo.

B) prerrogativa dada à Administração direta e indireta de criar normas gerais e abstratas complementares à lei.

C) punição de servidor público, em processo administrativo disciplinar, respeitados a ampla defesa e o contraditório.

D) prisão preventiva do agente que comete crime contra a Administração Pública.

E) instalação de equipamentos eletrônicos em vias públicas para verificar o respeito à velocidade máxima dos automóveis estabelecida em lei.

12. (FCC / MPE-AM / 2024) O poder da Administração Pública reconhecido como discricionário é aquele que gera prerrogativa de

A) ver-se livre de reapreciação de sua decisão, pelo Poder Judiciário.

B) optar pela melhor solução que atenda ao interesse público no caso concreto.

C) escolher entre dois dispositivos legais, visando atender ao solicitado pelo administrado.

D) permitir à Administração exceder à lei em caso de interesse público.

E) dispensar o respeito a todos os princípios administrativos não relacionados ao caso concreto.

13. (FCC / TRT - 11ª Região (AM e RR) / 2024) Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder

A) regulamentar.

B) normativo.

C) de polícia.



D) hierárquico.

E) disciplinar.

14. (FCC / TJ-AL / 2024) Em determinado periódico de grande circulação, houve divulgação de que a investigação do homicídio ocorrido no mês anterior, em determinado bairro de Maceió, foi avocada pelo Delegado Titular da Delegacia de Polícia do território, que precisava dar maior celeridade às ações investigatórias até então promovidas pela autoridade policial que registrou o fato. Tal publicação causou estranheza entre os comentaristas da imprensa, que alegaram ilegalidade na conduta do Delegado Titular. Considerando os poderes da Administração, cujo exercício deve ser benéfico à coletividade, tal avocação estaria justificada e seria considerada legal por se tratar de

A) atividade passível de delegação, dentro da definição de poder geral de cautela.

B) atribuição concorrente, dentro da definição de poder disciplinar.

C) atribuição não privativa do órgão subordinado, dentro da definição de poder decorrente de hierarquia.

D) atividade investigatória comum, dentro da definição de poder técnico-normativo.

E) atribuição privativa de apuração por Delegado Titular, dentro da definição de poder regulamentar.

15. (FCC / TRT CE / 2024) Um município editou um decreto organizando suas secretarias, criando cargos e funções de chefia para as respectivas estruturas. O ato editado pelo município

A) excedeu os limites do poder normativo do ente, tendo em vista que o decreto não poderia ter disposto sobre a criação de cargos.

B) é irregular, não se enquadrando nos limites do poder regulamentar, que somente poderia explicitar matérias previamente disciplinadas em lei.

C) é expressão do poder normativo do Poder Executivo, que pode disciplinar a organização administrativa de sua estrutura, desde que tenha havido prévia lei sobre todas as matérias tratadas pelo decreto.

D) tem natureza normativa-disciplinar, passível de ser objeto de decreto autônomo, desde que haja disponibilidade orçamentária- financeira.

E) insere-se no poder regulamentar típico do Poder Executivo, que pode organizar sua estrutura por meio de decreto autônomo, incluindo criação e extinção de cargos.

16. (FCC / MPE-PB / 2024) Sobre os atributos do poder de polícia, a

A) delegabilidade consiste na possibilidade de delegar o poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, desde que mediante prévia autorização legal.

B) executoriedade está presente em todas as medidas de polícia, mas não a exigibilidade.

C) exigibilidade envolve meios indiretos de coação como, por exemplo, a aplicação de multas.

D) discricionariedade está presente em todas as medidas de polícia como, por exemplo, na licença e na autorização.

E) executoriedade consiste na possibilidade de a Administração Pública recorrer ao Poder Judiciário para compelir o administrado.



17. (FCC / DPE-AM / 2023) O poder em que o administrador fica preso ao enunciado da lei, mas esta NÃO estabelece um único comportamento a ser adotado por ele em situações concretas corresponde ao poder da Administração Pública conhecido como

- A) vinculado.
- B) discricionário.
- C) legal.
- D) não abusivo.
- E) de polícia.

18. (FCC / TRT SC / 2023) No que concerne aos poderes da Administração, tem-se que o poder disciplinar

- A) atinge aqueles que possuem vínculo jurídico com a Administração, como, por exemplo, os que com ela contratam, não se restringindo aos servidores.
- B) constitui a prerrogativa de ordenar a ação dos agentes públicos, somente extravasando os limites da organização administrativa em caso de calamidade pública.
- C) incide apenas em face daqueles que possuam vínculo funcional com a Administração, constituindo derivação do poder hierárquico.
- D) manifesta-se mediante atuação de caráter vinculado, não sendo sua aplicação *in concreto* dotada de qualquer traço de discricionariedade.
- E) atinge todos os administrados, sendo expressão da supremacia do interesse público e autorizando a aplicação de sanções nos limites fixados em lei.

19. (FCC / TRT GO / 2023) A apreensão de documentos pertencentes à pessoa jurídica, por agentes da Administração Pública durante ação de fiscalização de estabelecimentos em determinado segmento,

- A) é expressão do princípio da eficiência, que, em razão de expressa previsão constitucional e de seu *status* hierarquicamente superior, prescinde de fundamento legal para o respectivo exercício.
- B) depende de expressa autorização judicial, diante da natureza cautelar da medida, o que excederia os limites da ação fiscalizatória disciplinar da Administração Pública.
- C) configura exercício do poder disciplinar, que submete não apenas os servidores públicos à autoridade administrativa, mas também os administrados à tutela estatal.
- D) é manifestação do poder normativo da Administração Pública, que pode editar atos normativos originários para fundamentar a adoção de ações e medidas cautelares repressivas em face dos administrados.
- E) configura legítima atuação do poder de polícia administrativa, que não dispensa a observância do contraditório em favor da empresa, admitido, contudo, de forma justificada, o diferimento desse exercício.

20. (FCC / TRT GO / 2023) A atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia

- A) demanda relação de subordinação e manifesta-se na forma de medidas sancionatórias àqueles sujeitos ao regime de direito público.
- B) restringe-se ao âmbito interno, não alcançando terceiros sem vínculo jurídico com a Administração.



- C) possui como um de seus atributos a executoriedade, que assegura o cumprimento pelo particular independentemente da sua anuência.
- D) é sempre dotada de coercibilidade, autorizando medidas de força pela autoridade pública para sua observância.
- E) restringe-se a proibições ou restrições de conduta, não abrangendo imposição de obrigações de fazer.

21. (FCC / TJ-BA / 2023) A respeito dos atributos ou características inerentes ao exercício do poder de polícia, tem-se que a discricionariedade

- A) depende da situação fática, somente sendo discricionárias medidas preventivas, que ficam a critério da Administração como titular do interesse a ser preservado.
- B) representa a faculdade do particular de não cumprimento espontâneo, eis que não dotado de imperatividade, mas apenas de executoriedade.
- C) está presente quando a lei permitir ao agente alguma margem de decisão em sua execução, ou para decidir qual o melhor momento para agir e quais os meios a serem utilizados.
- D) é expressamente afastada, em face do princípio da legalidade, eis que todos os atos praticados no exercício do poder de polícia são vinculados.
- E) é representada pela possibilidade de definição de medidas de coerção direta ou indireta, cuja escolha fica a critério do agente público ou privado que tenha a prerrogativa do seu exercício.

22. (FCC – TJ SC/2021) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o poder regulamentar é

- a) a faculdade conferida ao Supremo Tribunal Federal para complementar as leis por meio de Súmulas Vinculantes.
- b) conferido ao Chefe do Poder Executivo para sancionar ou vetar as leis.
- c) a competência que os Estados e Municípios têm para suplementar a legislação nacional.
- d) sujeito a controle pelo Poder Legislativo, que poderá sustar os atos normativos do Poder Executivo que sejam considerados exorbitantes.
- e) concedido exclusivamente ao Senado Federal, que o exerce por meio de suas comissões.

23. (FCC – PGE GO/2021) Recentemente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou um dos temas mais controversos no âmbito do Direito Administrativo, tendo fixado algumas balizas sobre a delegação do poder de polícia, fixando tese de Repercussão Geral a respeito, em Recurso Extraordinário ajuizado pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS (Tema 532 – RE 633782, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020). Por meio deste precedente, o STF consolidou o entendimento no sentido de que a competência administrativa relativa ao poder de polícia é

- a) delegável a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração pública, desde que limitado às fases do ciclo de polícia administrativa relativas ao consentimento e à fiscalização, excluída a fase sancionatória.
- b) delegável, por lei, a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração pública, inclusive no tocante à fase sancionatória do ciclo de polícia, contanto que no exercício sejam observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



c) indelegável, sendo reservado apenas aos órgãos da Administração direta, dada a natureza de potestade pública da atividade.

d) delegável, por lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração pública indireta, desde que sejam de capital social majoritariamente público e prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial.

e) delegável, por lei, apenas às pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração pública indireta, visto que o regime jurídico estatutário de seus servidores lhes confere a estabilidade indispensável ao exercício da atividade.

24. (FCC – DPE RR/2021) Ao exigir uma planta para licenciamento de construção pelo particular, o poder de Polícia da Administração Pública demonstra ser uma atividade

a) de obrigação de fazer.

b) material.

c) negativa.

d) positiva.

e) mista.

25. (FCC – SEFAZ GO/2018) O poder normativo atribuído ao Executivo deve observar limites e parâmetros constitucionalmente estabelecidos, dentre os quais

a) destaca-se a expressa indelegabilidade de seu exercício, não sendo permitindo a nenhum outro ente da Administração indireta a edição de atos normativos.

b) a possibilidade de sua delegação para agências reguladoras, constituídas sob a forma de autarquias, para organização das atividades reguladas, bem como para estabelecimento de critérios técnicos.

c) a constitucionalidade de sua delegação aos entes integrantes da Administração pública indireta para edição de decretos regulamentadores que disciplinem aspectos técnicos em seus setores de atuação.

d) insere-se a competência para edição de decretos autônomos, em hipóteses expressas, passível de delegação aos entes de direito público que integram a Administração pública indireta, como autarquias, fundações e agências reguladoras, para exercício nas mesmas condições.

e) a necessidade de existência de lei prévia tratando dos aspectos gerais e abstratos da questão, restando ao Executivo a obrigação de viabilizar a execução dessas diretrizes, por meio da disciplina do procedimento para tanto.

26. (FCC – TRT SP/2018) Constitui exemplo de atuação da Administração pública fundada no exercício do poder de polícia:

a) Interdição e demolição de construção com risco de desabamento.

b) Permissão de uso de imóvel público para particular que se responsabilize por sua guarda.

c) Declaração de inidoneidade à particular que fraudou procedimento licitatório.

d) Concessão de serviço público à exploração privada, sujeito às normas fixadas pelo poder concedente.

e) Aplicação de penalidade a servidor público, observado o devido processo legal e o contraditório.



27. (FCC – DPE AM/2018) Entre os poderes próprios da Administração, o que está subjacente à aplicação de sanções àqueles que com ela contratam, corresponde ao poder

- a) disciplinar.
- b) regulamentar.
- c) de polícia.
- d) hierárquico.
- e) de tutela.

28. (FCC – DPE RS/2018) Acerca dos poderes administrativos de polícia, regulamentar e disciplinar, considere as assertivas a seguir:

I. A elaboração de lei dispondo acerca da implementação de programa de restrição ao trânsito de veículos automotores, conhecida atualmente como “rodízio”, não se insere na conceituação do poder de polícia, mas do poder disciplinar.

II. Não se pode cobrar taxa dos contribuintes em razão do exercício do poder de polícia.

III. O poder de polícia pode ser delegado para entidade integrante da Administração Indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, desde que haja lei formal.

IV. A autoexecutoriedade e a coercibilidade são características do poder de polícia.

Está correto o que consta APENAS de:

- a) I, III e IV.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) I e III.
- e) I e II.

29. (FCC – TRT PE/2018) Na execução de suas funções executivas, a Administração pública é dotada de algumas prerrogativas, com amparo legal, que lhe permitem a adoção de uma série de medidas e atos para consecução das finalidades de interesse público. Configura expressão de algumas dessas prerrogativas

a) o poder de polícia, que lhe permite limitar direitos individuais sempre que a atividade fiscalizada for criminosa.

b) o poder regulamentar, que é expressamente previsto constitucionalmente dentre as competências legislativas, possuindo matérias próprias de incidência.

c) o poder de polícia, que admite a adoção de medidas repressivas e urgentes para impedir danos ou riscos à coletividade, cabendo ao destinatário daquelas defender-se após a prática desses atos.

d) a edição de decretos pelo Chefe do Poder Executivo, que se insere no poder regulamentar, somente podendo se prestar a explicitar o conteúdo de leis já editadas, para sua melhor aplicação.



e) o poder de polícia e o poder regulamentar, que são autônomos, ou seja, encontram fundamento em competências próprias da Administração pública, prescindindo de previsão ou autorização legal.

30. (FCC – ALESE/2018) João é Prefeito do Município X e, no exercício de seu poder regulamentar, expediu decreto alterando determinada lei. A conduta narrada

a) implicou abuso do poder regulamentar, vez que houve invasão da competência do Poder Legislativo.

b) está correta, pois o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração pública de editar atos de caráter geral e abstrato que permitam a efetiva aplicação da lei, podendo, portanto, acarretar a alteração legislativa.

c) não é legítima, em razão do instrumento utilizado para formalizar o poder regulamentar, vez que tal poder se exterioriza, exclusivamente, por meio dos regulamentos autônomos.

d) está correta, pois o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração pública de editar atos de caráter individual, que permitam a efetiva aplicação da lei, podendo, portanto, acarretar a alteração legislativa.

e) não é legítima, em razão do instrumento utilizado para formalizar o poder regulamentar, vez que tal poder se exterioriza, exclusivamente, por meio das resoluções.

31. (FCC – ALESE/2018) Com fundamento em posturas municipais e em razão da proximidade das festividades carnavalescas, o Poder público de uma grande Urbe instalou banheiros químicos nas vias e praças públicas e fixou multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para aquele que fosse flagrado urinando nas vias, equipamentos e monumentos públicos. Foi prevista a possibilidade de apresentação de recurso, no prazo de 30 dias da notificação, pelo administrado autuado descumprindo a regra de conduta estabelecida. Houve campanha educativa e de divulgação da referida política pública. Na hipótese descrita, a ação administrativa

a) é arbitrária, pois restringe de forma desproporcional a liberdade dos administrados, em especial considerando cuidar-se do carnaval, período de maior liberdade para os cidadãos, sendo a autuação nula, por abuso de poder.

b) é legítima e tem por fundamento o poder de polícia, que está sujeito tanto a controle interno como a controle judicial.

c) é legítima e tem por fundamento o poder disciplinar, que condiciona direitos, interesses e liberdades, sempre em benefício da coletividade.

d) é ilegítima, pois, na hipótese descrita, o poder de polícia não autoriza a fixação de multa administrativa, por ausência de competência municipal, mas somente de taxa pelo exercício do referido poder.

e) é legítima e tem por fundamento o poder de polícia, que, na hipótese, somente está sujeito a controle interno, em razão da previsão do cabimento de recurso administrativo.

32. (FCC – ALESE/2018) O poder disciplinar

a) é sempre vinculado.

b) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

c) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.



- d) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.
- e) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.

33. (FCC – SEGEPE MA/2018) Considere que determinada autoridade pública, no exercício regular de sua função e nos limites de suas atribuições, tenha interditado um estabelecimento comercial em função de risco sanitário decorrente de grande quantidade de entulho e lixo em suas dependências. Tal ato

- a) corresponde ao princípio da legalidade, exercido in concreto.
- b) decorre do poder moderador, devendo ser exercido nos limites da competência da autoridade.
- c) se insere no poder normativo próprio da Administração, dotado de coercibilidade.
- d) é expressão do poder hierárquico, que encontra fundamento no interesse da coletividade.
- e) constitui expressão do poder de polícia, dotado de autoexecutoriedade.

34. (FCC – SEGEPE MA/2018) Entre os poderes administrativos, pode-se citar o poder regulamentar, que apresenta, como sua principal expressão,

- a) a concessão de autorizações e licenças a cidadãos para o desempenho de atividades de interesse público.
- b) a possibilidade de disciplinar, de forma autônoma por ato do Executivo, o regime jurídico de seus servidores.
- c) a prática de atos materiais de organização do trabalho dos órgãos e entidades da Administração pública, como distribuição de tarefas entre os servidores.
- d) a edição de decretos, no exercício de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, para fiel execução de lei em vigor.
- e) a disciplina relativa à prestação de serviços públicos por concessionárias e permissionárias, visando à sua regularidade e modicidade tarifária.

35. (FCC – SEGEPE MA/2018) No que concerne ao poder disciplinar detido pela Administração, trata-se de

- a) prerrogativa de aplicar penalidades àqueles sujeitos à disciplina administrativa, inclusive os que contratam com a Administração.
- b) decorrência da hierarquia, atingindo apenas os servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, não autorizando a aplicação de sanções, mas apenas de medidas corretivas.
- c) prerrogativa que autoriza a administração a disciplinar a atuação dos cidadãos, impondo restrições a condutas e atividades, nos termos da lei.
- d) faculdade de intervir no domínio econômico, para disciplinar atividades de interesse público mediante a edição de atos próprios.
- e) poder atribuído às agências reguladoras para regular a prestação de serviços públicos, inclusive aplicando penalidades às concessionárias.

36. (FCC – TRT 15/2018) O Princípio da Separação de Poderes é compatível com a atribuição de poder normativo ao Executivo, tendo em vista que no exercício dessas funções,



- a) as autoridades devem praticar atos que produzam efeitos internos à Administração pública, não disciplinando as relações individuais dos administrados.
- b) os usuários não podem ser instados a seguir as ordens e regras emanadas da Administração pública, considerando que somente a lei pode ter caráter autônomo.
- c) a Administração pública deve respeitar a repartição constitucional de competências, somente podendo editar atos normativos de caráter geral e abstratos nos casos expressamente autorizados ou diante de lacunas legislativas.
- d) a edição de decretos deverá observar os limites expressamente estabelecidos na Constituição para implicar caráter autônomo às suas disposições.
- e) as disposições de cunho regulamentar não podem ter conteúdo inovatório, devendo ser homologadas pelo órgão legislador competente para a expedição do diploma regulamentado.

37. (FCC – TRT RN/2017) Em relação aos servidores públicos que ocupam cargo ou emprego público e ao exercício dos poderes inerentes à Administração pública,

- a) o poder disciplinar aplica-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos públicos, estando os empregados públicos, no exercício de suas funções, sujeitos ao poder de polícia pelo Estado.
- b) o vínculo efetivo dos servidores públicos autoriza que os ocupantes de cargo exerçam o poder normativo e regulamentar com a edição de decretos autônomos de organização administrativa.
- c) o poder hierárquico distingue-se do poder disciplinar, com este não se confundindo, aplicando-se o primeiro para as relações funcionais com o Poder Público, sendo o disciplinar para qualquer relação contratual entre poder público e terceiros não servidores.
- d) em que pese o poder de polícia se aplique a todos os servidores públicos, no exercício de suas funções, titulares de cargos efetivos, ocupantes de empregos públicos ou aqueles que ocupam cargo em comissão, seu exercício é exclusivo do Chefe do Executivo, em razão de sua indelegabilidade.
- e) não obstante a diversidade de regime jurídico a que estão sujeitos, há normas comuns, aplicáveis às duas categorias, como a exigência de concurso público para ingresso no serviço público, excetuadas as nomeações para cargos comissionados, nos termos da lei.

38. (FCC – TRT RN/2017) Durante inspeção a um laboratório e fábrica de produtos veterinários, os agentes da Administração pública competente constataram em um exemplar, a utilização de determinado insumo não mais autorizado. Em razão disso, lavraram auto de infração e de apreensão de todos os produtos da mesma categoria. Os donos do laboratório insurgiram-se contra a medida que

- a) excedeu os limites do poder de polícia que compete à Administração pública em razão da apreensão das mercadorias, o que demandaria autorização judicial.
- b) não poderia ter sido realizada sem prévia submissão a processo judicial, salvo se houvesse expressa previsão em decreto autônomo da Administração pública.
- c) configurou regular exercício de poder disciplinar, que se estende não só em relação aos servidores públicos, mas também em direção daqueles que travarem relações jurídicas com o poder público.
- d) constitui regular exercício de poder de polícia pela Administração pública, cuja atuação pode prever medidas preventivas e repressivas de urgência, a fim de garantir a segurança e a saúde dos administrados.



e) deveria estar integral e expressamente prevista na legislação que trata da competência de fiscalização da Administração pública em matéria de vigilância sanitária, não se admitindo adoção de medidas acautelatórias e de urgência.

39. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formas, a exemplo

a) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente competentes, e em substituição a estes.

b) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

c) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados, como decorrência da relação de hierarquia.

d) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam, considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

e) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.

40. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) O chefe do departamento pessoal de uma determinada autarquia federal, para o bom funcionamento dos serviços afetos à sua unidade, editou ato normativo interno estabelecendo horários de saída para o almoço, respeitando, para tanto, as especificidades das jornadas de trabalho de cada subordinado. Justificou o ato na necessidade de a unidade contar, sempre, com pelo menos um servidor. A edição do ato encontra fundamento no poder

a) de polícia, que é próprio da função administrativa, e assim denominado por cuidar-se, na hipótese, de pessoa jurídica integrante da Administração pública indireta.

b) hierárquico, que é próprio da função administrativa, e por meio do qual a Administração pública mantém a disciplina e impõe o cumprimento de deveres funcionais.

c) disciplinar, que obriga o cumprimento, pelos subordinados, das ordens dos superiores, sob pena de punição.

d) hierárquico, que, no entanto, deixou de ser próprio da função administrativa, em razão do princípio da eficiência, que exclui a ingerência dos superiores.

e) disciplinar, que se sobrepõe e se confunde com o poder hierárquico, pois atribui competência ao administrador para aplicar penalidade aos seus subordinados.

41. (FCC – TRF 5ª REGIÃO/2017) Determinado estabelecimento comercial, situado nas proximidades de equipamentos públicos, tais como escolas e hospitais, foi interditado pela vigilância sanitária, em razão de estar comercializando alimentos fora da data de validade e deteriorados. Antes da interdição, o estabelecimento foi notificado e lhe foi oportunizada a apresentação de defesa. No mesmo ato, alguns alimentos foram apreendidos, sendo constatado, inclusive, que estavam impróprios para o consumo. Em



defesa, a pessoa jurídica interdita alegou que a Administração agiu de forma arbitrária, porque, para tanto, dependeria de ordem judicial prévia e de perícia produzida sob o crivo do contraditório. A alegação

a) procede, pois à Administração é vedado agir diretamente, especialmente para limitar direitos, hipótese em que, somente por ordem judicial, poderia haver a apreensão de mercadorias e a interdição.

b) procede, porque a Administração deveria, antes da interdição, ter autuado o estabelecimento, solicitando, se não cessasse a conduta, autorização legislativa para a interdição.

c) improcede, pois a Administração está autorizada, em defesa do interesse público, a limitar ou interditar direitos dos administrados sem ter que previamente recorrer ao judiciário, com fundamento no Poder de Polícia.

d) improcede, pois a Administração pode produzir atos discricionários, pautados em critério de conveniência e oportunidade, que limitam ou interdita direitos, atividade que não se sujeita a controle externo, razão porque, na hipótese, prescinde-se de prévia autorização judicial.

e) procede, pois desde a Constituição Federal de 1988, foi consagrado o princípio democrático, que, com fundamento no consensualismo, não mais permite a produção de atos administrativos autoexecutórios.

42. (FCC – TST/2017) O poder normativo da Administração pública

a) pode ter aplicação preventiva ou repressiva, tal qual o poder de polícia exercido pela Administração pública, sendo, no primeiro caso, restrito às matérias de organização administrativa e de competência suplementar, ou seja, para disciplinar situações sobre as quais inexistia lei pertinente.

b) permite à Administração pública a edição de atos normativos para fixação de parâmetros e diretrizes de graduação de penas disciplinares, quando relacionado ao poder disciplinar, bem como para instituição de novas penas mais adequadas para situações atuais.

c) fica restrito às situações em que estejam presentes relações hierarquizadas, em que a competência para definição de normas tenha caráter originário.

d) pode ter natureza originária nas situações expressamente previstas constitucionalmente, fora das quais fica restrito a hipóteses de prévia existência de leis que demandem a disciplina e explicitação da forma de aplicação das mesmas às situações concretas.

e) consubstancia-se, quando aplicado a situações concretas, em exercício de poder de polícia, diretamente incidente sobre a esfera de direitos dos administrados, devendo estar previamente previsto na legislação vigente.

43. (FCC – FUNAPE/2017) Autarquia responsável pela vigilância sanitária em determinado município realiza diligências periódicas em bares e restaurantes, sem divulgação prévia de agenda e localidades de visitação. Durante uma dessas inspeções, interditou 10 estabelecimentos em um mesmo bairro, todos em razão das más condições de higiene, lavrando ainda auto de infração e imposição de multa. Parte dos bares e restaurantes questionou as multas em juízo e outra parte pleiteou a imediata reabertura dos estabelecimentos, sob o fundamento de abuso de poder e dupla penalidade, tendo em vista que já haviam sido autuados. A atuação da autarquia

a) implica exercício do poder fiscalizatório, o que envolve a lavratura de autos de infração e imposição de multas, mas não inclui competência para interdição de estabelecimentos, o que demanda ordem judicial, visto que limita direitos fundamentais do cidadão.



- b) representa expressão do poder de polícia, exercido pela Administração pública e que possui fundamento na legislação vigente, permitindo a adoção de medidas coercitivas de urgência, tal como no caso proposto, sem prejuízo de facultar ao administrado o exercício do direito de defesa.
- c) encontra respaldo na lei, tendo em vista que os entes públicos não se submetem ao Judiciário, decidindo no âmbito da jurisdição administrativa e executando suas próprias sentenças.
- d) configura expressão do exercício do poder disciplinar, que se coloca sobre todos aqueles subordinados às normas e posturas da Administração.
- e) é expressão do poder normativo, no âmbito do qual devem estar expressas todas as medidas de força passíveis de serem executadas pela própria Administração pública.

44. (FCC – TRE SP/2017) Dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão de seu poder de polícia:

- a) a regulação ou poder regulamentar, que visam conformar, de forma restritiva ou indutiva, as atividades econômicas aos interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias e sancionatórias.
- b) as medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados pela Administração às normas e posturas por essa impostas.
- c) a fiscalização e autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários.
- d) a autotutela exercida pela Administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revisão e anulação dos mesmos.
- e) a imposição de multas contratuais a empresas estatais exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam.

45. (FCC – TRE SP/2017) Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

- a) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para apuração e punição por infrações disciplinares.
- b) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos, atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.
- c) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços terceirizados.
- d) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e deveres dos servidores públicos.
- e) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo atingir a atuação de servidores públicos.



46. (FCC – SEFAZ MA/2016) O poder de polícia caracteriza-se como atividade da Administração pública que impõe limites ao exercício de direitos e liberdades, tendo em vista finalidades de interesse público. Considere os atos ou contratos administrativos a seguir:

- I. concessão de serviços públicos.
- II. autorização para vendas de material de fogos de artifícios.
- III. permissão de serviços públicos.
- IV. concessão de licença ambiental para construção.

Caracterizam-se como manifestação do poder de polícia APENAS os constantes em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.
- e) I e III.

47. (FCC – SEFAZ MA/2016) O processo disciplinar é derivado dos poderes:

- a) hierárquico e disciplinar.
- b) regulamentar e de polícia.
- c) disciplinar e de polícia.
- d) de polícia e hierárquico.
- e) hierárquico e regulamentar.

48. (FCC – Prefeitura de Teresina - PI/2016) Os poderes da Administração pública lhe foram atribuídos para possibilitar o exercício de suas funções, que sempre devem ser norteadas em benefício da coletividade. Conferem, portanto, prerrogativas à Administração pública, que não são ilimitadas. É exemplo disso

- a) o poder normativo conferido à Administração, por meio da edição de decreto autônomo, que somente pode ter lugar sempre que houver lacunas ou ausência de lei.
- b) o poder hierárquico, que atribui dever de subordinação dos servidores aos seus superiores, cabendo a estes a apuração de infrações e aplicação de penalidades disciplinares.
- c) o exercício do poder disciplinar, que se estende aos particulares e empresas contratados pelo poder público para prestação de serviços em repartições públicas.
- d) o exercício do poder de polícia, que pode limitar os direitos individuais com algum grau de discricionariedade, mas sempre deve ter previsão legal.
- e) o exercício do poder normativo-disciplinar, que se exterioriza na edição de normas de conduta disciplinar, com elenco de infrações e sanções.

49. (FCC – TRT 23/2016) Considere:



I. A Administração pública não pode, no exercício do poder de polícia, utilizar-se de meios diretos de coação, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.

II. O objeto da medida de polícia, isto é, o meio de ação, sofre limitações, mesmo quando a lei lhe dá várias alternativas possíveis.

III. A impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto não pagas as multas de trânsito corresponde a exemplo da utilização de meios indiretos de coação, absolutamente válido no exercício do poder de polícia.

Está correto o que consta em

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) II, apenas.

50. (FCC – TRT 23/2016) O exercício dos poderes inerentes à função executiva e a regular atuação da Administração pública não estão dissociados da influência dos princípios que regem a Administração pública em toda sua atuação. Essa relação

a) expressa-se, no caso do poder de polícia, à submissão ao princípio da supremacia do interesse público, que fundamenta a atuação da Administração pública quando não houver fundamento legal para embasar as medidas de polícia.

b) de subordinação aos princípios da legalidade e da impessoalidade não afasta a possibilidade da Administração pública adotar medidas administrativas de urgência ou de firmar relações jurídicas diretamente com alguns administrados, sem submissão a procedimento de seleção público, desde que haja previsão legal para tanto.

c) que impõe presunção de legitimidade e veracidade aos atos praticados pela Administração pública não admite revisão administrativa, somente questionamento judicial, cabendo ao administrado o ônus da prova em contrário.

d) existente entre o poder disciplinar e o princípio da legalidade informa o poder de tutela exercido sobre os atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta, permitindo que a Administração central promova a revisão dos mesmos para adequá-los à legalidade.

e) que se forma entre o princípio da legalidade e o poder regulamentar autoriza a edição de atos de natureza originária nas hipóteses de organização administrativa e, nos demais casos, sempre que houver lacuna ou ausência de lei.

51. (FCC – TRE RR/2015) Claudio, fiscal do Procon de Roraima, ao receber denúncia anônima acerca de irregularidades em restaurante, comparece ao local e apreende gêneros alimentícios impróprios para o consumo, por estarem deteriorados. A postura adotada concerne a uma das características do poder de polícia, qual seja,

- a) discricionariedade.
- b) inexigibilidade.
- c) consensualidade.



- d) normatividade.
- e) autoexecutoriedade.

52. (FCC – TRE RR/2015) A edição de atos normativos de efeitos internos, com o objetivo de ordenar a atuação dos órgãos subordinados decorre do poder

- a) regulamentar.
- b) hierárquico.
- c) de polícia.
- d) normativo.
- e) disciplinar.

53. (FCC – TRT 6/2015) Na lição de Hely Lopes Meirelles, os poderes administrativos nascem com a Administração e se apresentam diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Esclarece o renomado administrativista que, diferentemente dos poderes políticos, que são estruturais e orgânicos, os poderes administrativos são instrumentais. Uma adequada correlação entre o poder administrativo citado e sua utilização pela Administração é:

- a) o poder disciplinar possibilita às autoridades administrativas a práticas de atos restritivos de direitos individuais dos cidadãos, nos limites previstos em lei.
- b) o poder normativo autoriza a Administração a estabelecer condutas e as correspondentes punições aos servidores públicos, para ordenar a atuação administrativa.
- c) o poder de polícia comporta atos preventivos e repressivos, exercidos pela Administração para condicionar ou restringir atividades ou direitos individuais, no interesse da coletividade.
- d) o poder regulamentar atribuído, pela Constituição Federal, ao Chefe do Executivo, o autoriza a editar normas autônomas em relação a toda e qualquer matéria de organização administrativa e complementares à lei em relação às demais matérias.
- e) o poder hierárquico autoriza a aplicação de penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa em razão de vínculo contratual estabelecido com a Administração.

54. (FCC – CNMP/2015) A Administração é dotada de poderes administrativos dentre os quais figuram os poderes

- a) político, vinculado, hierárquico e de polícia.
- b) disciplinar, discricionário, regulamentar e de polícia.
- c) regulamentar, vinculado, disciplinar e militar.
- d) militar, disciplinar, discricionário e hierárquico.
- e) disciplinar, político, vinculado e hierárquico.

55. (FCC – TRT 9/2015) Nos autos do Recurso Extraordinário 632.265 RJ, o Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal entendeu que o Estado do Rio de Janeiro teria editado decreto indevidamente para criar nova forma de recolhimento de tributo, matéria reservada à lei. A conduta do Poder Executivo em questão



- a) excede o poder de polícia do Chefe do Executivo, que se submete ao estrito princípio da legalidade.
- b) somente seria válida para criação de direitos ou deveres para os servidores públicos, para o que o poder normativo do Executivo tem natureza originária.
- c) exacerba o poder normativo originário que lhe compete, mas pode ser convalidado em observância ao princípio da eficiência.
- d) é expressão do poder regulamentar, não assistindo razão ao STF, na medida em que se está diante de decreto autônomo.
- e) excede o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, pois adentra matéria reservada à lei.

56. (FCC – TRT 9/2015) Marilda é comerciante e possui um estabelecimento comercial funcionando no mesmo local há alguns anos. Recentemente recebeu a visita de um fiscal da Administração pública municipal, que entendeu estar a comerciante descumprindo algumas normas e posturas referentes ao funcionamento e instalação do estabelecimento. Lavrou auto de infração e de imposição de multa. Marilda já apresentou defesa, que foi rejeitada. Marilda pretende apresentar recurso, mas não dispõe do montante necessário para efetuar o depósito prévio exigido no auto de infração. Neste caso

- a) o fiscal cometeu irregularidade no exercício do poder de polícia, posto que já está sedimentado na jurisprudência ser vedada a exigência de depósito prévio para a apresentação de recurso administrativo.
- b) houve irregularidade no exercício do poder de polícia, tendo em vista que é vedada a imposição de multa antes do esgotamento do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.
- c) ficou prejudicado o recurso administrativo de Marilda, que deverá aguardar a ação de cobrança judicial para apresentar sua defesa contra a imposição da multa.
- d) o princípio da supremacia do interesse público permite o diferimento do contraditório e da ampla defesa, tanto quanto a garantia do depósito prévio para assegurar o adimplemento do débito aos cofres públicos.
- e) a comerciante deverá ajuizar ação judicial para depositar em juízo o valor da multa imposta, garantindo que, caso se sagra vencedora, logrará êxito em obter o levantamento do montante em seu favor de forma mais ágil.

57. (FCC – TRE SE/2015) Considere as seguintes assertivas:

- I. Dissolução de reunião.
- II. Apreensão de mercadorias deterioradas.
- III. Notificação do administrado.
- IV. Vistoria.

Constitui exemplo de poder de polícia de caráter repressivo o que consta APENAS em

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) II e III.
- d) I e IV.
- e) III e IV.



58. (FCC – Manausprev/2015) De acordo com a definição de José dos Santos Carvalho Filho, a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade (Manual de Direito Administrativo, São Paulo, Atlas 25. ed. p. 75) refere-se ao poder

- a) discricionário, que permite à Administração pública atuar nas lacunas da lei.
- b) de polícia, que não se restringe às atividades normativas e preventivas, alcançando também atuação repressiva.
- c) vinculado, que exige que a Administração pública faça tudo aquilo que estiver expressamente previsto na lei.
- d) de polícia judiciária, que autoriza a Administração pública a restringir a liberdade dos administrados.
- e) de império, que qualifica todos os atos praticados pela Administração pública.

59. (FCC – INSS/2012) Quando a Administração Pública limita direitos ou atividades de particulares sem qualquer vínculo com a Administração, com base na lei, está atuando como expressão de seu poder

- a) hierárquico.
- b) de polícia.
- c) normativo.
- d) regulamentar.
- e) disciplinar.

60. (FCC – TRT 1/2012) A respeito dos poderes da Administração, é correto afirmar que o poder

- a) regulamentar fundamenta a edição, pelo Chefe do Executivo, de normas gerais destinadas à coletividade, disciplinadoras de atividades individuais.
- b) hierárquico autoriza a avocação, pelo Ministério supervisor, de matérias inseridas na competência das autarquias a ele vinculadas.
- c) disciplinar autoriza a Administração a apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, não alcançando as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.
- d) normativo autoriza a edição, pelo Chefe do Poder Executivo, de decretos em matéria de organização administrativa, tais como a criação de órgãos e cargos públicos.
- e) hierárquico é aquele conferido aos agentes públicos para proferir ordens e aplicar sanções a seus subordinados, com vistas ao bom desempenho do serviço público.

61. (FCC – TRT 6/2012) O poder regulamentar cabe ao chefe do Poder Executivo e compreende a edição de normas complementares à lei, para sua fiel execução. Constitui forma de expressão do poder

- a) normativo.
- b) hierárquico.
- c) discricionário.
- d) de polícia.
- e) disciplinar.



62. (FCC – TRT 6/2012) Constitui exemplo do poder disciplinar da Administração pública

- a) a imposição de restrições a atividades dos cidadãos, nos limites estabelecidos pela lei.
- b) a imposição de sanção a particulares que contratam com a Administração.
- c) a edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos.
- d) a edição de regulamentos para a fiel execução da lei.
- e) o poder conferido às autoridades de dar ordens a seus subordinados e rever seus atos.

63. (FCC – TRT 6/2012) A interdição de estabelecimento comercial privado por autoridade administrativa constitui exemplo do exercício do poder

- a) disciplinar.
- b) regulamentar.
- c) normativo.
- d) hierárquico.
- e) de polícia.

64. (FCC – TRT 5/2013) São Poderes inerentes à Administração pública o poder normativo, o poder disciplinar e o poder de polícia. Quanto a estes dois últimos, é correto afirmar que o

- a) poder disciplinar alcança as sanções impostas aos servidores públicos, mas não abrange as sanções impostas às demais pessoas sujeitas à disciplina interna administrativa, como, por exemplo, os estudantes de uma escola pública.
- b) poder de polícia é o que cabe à Administração para apurar infrações e aplicar penalidades às pessoas sujeitas a sua disciplina interna.
- c) poder disciplinar é discricionário, por essa razão a Administração, pautada em juízo de conveniência e oportunidade, pode decidir entre instaurar ou não procedimento adequado para apurar falta cuja prática é imputada a servidor público.
- d) poder disciplinar é o que cabe à Administração para apurar infrações e aplicar penalidades às pessoas sujeitas a sua disciplina interna.
- e) fundamento do poder de polícia é a hierarquia, por essa razão, referido poder abrange as sanções impostas a particulares que não integram a estrutura interna administrativa.

65. (FCC – TRT 19/2014) Carlos Eduardo, servidor público estadual e chefe de determinada repartição pública, adoeceu e, em razão de tal fato, ficou impossibilitado de comparecer ao serviço público. No entanto, justamente no dia em que o mencionado servidor faltou ao serviço, fazia-se necessária a prática de importante ato administrativo. Em razão do episódio, Joaquim, servidor público subordinado de Carlos Eduardo, praticou o ato, vez que a lei autorizava a delegação. O fato narrado corresponde a típico exemplo do poder

- a) disciplinar.
- b) de polícia.
- c) regulamentar.



- d) hierárquico.
- e) normativo-disjuntivo.

66. (FCC – TRE SP/2012) Com relação ao poder hierárquico, considere as afirmativas a seguir:

- I. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública.
- II. Delegar é conferir a outrem delegações originalmente competentes ao que delega. No nosso sistema político são admitidas delegações entre os diferentes poderes.
- III. O poder hierárquico é privativo da função executiva, sendo elemento típico da organização e ordenação dos serviços administrativos.
- IV. Avocar é trazer para si funções originalmente atribuídas a um subordinado. Nada impede que seja feita, entretanto, deve ser evitada por importar desprestígio ao seu inferior.
- V. É impossível rever os atos dos inferiores hierárquicos, uma vez realizada a delegação, pois tais atos não podem ser invalidados em quaisquer dos seus aspectos.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I, II, III e IV.
- b) II e III.
- c) I e V.
- d) I, III e IV.
- e) II, IV e V.

67. (FCC – TJ PE/2012) Considere sob o foco do poder hierárquico:

- I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a um subordinado significa avocar, e só deve ser adotada pelo superior hierárquico e por motivo relevante.
- II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já tenha se tornado definitivo para a Administração ou criado direito subjetivo para o particular.
- III. As delegações quando possíveis, não podem ser recusadas pelo inferior, como também não podem ser subdelegadas sem expressa autorização do delegante.
- IV. A subordinação e a vinculação política significam o mesmo fenômeno e não admitem todos os meios de controle do superior sobre o inferior hierárquico.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III e IV.
- b) II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e III.
- e) I, III e IV.

68. (FCC – TRE SP/2012) O poder disciplinar, na administração pública, se aplica

- a) a todos os que cometerem atos de indisciplina nas vias públicas ou em prédios públicos.



- b) aos servidores públicos e demais pessoas que possuem um vínculo especial com o poder público.
- c) aos crimes cometidos por qualquer cidadão que receba recursos públicos.
- d) apenas aos casos de quebra de hierarquia entre as autoridades políticas.
- e) sem necessidade de prévia apuração por meio de procedimento legal.

69. (FCC – TST/2012) Exemplifica adequadamente o exercício de poder disciplinar por agente da administração a

- a) interdição de restaurante por razão de saúde pública.
- b) prisão de criminoso efetuada por policial, mediante o devido mandado judicial.
- c) aplicação de penalidade administrativa a servidor público que descumpre seus deveres funcionais.
- d) aplicação de multa de trânsito.
- e) emissão de ordem a ser cumprida pelos agentes subordinados.

70. (FCC – TRT 1/2013) Entre os poderes atribuídos à Administração pública insere-se o denominado poder disciplinar, que corresponde ao poder de

- a) impor restrições à atuação de particulares, em prol da segurança pública.
- b) coordenar e controlar a atividade de órgãos inferiores, verificando a legalidade dos atos praticados.
- c) editar normas para disciplinar a fiel execução da lei.
- d) organizar a atividade administrativa, redistribuindo as unidades de despesas.
- e) apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos.

71. (FCC – TRF 5/2013) Contempla situação concreta que traduz o exercício do poder disciplinar conferido à Administração Pública:

- a) interdição de estabelecimento comercial em função de descumprimento de normas de segurança.
- b) aplicação de penalidade a particular que celebre contrato com a Administração Pública, em face do descumprimento de obrigação decorrente do referido vínculo.
- c) edição de resoluções, portarias, instruções e outros atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados.
- d) avocação de atribuições, desde que não sejam de competência exclusiva de órgãos subordinados.
- e) edição de regulamentos administrativos ou de organização, para disciplinar a fiel execução da lei.

72. (FCC – ALERN/2013) O poder disciplinar se caracteriza

- a) pelo poder que detém o superior hierárquico para dar ordens aos administrados.
- b) pela existência de níveis de subordinação entre os órgãos e agentes públicos da mesma pessoa jurídica.
- c) pelo dever de obediência dos servidores públicos e seus superiores hierárquicos.
- d) pela faculdade da Administração pública para aplicar sanção disciplinar aos seus servidores.
- e) pelo dever da Administração pública em apurar infrações e aplicar penalidades aos seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.



GABARITO

GABARITO



1. A	16. C	31. B	46. D	61. A
2. A	17. B	32. C	47. A	62. B
3. B	18. A	33. E	48. D	63. E
4. C	19. E	34. D	49. B	64. D
5. D	20. C	35. A	50. B	65. D
6. A	21. C	36. D	51. E	66. D
7. B	22. D	37. E	52. B	67. D
8. C	23. D	38. D	53. C	68. B
9. E	24. C	39. C	54. B	69. C
10. D	25. B	40. B	55. E	70. E
11. E	26. A	41. C	56. A	71. B
12. B	27. A	42. D	57. A	72. E
13. C	28. C	43. B	58. B	
14. C	29. C	44. C	59. B	
15. A	30. A	45. A	60. C	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.